

1주차 1차시 : 무역학의 기초 개념 I

[학습 내용]

1. 무역의 의의
2. 무역의 개념 - 종류, 성격, 유형

[학습 목표]

1. 무역의 의의를 설명할 수 있다.
2. 무역의 개념 중 종류, 성격, 유형을 설명할 수 있다.

1. 무역의 의의

가. 요점

- 1) 무역의 개념과 용어 생성
- 2) 교환, 매매, 이동 등 무역의 특수성
- 3) 광의, 협의 등 국가와 국가 간의 상거래 관습
- 4) 무역을 하는데 중요한 이유인 국제수지

나. 무역의 의의

- 1) 무역의 일반적인 의미
 - 외국에 물건을 파는 것
 - 외국의 물건을 구입하는 것
- 2) 주체에 따른 무역의 정의
 - 무역은 교화 또는 매매를 의미함
 - 무역의 대상은 재화와 용역임
 - 무역은 그 대상인 재화와 용역이 이동하는 현상임
- 3) 무역용어의 유래
 - 영어 「Trade」 → Track / Trace(지나간 자국 · 향로) / Tread(걷다, 밟다)에서 유래됨
 - 어떤 길이나 향로를 따라가면서 물건을 교환한다는 뜻
 - 중국 → 고대 고전 「史記」(사기)의 「以物相貿易」(이물상무역) / 「十八史略」(십팔사략)의 「貿易依服回轉數周」(무역의복회전수주)
 - 무(貿)와 역(易)은 매매 · 교환의 뜻

2. 무역의 개념 - 종류, 성격, 유형

가. 무역이란?

물품을 대상으로 한 국가 간 / 국제 간의 상거래

- 1) 물품 → 「광의의 물품」
 - 유체물(有体物)인 상품(협의의 물품) + 자본 · 노동 등의 생산요소 + 무체물(無体物)인 用役(용역, 서비스)
- 2) 국가 간 / 국제 간 → 정치적 국경선을 초월한다는 뜻
 - 지리적 국경선 개념이 아니며, 특정국가 내 거주 외국인 / 외국기업의 지점과 외화로 대가를 지불하는 거래도 포함

나. 무역용어의 종류

- 1) 국내무역(國內貿易) / 내국무역(內國貿易)
 - Home or domestic trade
 - 광의의 물품을 특정국가 내에서 행하는 상거래
 - 국내에 있는 외국인 및 지점에게 상품 · 용역을 제공하고 <일국의 영토 내 / 정치적 국경선 내> 그 대가로 외화를 수취하는 상거래
- 2) 외국무역(外國貿易) / 대외무역(對外貿易)
 - Foreign trade
 - 일국과 일국 간에 이루어지는 상거래
 - 무역 현상을 자국의 입장(主觀的 立場)에서 보는 견해
- 3) 국제무역(國際貿易)
 - International trade
 - 일정한 지역 내의 수 개국 간에 성립되는 상거래
 - 무역 현상을 객관적 입장(客觀的 立場)에서 보는 견해
- 4) 세계무역(世界貿易)
 - World trade
 - 국제무역을 범세계적으로 확대하여 해석하는 개념
 - 전 세계 국가들 간의 무역 현상을 일괄적으로 보는 견해

다. 무역의 성격

- 1) 무역의 성격이 중요한 이유

- 국제경제의 불완전 이동
- 상이한 금융제도
- 상이한 경제정책

기업 경영적 성격	국민 경제적 성격	세계 경제적 성격
• 민간기업이 주체 • 영리추구 • 국가는 활성화 노력	• 국제수지의 균형과 국내 경제의 안정추구	• 국제협력, 국제기구를 통한 국제적 통일 추구

라. 무역의 특수성

- 1) 해상 의존성
 - 많은 물품의 이동상이한 금융제도
- 2) 기업의 위험성
 - 물류수송 상의 위험
 - 물품대금 경제상의 위험
 - 환율의 변동으로 인한 환 위험
- 3) 국제 관습성
 - 국가마다의 다양한 문화와 언어 그리고 상관습이 서로 다름
- 4) 산업 관련성

마. 무역의 유형

- 1) 물류 형태에 따른 분류
 - 유형무역
 - 눈에 보이며 구체적 형태가 있음
 - 상품 무역이라 함
 - 무역의 일반적인 것임
 - 국제수지에 가장 중요한 항목임
 - 무형무역
 - 운송, 보험, 경영
 - 세관 통관절차를 거치지 않음
 - 관광무역, 기술수출, 기술 도입, 수수료, 여행경비, 기술 사용료
- 2) 제3국의 개입 여부에 따른 분류
 - 중개무역
 - 수출상과 수입상이 제3국의 중개인을 통해 거래가 이뤄지며, 수출상과 수입상은 물품이 직접 이동함
 - 중개상은 수출상과 수입상에게 수수료를 받는 형태
 - 중계무역

- 중계자는 수출하고자 하는 물품을 수입하여 원형 그대로 재수출을 하는 형태
- 중계무역항인 홍콩차이나, 싱가포르, 마카오 등 : 관세 부과가 없어야 함
- 통과무역
 - 수출상의 물품 이동 중 제3국을 경유하는 것으로 통과국의 입장에서의 무역
 - 통과국은 통과세, 취급 수수료, 보험료, 운임 등 통과 운임의 수익을 얻음
- 우회무역
 - 수출하고자 하는 나라의 관세나 외환 등 통제가 심한 경우 시행

1주차 2차시 : 무역학의 기초 개념 II

[학습 내용]

1. 무역의 개념 - 유형
2. 무역의 지표
3. 무역학의 체계

[학습 목표]

1. 무역의 개념 중 유형을 설명할 수 있다.
2. 무역의 지표를 설명할 수 있다.
3. 무역학의 체계를 설명할 수 있다.

1. 무역의 개념 - 유형

가. 요점

- 1) 연계무역(수출입의 총칭)
- 2) 바터무역, 보상무역, 대응무역, 환매방식, 스위치무역, 상쇄무역
- 3) 위탁가공무역, 수탁가공무역
- 4) 교역조건

나. 수출과 수입의 연계에 따른 분류

1) 연계무역

- 수출업자가 수출품에 대한 지불을 전액 또는 부분적으로 수입업자가 제공하는 제품으로 결제하는 제반의 해외 무역거래 방법을 총칭하는 용어

바터무역	보상무역	대응 구매
수출업자 수입업자 서로 간에 물물교환하는 방식	결제 대금의 전부 또는 일부를 현금 외적인 부분으로 허용	- 연계무역의 가장 보편적 형태 - 수입업자가 자신이나 제삼자가 구매 알선 - 대금 결제 수단으로 활용

2) 보상무역과 대응 구매의 차이점(대응 구매 입장)

- 독립된 2개의 계약서
 - 수출 판매 계약서

- 대응 구매 계약서

- 2개의 계약서는 통상적으로 하나의 의정서에 의해 연결됨
- 2개의 거래 행위가 동시에 이행됨
- 대금 지불이 별도로 이루어짐
- 대응 구매 의무를 제3국에 전가하는 것이 가능함

3) 환매방식

- 최근 텀키 프로젝트 분야에서 가장 채택률이 높음
- 공급설비에서 생산된 제품으로 공급 또는 무관한 제품으로 공급함

4) 스위치무역

- 두 국가 사이에 특정한 결제통화를 사용하여 상호 수출입 금액을 정산하는 형태인 청산협정 계정 상의 불균형이 발생하는 경우
- 전문적인 무역상을 이용하여 연계무역을 하는 방법

5) 상채무역

- 가장 최근의 연계무역 형태
- 서방 선진국들이 고도의 기술을 필요로 하는 군 장비, 통신장비, 전자장비 및 정부구매 물자 등을 수출하는 대가로 수입국의 제품을 구매하거나 기술 및 노하우 이전 대가로 수출품 전부 또는 일부를 받음
- 대응 구매와 유사하지만, 대응 구매는 전액을 구매하는 반면 상채무역은 일정액만 재구매됨

다. 물품 가공 방식에 따른 분류

1) 위탁가공무역

- 가공임 지급, 가공할 원자재 일부 또는 전부를 외국 상대방에게 수출하여 가공함
- 국내 가공비 보다 외국 가공비가 낮을 경우임

2) 수탁가공무역

- 가득액을 얻기 위하여 원자재의 전부 또는 일부를 외국 상대방의 위탁에 의해 수입 · 가공하여 위탁자 또는 위탁자가 지정한 자에게 가공 물품을 수출함
- 관세비용이 추가됨
 - 위탁자는 가공지를 보세지역으로 하여 수입관세 부담을 줄일 수 있음

2. 무역의 지표

가. 무역 의존도

1) 무역 의존도

- 일정 기간 동안 한 국가의 국민경제가 수출과 수입의 합계인 무역에 어느 정도 의존하고 있는가를 보여주는 지표

$$\begin{aligned}\text{무역 의존도} &= \frac{\text{1년간의 무역총액(수출액 + 수입액)}}{\text{1년간의 국민총생산액(또는 국민총소득액)}} \times 100 \\ &= \text{수출 의존도} + \text{수입 의존도}\end{aligned}$$

2) 수출 의존도

$$\text{수출 의존도} = \frac{\text{1년간의 수출액}}{\text{1년간의 국민총생산액(또는 국민총소득액)}} \times 100$$

3) 수입 의존도

$$\text{수입 의존도} = \frac{\text{1년간의 수입액}}{\text{1년간의 국민총생산액(또는 국민총소득액)}} \times 100$$

나. 교역 조건

1) 한 국가의 수입상품에 대한 수출상품의 교환 비율

- 한 국가의 수출상품 한 단위가 외국의 수입상품 몇 단위와 교환될 수 있는가를 나타내는 교환비율을 의미함
- 무역 대상의 상대가격으로서 무역이익의 지표임
- '자국의 상품 수출하고 수입상품이 늘어나면 교역조건이 좋아졌다.'라고 함

2) 순교역 조건

- 수출입 가격 변화율을 통해 무역이익을 판단하는 것
- 상품 교역 조건

3) 총교역 조건

- 한 국가 전체의 수출 수량에 대한 수입량의 교환비율
- 수출입의 수량적 교환비율

4) 소득교역 조건

- 한 국가의 수출액으로 얼마만큼의 외국 상품을 수입할 수 있는가?
- 수입 능력 지수 또는 수출구매력이라고도 함

다. 외화가득률

- 1) 수출상품의 수출액에서 이 수출상품을 생산하면서 이용한 수입 원자재 금액을 공제해야 함
 - 수출액에서 수입 원자재 금액을 공제한 부분을 외화가득액이라고 함
 - 비율을 외화가득률이라 함
- 2) 한 국가가 수출을 통하여 어느 정도의 외화를 획득할 수 있는가를 나타내는 것임

라. 수입자유화율

- 1) 무역자유화의 하나임
- 2) 국내 산업, 고용, 국제수지 등을 보호할 목적으로 관세 및 비관세장벽 등 무역정책수단에 의해 수입을 규제하는 것을 자유화함
- 3) 한 나라의 무역자유화 정도를 나타냄
- 4) 크면 클수록 시장 개방 정도가 높음

3. 무역학의 체계

가. 무역학의 학문적 배경

- 1) 무역학의 연구분야
 - 국제경제학
 - 경제학적으로 무역학에 접근하는 영역
 - 국제경영학
 - 무역학을 경영학적으로 접근하여 기업의 관점에서 무역을 설명하는 영역
 - 무역실무
 - 무역거래에 본질적인 문제를 국제 상거래에 관한 실무론적인 측면과 국제적으로 통일화된 무역규칙들을 중심으로 한 법리적인 측면을 연구하는 영역

2주차 1차시 : 무역 이론

[학습 내용]

1. 고전적 무역 이론
2. 근대적 무역 이론
3. 현대적 무역 이론

[학습 목표]

1. 고전적 무역 이론을 설명할 수 있다.
2. 근대적 무역 이론을 설명할 수 있다.
3. 현대적 무역 이론을 설명할 수 있다.

1. 고전적 무역 이론

가. 요점

- 1) 고전적 무역 이론
- 2) 근대적 무역 이론
- 3) 현대적 무역 이론

나. 무역 이론

- 1) 중심 과제
 - 무역 발생의 원인, 무역의 방향(무역 패턴), 교역조건의 결정 그리고 무역이 후생, 소득, 분배, 자원배분 등에 미치는 영향분석
- 2) 고전 무역 이론
 - 애덤 스미스(Adam Smith), 데이비드 리카도(David Ricardo) 등
- 3) 근현대 이론
 - 헷셔와 오린 등 무역기초이론을 확립함
 - 앞 이론을 보완 이론으로서 현대적 무역 이론이 대두됨

다. 절대생산비설

- 1) 개요
 - 국제분업에 기초한 무역 이론
 - 애덤 스미스의 국부론에서 노동생산성을 증대시키기 위한 분업의 필요성을 역설함
 - 가정 조건
 - 2국 / 2재 / 재화의 가치와 생산효율의 측정은 노동시간 수

- <무역 이전> 단위 생산에 소요되는 노동시간 수

국가	생선 1단위	포도주 1단위
미국	100	120
영국	110	80

- 미국 220시간으로 2단위 생산(생선 생산에 절대 우위)
- 영국 190시간으로 2단위 생산(포도주 생산에 절대 우위)

국가	생선 1단위	포도주 1단위
미국	$220/100=2.2$	$220/120=1.833$
영국	$190/110=1.7272$	$190/80=2.375$

라. 비교생산비설

1) 개요

- 데이비드 리카도(1817) The Principle of Political Economy and Taxation
 - 경제 및 과세의 원리에서 주장함
- 양국에 비교생산비의 차(생산비의 상대적 차이)가 존재하는 경우
 - 양국이 각각 두 상품 모두를 생산하는 것보다 생산비 측면에서 절대 우위 국가는 우위의 정도가 더 높은 상품을 특화 생산함
 - 절대 열위 국가는 열위의 정도가 더 낮은 상품을 특화 생산하여 상호교환 한다면 양국 모두 무역이익을 얻을 수 있다는 학설임

2) 의의

- 비교우위 개념에 입각해 국제분업구조를 설명함
 - 경제학뿐만 아니라 다른 학문 및 사회 전반에 걸쳐 많이 인용 및 이용되고 있음

3) 한계점

- 두 재화의 교환비율이 어떻게 결정되는가에 대한 명확한 해명이 불가능함
- 비교생산비설(한 나라가 모든 부분에 우위임)

국가	신발 1단위	포도주 1단위
미국	100	120
영국	90	80

- 영국이 모든 물품 생산에 우위를 차지함

국가	신발	포도주
미국	$220/100=2.2$	$220/120=1.833$
영국	$170/90=1.888$	$170/80=2.125$

- 영국과 미국이 신발과 포도주를 각 교역할 경우 이익이 발생함

마. 상호수요이론

1) 개요

- 19세기 J.S.Mill(밀)의 저서 Principle of Political Economy
 - 경제학 원리에서 주장함

2) 요점

- 교역조건은 자국 상품에 대한 외국의 수요와 외국 상품에 대한 자국의 수요가 일치하는(상호 수요)점에서 결정됨
 - 비교생산비의 상한과 하한의 어느 점에서 결정됨
 - 두 국가의 교역 가능 범위를 찾는 것임

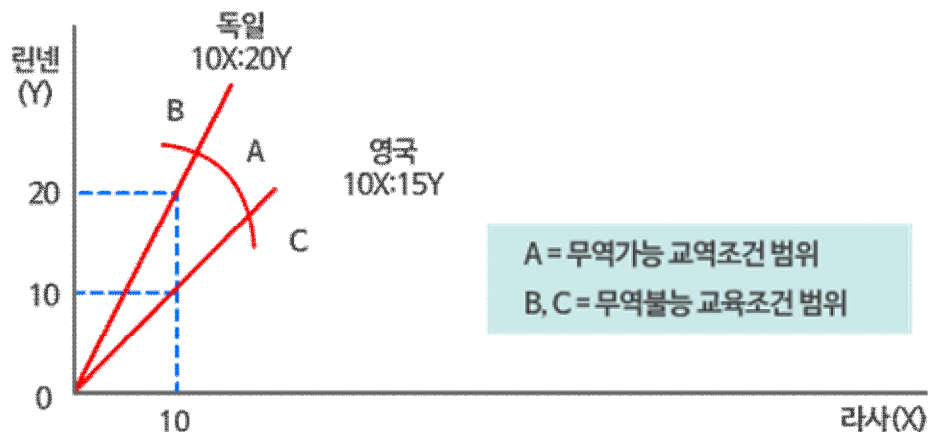
3) 한계점

- 비교생산비설을 활용해 수송비를 무시함
- 비현실적 가정 · 수요 측면만을 강조하고 공급 측면을 무시함

4) 동일 노동력 투입에 대한 생산량

국가	라사(X재)	린넨(Y재)
미국	10	20
영국	10	15

- 독일(절대 우위국) - 리넨 → 비교우위 정도 ↑
- 영국(절대 열위국) - 라사 → 비교열위 정도 ↓
- 라사를 똑같이 10개씩 생산하였을 때
 - 리넨의 두 교역국가의 서로 다른 생산량에 따라 교역 가능범위가 주어짐



- 리넨의 15~20 범위 안에 수량이 결정 되어야 두 국가 간의 교역이 가능하게 됨
- 이것이 수요에 따른 교역범위가 됨

2. 근대적 무역 이론

가. 헉셔-오린 정리(Heckscher-ohlin theorem)

1) 개요

- 비교우위 결정의 원인을 각국 생산요소 부존량의 차이에 의해 설명됨
- 생산요소의 상호 가격이 국제 간에 균등화하는 경향이 있다는 이론임
- 생산요소
 - 토지, 노동, 자본, 에너지 등 복수 요소임

2) 내용

- 제1명제 : 요소 부존도 이론 / 비교생산비의 결정요인
 - 생산요소의 부존량에 차이가 있음
 - 생산물마다 요소 집약도에 차이가 있어 비교생산비의 차이가 발생함
 - 요소 부존량의 차이란 절대적 부존량의 차이가 아닌 상대적 부존량의 차이임
 - 요소 부존 비율의 차이(상대적 요소 풍요도), 요소투입 비율(상대적 요소 집약도) 무역 유형을 결정하는 주요 인자임
 - 노동력이 풍부한 나라는 노동 집약적 산업을 기술력이 월등한 나라는 자본 집약적 산업을 한다고 할 수 있음
- 제2명제 : 요소가격 균등화의 정리
 - 양국 간에 비교생산비의 차에 의해 무역이 이루어지면, 노동풍부국(노동 가격 ↓, 자본 가격 ↑)은 노동집약산업에 특화 생산함
 - 노동의 수요 ↑ / 자본의 수요 ↓ ⇒ 노동 가격 ↑ / 자본 가격 ↓
 - 노동 가격과 자본 가격이 균등화하는 현상이 나타남
 - 자본풍부국(노동 가격 ↑ / 자본 가격 ↓)은 자본집약산업에 특화 생산함
 - 자본 수요 ↑ / 노동수요 ↓ ⇒ 자본 가격 ↑ / 노동 가격 ↓ ⇒ 노동 가격과 자본 가격이 균등화하는 현상이 발생한다는 것임

나. 레온티예프의 역설

1) 내용

- 1947년 레온티예프가 미국의 200개 산업에 대한 산업연관표를 이용하여 수출품과 수입품 100만 달러어치 생산하는데 소요된 노동과 자본 투입 요소를 비교함
- 미국은 다른 나라에 비해 자본이 풍부하나(자본집약재 비교우위 → 이자율 ↓), 노동이 부족함(노동집약재 비교열위 → 임금 ↑)
- 헉셔-오린 제1명제(비교생산비의 결정요인)에 따르면 자본집약재를 수출하고 노동집약재를 투입할 것으로 예상되었음
- 실제로는 노동 요소의 수입이 자본 요소의 투입보다 1.3배 가량 높았다는 사실을 발견한 내용임
- 자본이 풍부하고 노동이 부족할 것으로 예상된 미국이 오히려 자본집약재를 수입하고 노동집약재를 수출하였음

- 헤셔-오린 정리의 정반대 결론을 노출한 것임
 - 일반적으로 받아들여지고 있던 생각과는 다른 결론이 나왔기 때문에 레온티예프의 역설이라 부르고 있음
- 헤셔-오린 정리의 생산요소의 가격은 그 부존량에 비례함
 - 풍부한 생산요소의 집약도가 높은 산업에 국가의 비교우위가 발생함

3. 현대적 무역 이론

가. 개요

- 1) 리카도의 비교생산비설은 아직도 국제무역을 설명하는 핵심이며, 자유무역 이론의 근간이 되고 있음
- 2) 근대 무역 이론인 헤셔-오린 정리는 리카도가 설명하지 못한 생산비 차이의 원인을 국가 간 생산요소 부존량의 차이에서 규명함
 - 자유무역이 요소가격에 미치는 효과를 밝힌 점에서 높은 평가를 받고 있음
- 3) 전통적 무역 이론은 비현실적인 가설이 전제로 되어있음

나. 대표적 수요 이론

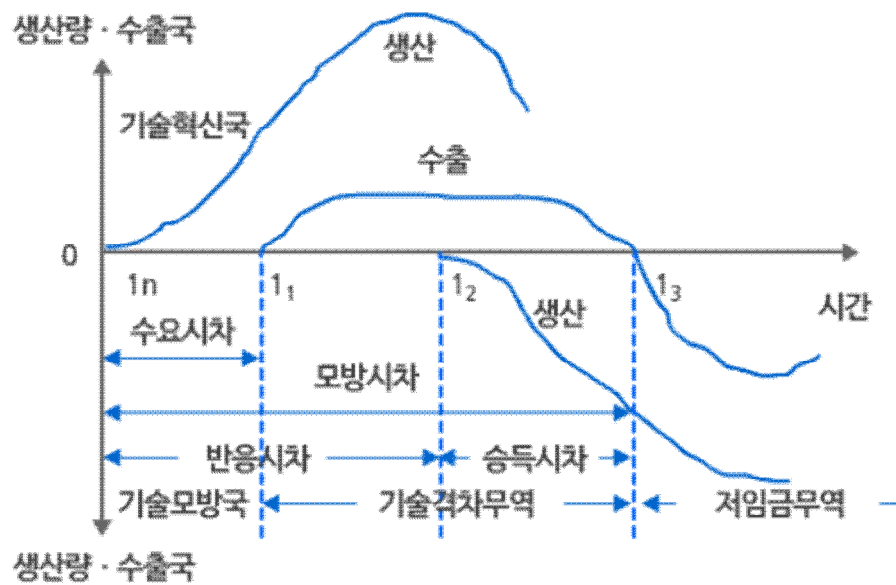
- 1) 공산품 무역에 있어서 무역거래국의 수요 패턴이 유사할수록 무역규모는 많아진다는 이론임
- 2) 1인당 GNP의 수준이 유사하면 할수록 두 국가 간의 수요 구조는 유사해지고 수요 구조가 유사해질수록 또한 무역량은 많아진다는 것임
- 3) 소득수준이 유사한 국가 간에 공산품 무역이 왜 성행하는가를 설명한 이론임
- 4) 기호라든가 규모의 경제가 중요시되는 공산품(2차산품) 무역에만 적용 가능성을 주장함
- 5) 1차산품의 경우 요소부존도에 의해 무역 패턴이 결정된다는 기존 무역 이론과 견해를 같이 함

다. 연구개발 요소 이론

- 1) 연구개발(R&D) 활동이 무역 패턴의 결정에 지배적 역할을 한다는 것임
- 2) 오늘날 미국을 비롯한 대부분의 선진국 무역 패턴이 주로 연구 개발 요소에 의해 결정됨

라. 기술격차 이론

- 1) 1961년 포스너에 의해 처음으로 이론적 모형이 세워졌음
- 2) 1965년 후프바우어는 이를 근거로 저임금 무역을 첨가함
 - 화학섬유, 합성고무 및 수지 등 화학합성 원자재의 무역 패턴이 시간의 경과에 따라 어떻게 변화하며, 이를 변화시키는 요소인이 무엇인가를 실증적 분석을 통해 검증하여 보완한 것임



마. 제품 수명주기 이론(PLC, Product Life Cycle)

1) 내용

▪ 버논(R. Vernon)

- 기술발전이 어떻게 국가간의 비교우위와 무역구조를 결정하는데 영향을 미치는가를 설명하기 위하여 신제품의 수명주기를 일반화시킨 제품 사이클 이론 또는 제품 라이프 사이클 이론을 개발함

2) 4단계



- 도입기
 - 독점적 기술을 확보하고 신제품을 개발함
- 성장기
 - 해외 소비의 일반화, 잠재수요가 크게 증가함

- 기술 선도국은 대량생산으로 수출이 증대함
- 신제품 개발 기술의 해외 이전 또는 전파됨
- 생산이 경쟁적으로 이루어짐
- 기술 선도국의 독점적 수출이 감소하기 시작함
- 성숙기
 - 기술이 완전히 해외로 이전됨
 - 상품의 생산방법이 표준화됨
 - 생산지는 비용이 높은 데서 낮은 데로 이동함
- 쇠퇴기
 - 더 이상 생산하지 않음
 - 개도국에서 선진국으로 수출함

바. 산업 내 무역 이론

1) 개념

- 과거의 무역 이론의 제한적 가정에서 탈피함
- 현실에 접근하여 상품 교역에 수반되는 운송비, 저장비, 규모의 경제, 제품차별화 등을 인정한다면 이중 산업 간의 무역뿐만 아니라 동종 산업 간의 무역도 발생한다는 이론임

2) 산업 내 무역의 발생 근거

가) 국경무역(Border trade)의 경우

- 자갈, 모래, 돌과 같이 제품 원가에 비해 운송비가 많이 들거나 채소, 청과물, 우유 등과 같이 변질되기 쉬어 오랜 기간 보관 곤란한 경우에는 원거리 수송이 곤란함
- 인접국가 간의 국경 부근에서는 멀리 떨어진 곳의 자국 상품보다도 가까운 곳의 외국 상품을 사용하게 되어 동일산업 내에서 무역이 발생함

나) 해외가공 및 조립생산의 경우

- MNC의 경우 부품이나 반제품을 본국 본사로부터 해외 자회사나 현지 지사 등에 수출하여 이를 조립, 가공한 다음 다시 본국으로 수입하는 형태를 취할 수 있음
- 그 부품이나 반제품, 완제품이 동일산업으로 분류된다면 부품 생산국이나 해외 가공국에서는 다 함께 산업 내 무역을 하는 셈임

다) 제품차별화와 규모의 경제가 있는 경우

- 제품차별화 요인 → 제품의 정의 문제
- 분류 문제와 관련되는 것
 - 국제무역의 상당 부분이 차별화된 제품에서 행해지고 있음
 - 무역통계에서는 동일한 제품 집단으로 총체적으로 분류됨
- 규모의 경제(Economies of scale) 요인
 - 교역상대국이 서로 동일한 산업(동일 제품)에 규모의 경제가 존재하는 경우
 - 상품을 전문화하여 교역하면 무역이익이 발생함

라) 정부의 개입

- 정부 정책상 일부 지역에서는 고용문제, 유치산업 보호 등으로 수출을 장려하며, 다른 지역에서는 외국에서의 수입을 허용함

2주차 2차시 : 무역정책 I

[학습 내용]

1. 무역정책의 성격
2. 관세 정책 - 의의, 분류

[학습 목표]

1. 무역정책의 성격을 설명할 수 있다.
2. 관세 정책 중 의의와 분류를 설명할 수 있다.

1. 무역정책의 성격

가. 요점

- 1) 무역정책의 목표
- 2) 무역정책의 시대적 유형

나. 무역정책의 의의

- 1) 무역에 관한 국가의 정책
 - 농업정책, 재정 금융정책, 고용정책과 마찬가지로 국민경제의 발전과 국민복지의 향상을 도모하기 위해 정부가 실시하는 일종의 정책적 조치를 말함
- 2) 무역정책의 특성
 - 대내적으로 각각의 국내경제정책을 포함한 종합적인 정책의 성격을 가짐
 - 올바른 무역정책의 운용을 함
 - 일국의 한정된 자원의 효율적인 배분을 도모하고, 경제성장을 촉진시킴
 - 국민들의 경제후생을 증대 시킴
 - 국내외 경제에 영향을 미침
 - 자국의 이익만을 고려한 무역정책은 보복조치를 당하는 등 지속적인 교역관계를 유지 할 수 없음

다. 무역정책의 목표

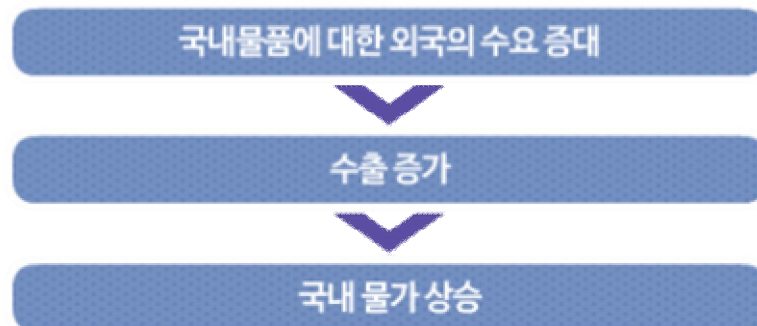
- 1) 국내산업 보호
 - 관세장벽을 구축하는 정책
 - 외국의 산업에 비해 약한 국내산업을 보호하기 위함
- 2) 국제수지 개선
 - 무역정책의 목표가 됨
 - 상품의 국제경쟁력을 높여 수출을 증가시키고 수입을 감소시켜 국제수지가 개선됨

- 대외부채가 감소되고 국내의 물가안정이 이루어짐

3) 국내고용 증대

- 수출의 확대와 수입의 감소는 국내산업을 육성·발전시켜 고용을 증가시킴
- 고용문제가 정치적, 경제적, 사회적으로 매우 중요하기 때문에 무역정책의 목표가 됨

4) 국내물가 안정



- 반대의 경우 물가 하락현상이 발생함
- 오늘날 국외의 개방경제로 인해 국외의 경제상황에 따라 국내물가의 상승 / 하락이 발생하는 추세임

5) 자원의 효율적 배분

- 완전고용 : 생산자원과 시설이 완전히 고용되어 실업이나 유휴상태가 존재하지 않는 상태
- 완전고용 하에서 무역이 이루어질 경우
 - 생산의 한계변형률, 소비의 한계대체율, 균형가격비율이 일치함
 - 자원의 효율적 배분이 실현됨

6) 경제성장

- 자본축적이나 기술진보로 인하여 산업의 생산량이 증대되면 국민의 실질소득이 증대됨

라. 무역정책의 시대적 유형

1) 중상주의

- 15세기 말부터 18세기 중반에 걸쳐 유럽의 여러 나라에 보급된 상업정책 사상임
- 자본주의 경제발전의 초기 단계임
- 국가 발전과 부를 증강시키기 위해 채택된 사상 및 경제정책임

2) 자유주의

- 국가가 기업의 무역활동에 간섭하지 않고 각국이 생산 면에서 경쟁력이 있는 상품의 생산에 특화하여 자유경쟁 하에 무역을 하는 것임
- 자유무역주의 사상의 실현을 주장하는 사상임
- 애덤 스미스에 의해 제창됨
 - 중상주의자의 견해와 달리 화폐로 구입하는 재화를 국부로 인정함
- 리카르도의 비교생산비설에 의해 더욱 체계화되어 고전학파의 국제무역 성립을 위한 기본 원리와 정책으로 발전함

3) 보호주의

- 국가가 상품 및 서비스의 국가 간 교역을 비롯한 국내 산업, 국내 고용 등에 대해서 인위적인 간섭을 취해야 한다는 경제사상임

미국	독일
• 해밀턴에 의해 주창됨 • 공업보호론	• 리스트에 의해 주창됨 • 유치산업보호론

4) 다자주의(Multilateralism)

- 여러 국가가 협의 하에 설립된 국제경제기구가 정하는 규칙에 따라 무역자유화를 통한 무역 확대, 통화가치의 안정 등을 추구하는 경제적 사고를 의미함
- 특징
 - 국가 간에 상품 및 서비스의 이동을 방해하는 각종 무역 장벽을 철폐 · 완화하여 국제무역을 확대함

5) 지역주의

- 지역적 경제 협의회
 - 특정 지역의 여러 국가들이 무역, 통화, 산업, 금융 등에 관한 협정을 체결하여 하나의 광역경제권을 형성함
 - 회원국 간에 상품 및 서비스의 이동을 자유롭게 하고, 통화, 금융상의 상호 협조 정책을 실시함
- North America Free Trade Agreement(NAFTA)

6) 신보호주의

- 국내 산업이나 무역 등에 대한 국가의 보호조치가 과거의 전통적인 보호무역 주의보다 더욱 강력한 새로운 형태의 보호주의를 의미함

7) 전통적 보호주의 vs. 신보호주의

구분	전통적 보호주의	신보호주의
보호대상	• 유치산업 • 사양산업	• 전통적 산업 포함 • 첨단산업 및 기술집약산업 포함
정책수단	• 관세 부과를 통한 간접적인 수입억제 정책	• 직접적인 규제 방법 ① 자율 규제를 상대국에 강화 / 덤핑(수출자율규제(VER), 시장 질서 협정(OMA)) ② 긴급수입제한조치 ③ 상계관세제도 강화

- 선진국의 신보호무역주의
 - 특정 산업의 보호를 목적으로 하고 있는 것이 아님
 - 국민 생활수준을 보호함

8) 신자유주의

- 새로운 경제사상임
- 시장원리의 준수, 자유경쟁의 촉진, 정부규제의 철폐, 기업의 구조조정, 공공재 개념의 폐지 등을 주장함

- 신자유주의의 특징
 - 시장원리 : 다수의 공급자와 수요자가 시장이라는 장소에서 만나 수요와 공급에 따라 가격이 일물일가로 형성됨
 - 시장개방 : 관세나 비관세장벽의 완화 · 철폐를 통해 이루어지는 상품시장 개방과 외국의 서비스 공급자나 기업에 대해 무차별 대우와 내국민대우를 부여함

2. 관세 정책 - 의의, 분류

가. 관세의 의의

1) 개요

- 국가가 재정수입을 얻기 위하여 관세영역을 통과하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의하여 반대급부 없이 강제적으로 징수하는 금전적 납부를 말함
- 관세 영역
 - 관세법의 효력이 미치는 영역을 말함

관세도 조세의 일종이므로 조세법률주의에 따라 법에 근거하여 부과함

나. 관세의 분류

1) 관세의 부과 기회에 따른 분류

- 수입세
 - 관세영역을 통과하여 국내 반입
- 수출세
 - 관세영역을 통과하여 국내 반출
- 통과세
 - 관세영역을 단순히 통과 시 부과

2) 관세의 부과 목적에 따른 분류

- 재정관세
 - 국가 재정수입의 확보를 목적으로 함
 - 내국세로 국가 재원을 확보하기 곤란한 후진국에서 채택하는 관세임
- 보호관세
 - 국내 산업의 보호 및 육성 및 기존 산업의 유지 및 발전을 목적으로 함
 - 보호기간 일시적 보호관세(육성관세, 유지 관세, 공항 관세, 금지관세, 방위 관세 등)와 계속적 보호관세로 구분함

3) 관세의 부과 기준에 따른 분류

- 가) 종가세
 - 수입물품의 가격이 과세 산전의 기준이 됨

$$\text{관세액} = \text{실거래가격(CIF 가격)} \times \text{환율} \times \text{관세율}$$

- 국내 산업의 보호 기능이 약함

나) 종량세

- 수량이 과세 산전의 기준이 됨

$$\text{관세액} = \text{수량} \times \text{수량 단위 당 관세액}$$

- 국내 산업의 보호 기능이 강함

다) 혼합세

- 종가세와 종량세를 합친 것

▪ 종류

- 복합세 : 동시에 정하고 산출된 세액 과세(현재는 사용하지 않음)
- 선택세 : 둘 중 하나를 선택하여 과세 부과

4) 관세의 부과 근거에 따른 분류

가) 국정관세

- 국가가 국내법으로 정한 관세율인 국정세율로 부과되는 관세
- 우리나라의 국정관세
 - 기본세율
 - 잠정세율
 - 탄력세율

나) 협정관세

- 외국과의 통상조약 또는 관세조약 등 국제 간의 관세협정에 의하여 제정된 관세
- 상호주의 원칙
- 우리나라 협정관세의 종류
 - 세계무역기구 협정 일반 양허관세
 - 세계무역기구 협정 개발도상국 간 양허관세
 - 방콕협정 개발도상국 간 양허관세
 - UNCTAD 개발도상국 간 특혜무역 제도에 관한 협정관세

5) 관세제도에 따른 분류

가) 관세제도에 따른 분류

▪ 일반관세

- 국정관세
- 협정관세

▪ 특혜관세

- 특정국가, 특정지역으로부터 수입되는 물품에 관세를 부과하는 할인율을 적용하는 관세 상의 혜택
- 구분 : 기속특혜 / 일반특혜

▪ 차별관세

- 특정국가의 수입물품이나 품목에 대해서 다른 물품보다 낮은 세율을 적용 또는 높게 적용하는 것
- 현재 적용 빈도가 줄어들고 있음(WTO의 최혜국대우의 약관)

■ 탄력관세

구분	내용
덤핑방지관세	- 수출가격을 낮춰 수출하는 경우 부과 - 목적 : 수입 증가 방지 및 국내 산업 보호
보복관세	외국이 자국의 상품에 부당한 수입관세 및 차별 대우를 취할 경우 부과
긴급관세	국내 산업의 피해 발생이 위협될 경우 부과
조정관세	특정 물품의 수입 증가로 국내 개발 물품, 농산물 등 국내시장 및 산업기반이 실질적 피해를 받거나 우려가 있는 경우 부과
상계관세	수출국으로부터 보조금 또는 장려금을 받아 국내 산업이 실질적 피해를 받거나 우려가 있는 경우 부과
할당관세	Quota 제도 수출국이 수량을 넘어설 경우 이중관세율을 적용
편익관세	협정관세와 유사

3주차 1차시 : 무역정책 Ⅱ

[학습 내용]

1. 관세 정책 – 경제적 효과, 실효보호율
2. 비관세 장벽

[학습 목표]

1. 관세 정책 중 경제적 효과와 실효보호율을 설명할 수 있다.
2. 비관세 장벽을 설명할 수 있다.

1. 관세 정책 – 경제적 효과, 실효보호율

가. 요점

- 1) 관세 부과의 효과
- 2) 비관세 장벽의 유형

나. 관세의 경제적 효과

- 1) 개요
 - 수입물품에 대하여 관세가 부과되면 해당 국가의 국민경제에는 여러 가지 경제적 효과가 발생됨
 - 관세의 부과는 여러 분야의 변화를 초래함
 - 생산
 - 소비
 - 사회 후생
 - 교역조건
 - 관세 수입
 - 국민소득과 고용
 - 국제수지
- 2) 소비 억제 효과
 - 관세 부과로 인한 수입물품의 가격이 상승함
 - 소비자의 경우
 - 관세 부과만큼의 손실이 발생함
 - 국내생산자의 경우
 - 관세 부과만큼의 국내 가격 이익이 발생함
- 3) 가격 상승 효과
 - 관세를 부과한 금액만큼 가격이 상승함

4) 국내 산업 보호 효과

- 수입상품에 관세 부과로 인해 수입량이 감소함
- 국내 산업인 경우 관세율의 탄력성에 영향을 받음

5) 재정수입 증대 효과

- 관세 부과로 정부의 재정수입을 얻음
- 너무 높은 관세를 부과할 경우 수입량이 줄어 재정수입이 감소될 수 있음

6) 소득 재분배 효과

- 실질소득이 소비자에서 생산자로 재배분 되는 것
- 소비자잉여는 감소하지만 관세 부과가 생산자와 정부로 전환됨

7) 수입대체 효과

- 외국 상품이 국내상품보다 가격이 낮을 경우
 - 외국 상품에 관세를 부과하여 국내상품보다 가격을 높여 수입을 억제하고, 국내상품의 생산을 증가시킴
 - 수입대체 효과 또는 소득효과를 가져옴

8) 교역조건 개선 효과

- 관세 부과로 인해 관세 부과국의 교역조건이 개선되고, 교역상대국의 교역조건은 악화됨

9) 국제수지 개선 효과

- 수입물품에 대한 관세 부과로 수입이 감소되고, 국내의 생산량이 증가하여 국제수지가 개선됨

다. 실효보호율

1) 개요

- 관세의 보호 정책에 의해 창출되는 실질적인 국내 부가가치의 증대를 의미함
- 완제품에 부과되는 관세만을 고려한 명목 보호율과 대비되는 개념임
- 관세율과 국내 부가가치 상승률과의 관계로서, 관세에 의한 국내 산업 보호의 실질적 효과임

2. 비관세 장벽

가. 비관세장벽의 개념

1) 개요

- 수입을 억제하기 위해 부과되는 관세 이외의 모든 무역 장벽
 - 수입하는 상품에 대한 비용 증가
 - 수입허가량의 양적 제한
 - 수출업자에게 보조금이나 금융 특혜 등을 실시하는 데에 따른 상계관세 부과

나. 비관세장벽의 특성

- 1) 차별성
 - 수출국에 대해 성별적 · 차별적으로 이용함
 - WTO의 무차별원칙과 최혜국대우의 원칙에 위배됨
- 2) 복잡성
 - 매우 복잡한 형태를 가지고 있음
 - 종류가 다양하고 성격이 다름
- 3) 완화 및 철폐의 어려움
 - 판단이 어려움
- 4) 불확실성
 - 지식 및 정보의 부족, 제도의 변경 등으로 인해 수출업자의 입장에서는 수출의 불확실성과 위험성이 따름

다. 비관세장벽의 종류

- 1) 수입할당제
 - 가) 수량과 금액으로 할당함
 - 나) 수입제한 조치
 - 다) 자주할당, 협정할당
 - 라) 관세와 수입할당의 비교
 - 관세
 - 가격기구를 통한 직접적인 수입규제
 - 관세를 부과하여 가격을 상승시킴
 - 국내 수요의 수요탄력성이 작음
 - 수입할당
 - 수량 규제를 통한 직접적인 수입규제
 - 수량을 제한할 경우 효과가 확실함
 - 국내 산업을 보호하는 강력한 수단임
- 2) 수입과징금제
 - 수입억제, 국내 산업 보호, 국제수지 개선 등 대내외 경제정책의 목표를 달성하기 위해 수입품에 부과되는 일종의 조세
- 3) 수입예치금제
 - 수입업자가 수입하고자 할 경우 수입대금의 전부 또는 일부를 사전에 금융기관에 예치하는 것
- 4) 수입금지제도
 - 국가가 비경제적 이유로 인해 특정 상품에 대한 수입을 금지 시키는 고도의 수입억제 조치를 함
 - 전시나 비상시에 비경제적인 이유로 실시함
- 5) 수출 자유 규제
 - 일국의 특정 상품 수출이 수입국의 동종 산업에 심각한 피해를 줄 경우 적용함

- 수출국이 자발적으로 규제하는 방법임
- 수입국의 요구에 의해 실시됨

6) 보조금과 상계관세

가) 보조금

- 국가가 특정 정책목표를 달성하기 위해 산업 및 기업 활동에 금융 · 조세 상의 각종 지원을 하는 것
- UR 협정에서의 보조금 구분
 - 금지보조금
 - 상계 가능 보조금
 - 허용보조금

나) 상계관세

- 국내 생산을 증대시키고 국내소비를 감소시켜 과다한 수입을 규제하는 것을 기본 원칙으로 함
- 상대국의 보조금이 수입국 산업에 위협을 줄 경우 발동함

다) 반덤핑관세

- 덤핑 : 원가 이하의 저렴한 가격으로 상품을 판매하는 것
- 수입국의 정부가 수출업자가 덤핑했다는 증거를 확보하고, 덤핑수입으로 인해 국내의 동종 산업이 실질적 피해를 입었거나 우려가 있다고 판단되는 경우에 적용함
- 덤핑차액 이하에 상당하는 관세를 부과함
- 덤핑에 대한 책임이 수출국이나 수출업자의 물품에 대하여 선별적으로 부과되기 때문에 관세와는 다름

3주차 2차시 : 국제금융환경

[학습 내용]

1. 외환 시장
2. 국제수지
3. 국제통화제도

[학습 목표]

1. 외환 시장을 설명할 수 있다.
2. 국제수지를 설명할 수 있다.
3. 국제통화제도를 설명할 수 있다.

1. 외환 시장

가. 요점

- 1) 외환, 외환 시장
- 2) 환율
- 3) 고정환율 제도
- 4) 변동환율 제도
- 5) 국제수지

나. 외환

- 1) 외환의 개념
 - 국가 간의 채권, 채무를 결제하기 위하여 자금을 이동함에 있어서 현금(외국화폐)을 직접 수송하지 않고 외국환은행을 중개자로서 활용하는 수단을 말함
- 2) 외환의 종류
 - 가) 송금환과 역환
 - 외환을 통해 국제적으로 자금결제를 하는 방법
 - 순환 : 채무자(수입업자)가 채권자(수출업자)에게 외화 자금을 송금하는 방법
 - 역환 : 추심을 통해 대금을 수출업자가 회수하는 방법
 - 나) 매도환과 매입환
 - 환 매매의 중개 기관인 외국환은행 측에서 환을 매각하거나 매입하는 것에 따라 구분함
 - 매도환 : 외국은행에서 외화를 사는 것
 - 매입환 : 외국은행에서 외화를 파는 것
 - 전신환과 보통환
 - 전신환 : 전신송금(T/T)

- 보통환 : 환어음(D/D)과 우편 송금(M/T)
- 다) 현물환(직물환)과 선물환(예약환)
 - 외환 거래의 계약 체결과 계약 이행의 시차를 기준으로 현물환과 선물환으로 구분함
 - 현물환 : 둘째 영업일 이내 거래가 실행됨
 - 선물환 : 계약 체결 후 상당기간(둘째 영업일 이후) 경과 후 거래함

다. 환율

- 1) 환율의 개념
 - 한 나라의 통화와 외국 통화, 이종 통화간의 교환비율을 말함
 - 한 나라의 통화의 가치는 그 통화가 갖는 구매력으로 나타남
 - 외국에서의 구매력은 대외적 가치가 됨
- 2) 환율의 표시 방법
 - 자국 통화 표시법
 - 외국 통화 1단위당 자국 통화의 크기 표시 방법
 - 외국 통화 표시법
 - 자국 통화 1단위당 외국 통화의 크기 표시 방법
- 3) 환율제도의 종류
 - 고정환율 제도
 - 중앙은행 또는 정부의 개입
 - 시장에서의 외환 수급 상태를 변경시켜 환율을 안정시키는 제도
 - 변동환율 제도
 - 외환 시장의 수요와 공급에 따라 자유롭게 형성되도록 함

라. 외환 시장

- 1) 외환 시장의 개념
 - 다수의 외환수요자와 공급자들 사이에서 이종 통화 간의 매매 거래를 매개시켜 주는 시장구조를 의미함
- 2) 외환 시장의 종류
 - 현물환 시장
 - 외환매매의 계약과 동시에 외환의 결제 및 인수 · 인도가 이루어지는 시장
 - 선물환 시장
 - 현재 선물환율로 외환매매계약을 체결하고, 그 영업일 후의 특정한 만기일에 외환의 결제 및 인수가 행해지는 시장
- 3) 외환 시장의 특징
 - 24시간 시장
 - 세계적인 네트워크로 연결되어 지구상 어느 곳에서 어느 때든지 외환이 거래되고 있음
 - 점두 시장

- 거래당사자들이 얼굴을 마주보며 외환을 매매하는 구체적인 장소가 아닌 통신매체만 있으면 언제 어디서든지 거래체결이 가능한 시장

- 글로벌 시장
 - 하나의 통합시장으로서 범세계적 시장
- 2가격 시장
 - 국제 외환 시장에서는 매시간 매초마다 환율이 변동함
 - 외환의 매입가격은 외환을 매입하느냐 매도하느냐에 따라 가격이 다름
- 통신매체 이용 시장
 - 외환 시장이 점두 시장이기 때문에 연유된 것임

4) 외환 시장의 참가자

- 고객
- 외국환은행
 - 국제금융활동 및 국제자금관리상 외환 시장에 참여하며, 고객은 물론 다른 외국환은행과도 외환 거래를 함
- 외환 중개인
 - 외환 브로커, 외환 시장에서 주로 외국환은행 간의 거래나 고객 간의 거래를 중개함
- 중앙은행
 - 자국의 통화신용정책을 원활히 수행하기 위해 외환 시장에 개입함
 - 타국의 중앙은행 및 국제금융기구와의 거래를 위해 외환 시장에 개입함
 - 환율변동에 영향을 줄 필요가 있을 때 외환 시장에 개입함

2. 국제수지

가. 국제수지의 성격

1) 국제수지의 개념

일정 기간 동안 한 나라의 거주자와 외국의 거주자들 사이에 발생한 모든 경제적 거래를 체계적으로 기록한 것

- 일정 기간
 - 일반적으로 1년을 기준으로 함
- 거주자
 - 개인이나 법인의 주된 경제활동이 어느 국가에서 발생했는가에 따라 결정됨
- 모든 경제적 거래
 - 한 나라 국민경제에 영향을 주는 모든 대외거래를 말함
- 체계적인 기록

2) 국제수지표의 개념

- 자기 나라와 교역국 사이에 발생한 모든 국제경제거래를 일정기간에 걸쳐 체계적으로 기록한 통계표

3) 국제수지표의 구성

- 경상수지

- 자본수지
- 준비자산 증감 항목
- 기초수지
- 종합수지

4) 국제수지표의 구성

가) 경상수지

- 상품이나 서비스를 사고파는 일상적인 대외 거래의 결과로 발생하는 외화의 수입과 지급의 차이
- 상품수지
 - 대외 거래 중 가장 기본적인 거래
 - 가공용, 운수 조달, 상품 수리, 비화폐용, 일반 상품 등
- 서비스수지
 - 모든 서비스 거래
 - 운수 · 여행 · 통신 서비스, 보험 서비스, 특허권 사용료, 사업 서비스, 정부 서비스, 기타 서비스
- 소득수지
 - 급여 및 임금, 투자소득, 노동비, 금융자산, 부채 등
- 경상이전수지
 - 거주자와 비거주자 간에 아무런 대가 없이 무상으로 주고받는 외화 수취와의 지급 차이
 - 자선단체 기부, 무상원조 등

나) 자본수지

구분	내용
자본수지	외국으로부터 빚을 얻어 오거나 외국에 돈을 빌려 주는 등 외국과의 자본거래의 차이
투자수지	민간기업, 금융기관, 정부의 대외 금융자산 또는 부채의 소유권 변동과 관련된 거래 상황
기타 자본수지	

다) 준비자산 증감항목

- 중앙은행의 준비자산 변화만을 기록하는 것

라) 기초수지

- 경상수지와 투자수지를 합한 것
- 장기적인 결제능력을 나타낸 지표

마) 종합수지

- 일정 기간 동안 외국과의 무역에서 발생한 상품과 서비스의 수출입 등과 같은 경상거래와 자본거래의 결과를 종합적으로 반영함

나. 국제수지와 국민경제

1) 국제수지 균형과 국민경제

가) 한 국가경제에서 외화의 수입과 지출을 유지하는 것이 바람직함

나) 국제수지 흑자

- 종전보다 더 많은 상품을 생산하여 고용증대 및 국민소득이 증가함
- 국가 경제의 건실한 운용이 가능함
- 생활수준이 향상됨
- 국내 통화량이 증대됨
 - 정부의 통화관리가 어려워짐
 - 교역상대국과 통상마찰을 야기함

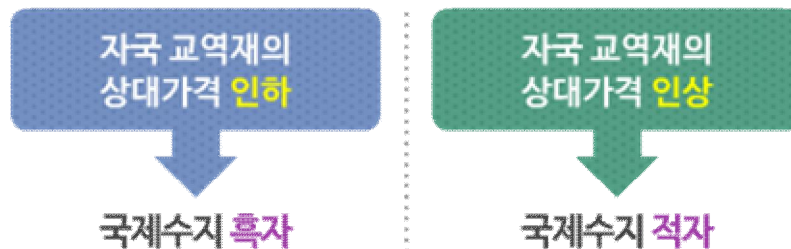
다) 국제수지 적자

- 국제수지 흑자의 정반대 영향을 받음

다. 국제수지의 조정

1) 국제수지의 결정요인

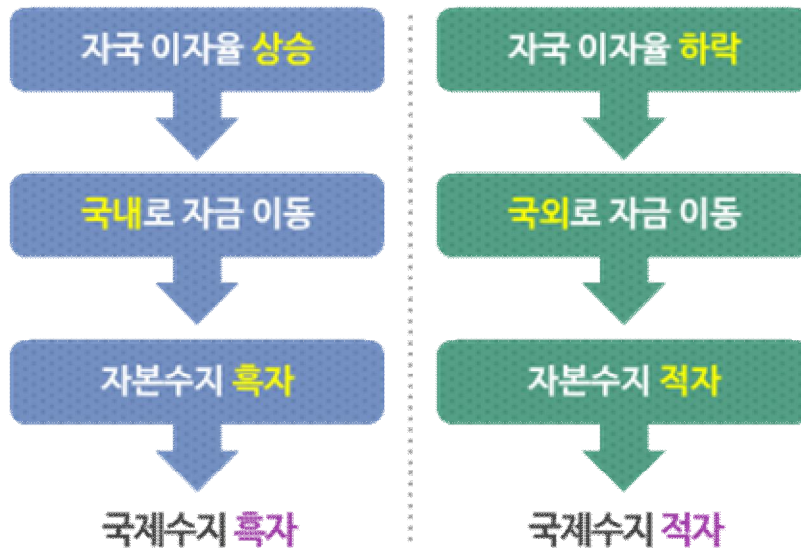
- 교역재 상대가격의 변화



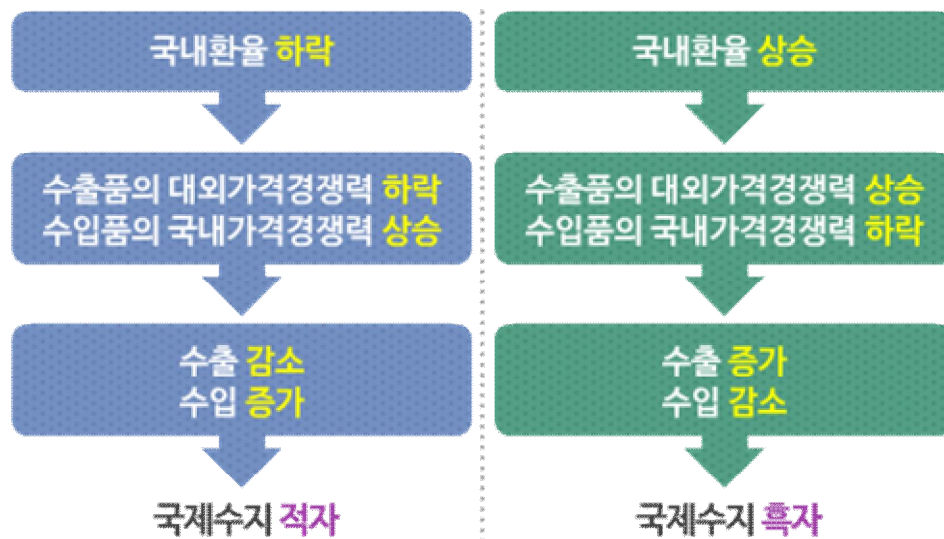
- 일국의 소득 변화



- 이자율의 변화



- 환율의 변화



- 국내경기동향



- 국제수지 조정정책

- 한 나라의 대외 거래에 있어서 수취와 지급의 총괄적인 집계인 국제수지가 균형 상태를 벗어났을 때, 정부의 직접적인 통제 정책이나 재정 · 금융정책을 통해 조정하는 것

- 재정 · 금융정책

- 환율을 그대로 두면서 유효수요의 관리를 통해서 국제수지의 불균형을 조정하려는 정책

- 재정정책

- 일국의 총수요 수준에 기초를 둠
- 정부의 조세정책이나 정부 지출 규모의 조정을 통해 국내의 총수요 수준을 변화시켜 국제수지 균형을 유지하는 정책

- 금융정책

- 통화정책을 통하여 국제수지의 균형을 유지하려는 정책

[예]

통화 강국이나 정부가 이자율이나 지급준비율의 조정

- 외환정책

- 환율의 조정을 통해 국제수지의 불균형을 조정하는 수단
- 환율 조정은 수출입 가격에 영향을 미침

- 무역정책

- 국제거래 중 재화의 수출입을 직접적으로 규제하여 국제수지를 조정하려는 수단

- 소득정책

- 정부가 국내 물가의 안정을 도모하기 위해 노동, 자본, 토지 등의 요소에 대한 가격과 기업 이윤 등의 소득을 일정한 가이드라인을 설정하여 직접 통제 · 조정하는 것

3. 국제통화제도

가. 국제통화의 성격

- 1) 국제통화의 개념
 - 범세계적으로 자유롭게 통용되고 있는 통화
 - 무역과 투자 등의 국제거래에 이용되는 화폐
 - 정부와 기업의 유동성 준비로서 사용되는 화폐
- 2) 국제통화의 조건
 - 통화 발행국이 경제적으로 큰 규모를 가져야 함
 - 통화운용, 기타 통화로의 교환이 가능하도록 자유롭게 발달한 금융시장이 존재해야 함
 - 통화의 가치에 대한 국제적 신임이 필요함

나. 국제통화제도의 성격

- 1) 국제통화제도의 개념
 - 협의의 개념
 - 국내 화폐의 발행 및 관리에 관한 제도적인 체제
 - 국제통화를 규제하는 제반 제도, 정책 및 활동 등을 지칭함
- 2) 국제통화제도의 목적
 - 각 국가간의 교역 확대, 균형성장, 국제적 완전고용의 달성
 - 실질소득의 증대, 세계경제의 발전 촉진
- 3) 국제통화제도의 문제 영역
 - 외환, 금융 또는 결제와 관련된 국제 간의 제도적 문제가 중심임
- 4) 국제통화제도의 기능
 - 국제유동성의 공급
 - 국제수지의 조정
 - 각 국가간의 국제수지 불균형을 균형의 상태로 복귀시키는 조정 기능

다. 국제통화제도의 변천

- 1) 금본위제도(Gold Standard System)
 - 일국의 통화가치가 금의 일정량에 의해 정해짐
 - 금과의 자유로운 태환이 보장되는 고정환율제
- 2) 브레튼우즈체제(1946~1971년)
 - 미국의 달러화를 기축통화(Key Currency)로 하는 금환본위제(Gold-Exchange Standard System)
 - 미국의 달러화만이 금과의 일정한 교환비율을 유지하고, 기타 통화는 달러화와의 평가를 통해 금에 간접적으로 연계시키는 제도
 - 기축통화(Key Currency)

- 국제 간의 무역이나 금융거래 결제 및 무역 준비금으로 사용하는 통화

3) 스미스소니언 체제(1971~1973년)

- 1971년 12월 워싱턴의 스미스소니언 박물관에서 달러화의 금태환 정지발표로 야기됨
- 국제금융체제의 혼란 수습을 위해 선진 10개국 재무장관과 중앙은행 총재가 회동하여 협정을 체결한 것임

4) 킹스턴 체제(1973~현재)

- 1976년 자메이카 킹스턴에서 열린 IMF 잠정위원회에서 각국이 독자적인 환율 제도의 채택을 결의함
- 1977년 9월 IMF 연차총회에서 채택함

4주차 1차시 : 국제무역환경 I

[학습 내용]

1. 국제무역환경의 특성
2. GATT와 국제무역질서
3. WTO 체제의 출범과 다자 간 무역 체제
4. 국제무역규범

[학습 목표]

1. 국제무역환경의 특성을 설명할 수 있다.
2. GATT와 국제무역질서를 설명할 수 있다.
3. WTO 체제의 출범과 다자 간 무역 체제를 설명할 수 있다.
4. 국제무역규범에 대해 설명할 수 있다.

1. 국제무역환경의 특성

가. 요점

- 1) GATT
- 2) UR
- 3) WTO

나. 국제무역환경의 특성

- 1) 글로벌화 경향
- 2) 지역주의 강화
- 3) 세계경제의 다극화 현상 다자 간 및 쌍무 간 국제협력주의 확산
- 4) 기술 및 지식의 중요성 증가
- 5) 정치적 측면
 - 내전 종식으로 인한 경제중심의 국제정치질서 모색
- 6) 경제적 측면
 - 다양한 지역 경제 협력 기구 발족
 - UR 협상 타결
 - 각국의 경제적 이기주의 강화 경향
 - 뉴라운드의 대두

2. GATT와 국제무역질서

가. 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)

- 1) 1930년대 초 세계 대공황
 - 많은 국가들이 보호무역 장벽을 설치하여 폐쇄적 · 배타적 경제정책을 수행함
 - 보호무역 장벽
 - 고관세, 수출입 제한, 외환관리 실시 등
 - 2차 대전 발발의 주요 원인임
- 2) 1946년 자유무역 촉진 국제경제기구 출범
 - 취지
 - 자유무역을 통한 세계 교역의 증대
 - 인류의 공존 · 공영
 - 후생 증진
- 3) 일반 원칙
 - 자유무역주의
 - 무차별주의
 - 다자주의
- 4) 성격
 - GATT 자체는 협정이었지만 사무국에서 무역정책 업무를 수행함
- 5) GATT의 운용
 - 'Round'라는 정기적인 회의에 의해 운영됨
- 6) 구체적인 GATT의 다자 간 무역협상
- 7) 제1차 제네바 라운드~제5차 딜론 라운드
 - 두 나라 간 주요 품목을 중심으로 쌍무적인 관세 인하 교섭
 - 결정된 관세율을 전 가맹국에 무차별 적용
- 8) 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)의 현황

횟수	명칭	참가국	협상 기간	양허 품목 수	평균관세 인하율	주요 내용
1	일반적 관세교섭	23	1947. 04 ~ 1947. 10	45,000	불명	• 최초의 관세 인하 협상 • 국별/품목별 협상 방식 채택 • 2국간 교섭 동시 진행
2	일반적 관세교섭	32	1949.04 ~ 1949. 10	5,000	불명	• GATT 기존 회원국과 11개 신규 가입국 간 교섭 • 국별/품목별 협상 방식

횟수	명칭	참가국	협상 기간	양허 품목 수	평균관세 인하율	주요 내용
3	일반적 관세교섭	34	1950. 09 ~ 1951. 04	8,000	불명	- GATT 기준 회원국과 7개 신규 가입국 간 교섭 - 국별/품목별 협상 방식
4	일반적 관세교섭	22	1956. 01 ~ 1956. 05	3,000	불명	국별/품목별 협상 방식
5	딜론 라운드	23	1961. 05 ~ 1962. 07	4,400	7%	EEC의 공동관세 설정에 따른 관세양허 교섭
6	케네디 라운드	56	1964. 05 ~ 1967. 06	30,000	35%	- 미국과 EEC 간의 관세장벽 제거 목표 - 일괄인하방식 채택(예외품목을 제외한 대상 품목에 대해 일정관세 인하폭 일괄 적용)
7	동경 라운드	99	1973. 09 ~ 1979. 04	27,000	33%	1971년 스미소니언 합의에 따라 출범 - 조화인하방식 채택(기존 관세율이 높을수록 큰 폭의 인하율 적용) - 비관세장벽을 위한 협정(MIN) 제정 - 개도국에 대한 우대 및 의무 규정 - 일관특혜관세제도(GSP) 합법화

횟수	명칭	참가국	협상기간	양허품목수	평균관세인하율	주요내용
8	우루과이라운드	117	1986. 09 ~ 1993. 12	농산물, 섬유류, 서비스	단계적 조정	- 강력한 WTO의 설립으로 다자무역 체제 강화 - 공산품 관세 인하 및 비관세장벽 완화 - UR협상 이전에 비해 1/3이상 관세 인하 - 농산물, 섬유류, 서비스 무역, 지적 재산권 투자 관련조치 규범 마련 - 분쟁해결 절차 및 규칙(DSU) 합의
9	도하협상 (도하아젠다)	145	2001.01 ~	농산물, 공산품, 서비스, 통상규범 환경 및 신통상 의제	단계적 조정	- 일괄타결방식 - 농산물, 농산물을 제외한 나머지 상품, 서비스 시장 개방 - 반덤핑, 지역협정, 분쟁 해결에 대한 기존의 WTO 협정 개선 - 관세행정 개선을 추구하는 무역 원활화, 환경, 개발, 지적 재산권 등

나. GATT 공과

자유공정무역과 세계무역의 획기적 확대에 기여함

다. GATT 체제의 약화원인

1) 외생적 요인

- 선진국들의 경기 침체(저성장, 고실업)
- 석유파동

- 신흥 공업 제국의 경제성장과 선진국들의 산업구조조정 실패
- 2) 자체의 내부적인 결함
 - 의사결정 권한의 제약
 - 집행력 결여
 - 가입국의 의무 불이행에 대한 효과적인 대응능력 부족
 - 첨단기술 제품과 서비스 등 새로운 무역에 대한 적절한 규범을 제시하지 못함

라. UR의 진전과 결과

- 1) UR의 추진배경
 - 1986년 9월 UR 공식 출범
 - 1990~2000년대의 국제 교역질서의 강화를 위해 우루과이의 푼타델에스테(Punta Del Este)에서 공식 출범함
 - 1996년 12월 15일 공식 종결
 - 신 GATT 체제의 WTO 체제 출범
 - 향후 국제무역질서를 더욱 효과적으로 규율하기 위해 세계무역기구(World Trade Organization : WTO)를 신설하는데 합의함
 - 첨단기술산업, 서비스 산업, 농산물, 지적소유권 보호 문제 등을 협상 대상에 포함시킴
 - 서비스무역, 지적 소유권, 농업무역의 국제적 틀을 마련함

3. WTO 체제의 출범과 다자 간 무역 체제

가. WTO의 성격

- 1) 개요
 - 모든 교역 분야에서 자유무역의 질서를 확대 · 강화하고 제도화하기 위한 목적으로 출발한 국제법 인격이 부여된 국제기구
 - 우루과이라운드 협정을 이행하는 기구
 - GATT의 무역 관련 문제점 중 구속력을 강화함
- 2) WTO의 주요내용
 - 공산품의 관세 인하와 시장 개방 확대
 - 농산물 교역에 대한 다자 간 협정 채택
 - GATT 규범의 명료화와 교역의 공정성 제고
 - 서비스 교역에 대한 새로운 다자 간 규범의 도입
 - 지적 재산권 보호의 무역 체제 편입 등

나. WTO의 운영원칙과 기능

- 1) WTO운영의 4대 기본원칙
 - 최혜국 대우의 원칙

- 회원국은 한 국가에 부여한 대우보다 불리하지 않은 대우를 다른 회원국에게 무조건적으로 부여함
- 내국민 대우의 원칙
 - 회원국은 내국민에게 부여한 대우와 동일한 대우를 회원국의 외국인에게도 부여함
- 시장접근 보호의 원칙
 - 회원국은 외국인이 국내에 재화나 서비스를 공급함에 있어서 관세나 조세를 제외한 일체의 제한을 두지 말아야 함
- 투명성의 원칙
 - 무역에 관하여 시행되는 국가기관의 법규나 행정조치는 합리적이고, 예측 가능해야 함
 - 이유 고지, 자료 공개 등

2) WTO의 기능 다섯 가지

- WTO 협정 및 다자 간 협정의 이행 · 운영을 관리하고, 그 목적을 증진 시킴
- 다자 간 무역협상을 위한 토론 장소를 제공함
- 분쟁해결기구를 통하여 국가 간의 무역분쟁을 해결함
- 각국의 무역정책을 감시하고 평가하는 무역정책기구를 운영함
- 세계경제정책 결정의 일관성을 위해서 IMF, IBRD 등과 협력함

다. WTO의 특징

1) WTO의 특징

- 규범성
 - 법의 지배를 강화하고 있음
 - GATT 체제와는 달리 회원국의 협약 불이행에 대해 분쟁 해결 절차를 통해 강력한 제재를 가할 수 있게 함
- 포괄성
 - 과거 GATT 체제하에서 배제되어왔던 서비스 교역, 지적 재산권 분야를 포함
 - 물품 교역 분야에서 사각지대였던 농업, 섬유 분야를 체제에 포함
- 진보성
 - 관세를 포함한 모든 무역 장벽을 획기적으로 축소 · 철폐하고 무역정책 검토기구에서 각국의 교역 정책, 관행을 주기적으로 감시함
 - 국경 없는 교역(Borderless Trade)의 획기적 진전을 이룩함
- 발전단계별 고려
 - 개도국에 대해 상응하는 협약 시행 유예기간을 부여함

2) WTO 체제의 특징

- 세계 각국의 시장 개방 확대 조치
- 공정하고 명료한 무역규범 마련
- 규범 위반에 대한 제재 강화
- 효과적인 분쟁 해결 절차 마련

라. DDA 협상의 배경과 의제

1) DDA 협상의 배경

- 2002년 세계무역기구(WTO)에서 진행하고 있는 새로운 다자 간 무역협상을 의미함
- 2001년 11월 농산물과 서비스 분야의 시장 개방과 관련하여 카타르의 수도 도하에서 DDA 협상 출범을 선언함

2) DDA 협상의 의제

- 농산물 및 서비스 시장의 추가 개방
- 공산품과 임·수산품의 시장 개방
- 무역규범의 개정
- 무역과 환경, 무역과 투자, 무역과 경제정책, 정부조달의 투명성, 무역 원활화
- 포도주의 지리적 표시 보호
- 개도국의 경제개발 지원

4. 국제무역규범

가. 뉴라운드의 개념

1) 개요

- 1994년 4월 15일 모로코의 휴양도시 마라카시에서 UR 다자 간 무역협상의 결과를 구체화하는 최종 서명을 하기 위해 참가한 각국의 각료들이 UR 이후의 새로운 의제를 논의함
- 4R
 - 환경, 노동, 기술, 경쟁정책을 무역에 연계함



나. 4R

1) 그린라운드(GR : Green Round)

- 지구환경보전과 개발의 양립을 목적으로 하는 라운드
- 세계 환경보호의 관점에서 새로운 국제무역·비즈니스 규범을 정립하려는 시도로 추진함

2) 블루라운드(BR : Blue Round)

- 저임금이나 아동 근로자, 죄수 노동자를 이용하여 값싼 제품을 만들어 수출하지 말 것을 요구하는 라운드
- 근로자의 권리를 국제 기준에 맞춰 보장하지 않는 국가에 대해 무역 규제를 취한다는 내용임
- 국제무역 체제와 국제적으로 인정될 수 있는 노동기준 사이에 연결고리를 마련하자는 다자 간 논의를 총칭함

3) 경쟁라운드(CR : Competition Round)

- 각 국의 시장구조와 기업경영관행의 차이를 없애 경쟁조건을 평준화하자는 라운드
- 국제무역 및 기업활동에서 공정경쟁을 조장하고 촉진시키기 위해 외국인 기업들에게 내국인 대우를 해줌
 - 내국인 기업 보호적인 유통구조, 사업 관행 · 부패 등을 철폐함

모든 국가들의 시장조건 선진화 및 표준화를 주장함

4) 기술라운드(TR : Technology Round)

- 기술개발정책에 대한 세계적인 규칙을 정하기 위한 라운드
- 개도국이 선진국과의 기술격차를 따라잡기 위해 기술개발정책을 강화하는 것을 선진국이 막으려는 다자 간 협상

다. 기타 신국제 무역협상

1) 투자협정(투자라운드)

- 광범위한 투자의 정의와 투자에 대해 안전한 보호를 보장함
- 투자자의 대우와 관련하여 구속력 있는 내국민 대우와 최혜국 대우를 보장함
- 분쟁 해결에 있어서 투자자가 국가를 상대로 직접 소송을 제기함
- EU, NAFTA 등 지역 경제 통합기구 하에서 역내 국가 간에 부여하는 특혜 대우의 범위를 축소 · 제거함

2) 인터넷 라운드(사이버 라운드, Cyber Round)

- 인터넷을 통한 전자상거래를 자유화하고 관세를 없애기 위한 다자 간 협정 체결
- 21세기 세계무역질서를 규율 할 새로운 무역 라운드
- 밀레니엄라운드 이슈 중 하나로 부각됨

3) 디자인 라운드(DR : Design Round)

- 디자인을 보호하고자 하는 국제적 차원의 논의

4) 부패 라운드(Corruption Round)

- WTO 체제를 형성하는 과정에서 명명됨
- 국제거래에서 부패행위를 방지하고 공정한 경쟁질서를 보장하기 위한 다자 간 협상과 규범의 형성 과정을 의미함
- 대외무역 및 투자활동에 종사하는 국제기업들에게 급격한 해외 사업 환경의 변화를 의미함

4주차 2차시 : 국제무역환경 Ⅱ

[학습 내용]

1. 경제통합
2. OECD와 UNCTAD

[학습 목표]

1. 경제통합을 설명할 수 있다.
2. OECD와 UNCTAD를 설명할 수 있다.

1. 경제통합

가. 요점

- 1) 경제통합
- 2) OECD

나. 경제통합의 개념과 유형

- 1) 경제통합의 개념
 - 가) 일국 내의 거래와 동일한 상황을 추구하려는 형태를 의미함
 - 경제통합을 이룩한 역내국에 대해서 무역, 산업, 금융 등의 여러 분야에서 상호간의 무역장벽조치를 완화 · 제거함
 - 나) 역내국과 역외국 입장에서의 경제통합임
 - 역내국의 입장
 - 역내국 간에 경제교류의 증대 등 경제적 힘을 결집함 : 역외국에 대한 대외교섭력을 행상이 가능함
 - 역외국의 입장
 - 경쟁 조건의 악화를 가져오는 지역통합 체제들 간의 새로운 보호무역주의 움직임
- 2) 경제통합의 유형
 - 자유무역협정(Free Trade Area)
 - 통합에 참가한 각 가맹국 상호 간에는 상품 이동에 대한 일체의 무역제한 조치를 철폐하여 역내에서는 자유무역을 보장함
 - 역외의 비가맹국에 대해 각국이 독자적인 관세정책 및 무역제한 조치를 취하는 형태
 - 관세동맹(Customs Union)
 - 자유무역지역에서 나아가 역외 공동 관세를 부과하는 형태
 - 공동시장(Common Market)
 - 관세동맹이 발전하여 역내 제국 간에는 생산요소의 자유이동이 보장되고 있는 형태
 - 가맹국 상호 간에 재화, 노동, 자본과 같은 생산요소의 자유이동 보장 및 역외 비가맹국에 대한

각국의 공동 관세제도를 채택함

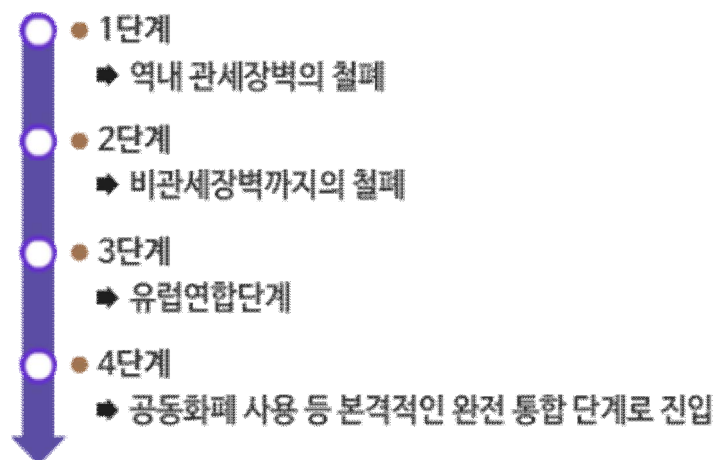
- 경제동맹(Economic Union)
 - 역내 국가들 간에 상품과 생산요소의 자유로운 이동뿐만 아니라 금융, 재정, 운수, 통신, 사회복지 등의 여러 분야에 걸쳐 통합되는 형태

다. 경제통합의 경제적 효과

- 1) 정태적 효과
 - 내국 간의 교역 창출 효과(교역량 확대 효과)
 - 교역 전환 효과(교역상대국 전환 효과)
- 2) 동태적 효과
 - 장기적 측면에서 역내 국가들의 경쟁력 제고 효과
 - 각 국가의 수출시장 확대
 - 제품 생산 및 유통상의 규모의 경제 발생
 - 경쟁의 증대
 - 직접투자의 활성화 / 경영 합리화
- 3) 동태적 효과 – 자유무역 측면의 동태적 효과
 - 경제통합이 이루어지면 역내의 시장이 하나로 커지므로 큰 시장이 형성됨
 - 역내국들 간에 자유무역이 성립함으로써 상호 경쟁을 통해 효율성이 확대됨
 - 여타 역내국과의 접촉이 많아져 기술정보 등을 획득할 기회가 확대됨
- 4) 동태적 효과 – 보호무역 측면의 동태적 효과
 - 경제공동체를 설립 공동의 경제 영역을 설정함
 - 비가맹국들과의 특정 부문을 보호하고 경제정책을 상호 조정하는 공동정책을 추구함

라. 세계의 주요 경제통합

- 1) 유럽연합(European Union)
 - 유럽의 정치 · 경제통합을 실현하기 위해 1993년 11월 발효된 마스트리히트조약에 따라 출범한 기구
 - 발전 단계



2) 북미자유무역협정

- North America Free Trade Agreement(NAFTA)
- 1994년 탄생한 자유무역협정



3) 아시아 태평양 경제협력체

- Asia Pacific Economic Cooperation(APEC)
- 1990년 미국, 한국, 일본, 호주 등 21개 태평양 연안의 국가들이 결성한 경제협력체

4) 중남미통합연합

- Latin American Integration Association(LAIA)
- 1961년 LAFTA(중남미 자유무역 연합) 회원국들이 1980년 8월 몬테비데오 조약을 통해 발족
- 문제점
 - 회원국 간 경제여건의 차이를 인정함으로써 자유무역 확대를 통한 경제통합의 성공 가능성이 낮음
 - 일부 회원국의 과중한 외채 부담
 - 국제수지불균형

마. 우리나라의 FTA 추진 배경과 현황

1) 추진 배경

- 우리 상품의 수출경쟁력을 유지하고 안정적인 해외시장을 확보함
- 기존 수출시장을 유지하고 새로운 시장에 진출하기 위해 FTA 확대가 요구됨
- 능동적인 시장 개방과 자유화를 통해 국가 전반의 시스템을 선진화하고 경제체질을 강화함



2. OECD와 UNCTAD

가. 경제협력개발기구(OECD)

1) 개요

- Organization for Economic Cooperation and Development

- 1961년 9월 30일 국제경제기구 OECD 설립
 - 2차 대전 직후인 1947년 유럽 부흥을 목적으로 미국이 구상한 '마셜플랜'에 따라 결성된 유럽경제협력기구(OEEC)를 토대로 함
 - 서유럽 18개국과 캐나다, 미국 등 자본주의국가들을 중심으로 설립
- 선진국 중심으로 구성함
- 세계경제의 흐름을 주도하는 세계경제 운용의 중심체로서의 역할을 함
- 세계 부국(富國) 클럽 또는 선진국 그룹이라고도 함

2) OECD의 목적

- 세계 경제의 발전
 - 경제성장과 고용 증대
 - 생활수준의 향상 도모
- 저개발국 원조 및 경제개발 지원
 - 저개발국의 경제성장 및 경제발전도상의 가맹국, 비가맹국 경제의 건전한 발전에 기여

3) OECD의 기본규약

- 경상 무역 외 거래 자유화 규약
- 자본 이동 자유화 규약

나. 국제연합무역개발회의(UNCTAD)

1) United Nations Conference on Trade and Development

2) 1964년 12월 UN 총회 직속의 상설기관 설립

- 개도국들이 지구의 북반구에 있는 공업국과 남반부에 있는 개도국 간의 경제적 격차, 즉 남북문제의 근본적 개선을 도모하기 위한 상설기구 설치를 강력히 요구함
- 1961년 제16차 UN 총회의 결의로 3년간의 준비기간을 거쳐 설립함

3) 교역조건 악화 문제 해결

- 선진국과 후진국 간의 무역 격차로 인해 가격 등의 교역조건 면에서 후진국을 분리함
 - 선진국 : 공산품 수출
 - 후진국 : 1차 산품 수출
- 선진국이 후진국의 수출상품을 보다 많이 구매하도록 촉구하는 기구임

4) 목적

- 원조보다는 무역을!

5) 성과

- 남북문제의 원만한 해결로 세계무역발전에 기여함

5주차 1차시 : 국제경영의 성격 I

[학습 내용]

1. 국제경영의 개념과 특성
2. 기업의 글로벌화

[학습 목표]

1. 국제경영의 개념과 특성을 설명할 수 있다.
2. 기업의 글로벌화를 설명할 수 있다.

1. 국제경영의 개념과 특성

가. 요점

- 1) 국제경영
- 2) 본사국 중심주의
- 3) 현지 자회사 중심주의
- 4) 지역별 중심주의
- 5) 글로벌 중심주의

나. 국제경영의 개념

- 1) 2개국 이상에서 이루어지는 경영관리 활동
- 2) 재화, 서비스, 자본, 인력, 기술 등을 대상으로 국경을 초월함
- 3) 국제경영의 '경영'이란?
 - 일반적인 두 가지 관점
 - 국가 간의 경계를 의미하는 '국경선의 개념'
 - 경영의 주체인 조직체 중 '정부가 영리조직의 하나'로서 참여함

다. 국제경영의 효용(3요소)

- 1) 기술의 지리적 확산
 - 국가 간의 지리적 격차 축소
 - 기술 수준의 보편화
- 2) 다양한 제도의 개발
 - 국가별 성격에 맞는 다양한 제도의 개발에 기여함
- 3) 글로벌 경쟁상황의 유발
 - 국제경영의 발달은 국제 또는 지역 시장의 경쟁상황을 자연적으로 국제화시킴

- 주로 지역 시장을 대상으로 활동하는 기업들도 세계적인 대기업들의 도전에 대응해야 하는 글로벌 경쟁상황에 돌입함

라. 국제경영의 고려요소

- 1) 국제경영은 글로벌 환경이라는 폭넓은 영역에서 이루어지는 활동
 - 개별 국가나 지역의 지리, 역사, 정치, 법률, 경제 및 문화를 포함하는 제반 분야의 영향을 의식해야 함
- 2) 지리, 역사, 정치, 법률, 경제, 문화와 관련된 모든 분야
 - 환경에 대한 태도를 결정하는 데 중요한 고려 요소임
 - 국제경영을 실현하고자 하는 모든 기업들에게 글로벌 시장에서 그들의 재화나 서비스를 생산 · 판매하려 할 때 고려해야 함

마. 국제경영관리의 방향

- 1) 경영자의 국제경영전략상의 태도에 따른 4가지 방향
 - 단일민족 중심주의 또는 본사국(본사) 중심주의(Ethnocentrism)
 - 현지국 중심주의 또는 현지 자회사 중심주의(Polycentrism)
 - 지역별 중심주의(Regionalism)
 - 글로벌 중심주의(Globalism)
- 2) 단일민족 중심주의 또는 본사국(본사) 중심주의 (Ethnocentrism)
 - 자재 조달, 생산, 마케팅, 인사, 연구개발 등 해외 사업들의 활동과 관련된 모든 의사결정의 기본 철학이 본사의 가치와 이익 하에 본사 중심으로 이루어지는 형태
 - 국제화 수준이 낮은 수출 기업들이 많이 채택함
- 3) 현지국 중심주의 또는 현지 자회사 중심주의(Polycentrism)
 - 해외 사업활동과 관련된 의사결정에 있어서 정치, 경제, 사회, 문화 등 각 현지국의 독특한 특성이 최대한 반영되도록 회사의 의사결정의 기본 철학이 현지 자회사 중심으로 이루어짐
 - 초기 단계의 다국적기업들이 많이 채택함
- 4) 지역별 중심주의(Regionalism)
 - 지역별로 북미, 유럽, 아시아 등 지역별로 지역 본사제를 도입함
 - 각 지역특성에 적합한 경영정책을 수립하는 형태
 - 후기 단계의 다국적 기업(다지역 기업)들이 많이 채용함
- 5) 글로벌 중심주의(Globalism)
 - 회사의 모든 의사결정에 있어서 지리적, 민족적 선입관을 버리고 상황에 맞게 글로벌 전략 시스템으로 의사결정을 하는 형태
 - 글로벌기업들이 많이 채택함

2. 기업의 글로벌화

가. 글로벌화의 개념과 촉진 요인

1) 글로벌화의 개념

- 국제화된 경제활동 위에 기능적 통합 요소를 가미함으로써 세계시장이 단일화되어 가는 현상을 의미함
- 국경 없는 세계가 등장함을 의미함
 - 국가 간의 자원 이동에 있어서 장벽이 점차 낮아짐
 - 국가 간의 상호의존도는 점차 높아짐
- 지구 전체를 하나로 통합하는 과정임

2) 글로벌화의 촉진 요인

- 2차 세계대전 이후 지구촌을 갈라놓았던 동서양 진영의 이념과 체제 경쟁이 구 소련의 붕괴와 독일 통일로 마감됨
- 정보통신혁명과 교통 체계의 발전으로 세계가 하나의 생활단위가 됨
- 시장경제의 확산
 - 전 세계를 가난과 궁핍으로부터 벗어날 수 있게 함
 - 전 세계를 무한 경쟁의 무대로 만들
- 세계 사회가 해결해야 할 중요한 쟁점
 - 어떤 한 국가, 어느 한 지역의 힘으로 풀 수 없는 지구촌 전체의 이익과 관련되는 문제들
 - 경제적, 정치적, 문화적 상호의존성의 심화
- 무역 장벽과 외환규제의 완화는 세계경제 속에서 개별 국가 간의 상호의존성을 높임
- 세계적인 네트워크를 가지고 있는 다국적기업들의 사업 형태 자체가 세계경제의 상호의존도 증가를 유도

나. 기업 글로벌화의 개념과 동기

1) 기업 글로벌화의 개념

- 기업 활동이 세계의 여러 나라로 확대되어 가는 과정
- 기업이 국제경쟁력을 향상시킴으로써 세계 일류 수준으로 변화되어가는 과정
- 시장의 다변화, 제품의 다양화 및 기업 활동의 다각화

2) 기업 글로벌화의 개념 - 기업의 글로벌화가 내포하는 의미

- 기업 활동의 지리적 범위 확대
- 국제사업의 다각화
 - 세계에서 여러 가지 사업을 동시에 수행할 수 있을 정도로 사업 범위가 확대됨
- 기능 범위의 확대
 - 기업이 세계 어느 곳이든지 가장 효율적인 국가에서 경영활동을 수행할 수 있도록 됨
- 기업의 새로운 국가, 사업 및 기능 활동에 대한 참여 방식의 다양화
 - 수출, 해외직접투자, 국제계약 형태 등

3) 기업 글로벌화의 동기

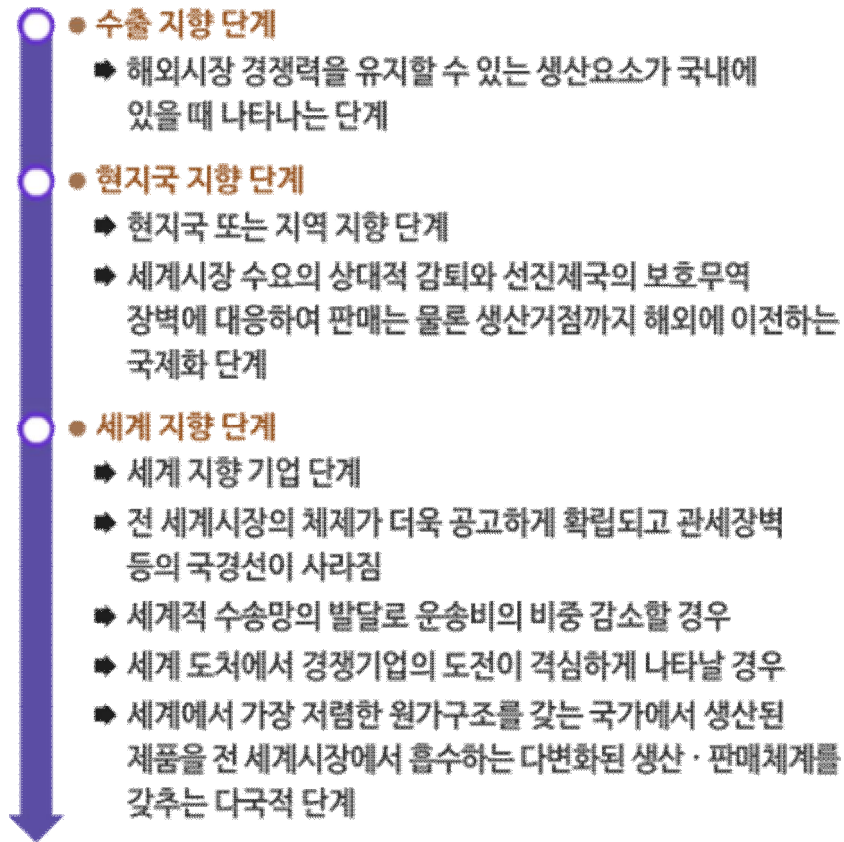
- 시장의 불안정과 위험을 감안한 투자수익률이 국내보다 해외가 더 높은 경우
- 현지국 기업이 가지지 못한 독점력을 뒷받침하는 경쟁적 우위를 갖추고 있을 경우
- 국내 산업의 동종 확장이 경쟁자나 독점금지법에 의해 차단되는 것을 회피하고자 할 경우
- 기술 우위 경쟁에 있어서 해외에서 혁신 제품을 직접 생산하여 경쟁적 우위의 잠식을 막고자 할 경우
- 기업의 위험분산 욕구(안정적인 투자의 구성) 증대
- 주주의 이익 극대화, 이외의 비경제적 동기들
 - 우연한 자극
 - 새로운 기회
 - 경쟁 위협
 - 매출원가의 증가
 - 시장점유율 확대
 - 경영자의 태도
- 불완전한 국제 경쟁에서 노동자, 자본, 노하우들을 국제 간에 효율적으로 이동시켜 글로벌 최적 자원배분을 모색할 경우

다. 기업 글로벌화의 과정

1) 개요

- 국내 기업이 현실적 문제로 인해 글로벌화 되어가는 과정
- 정치나 법률 측면에서 각국 별로 제도가 설정됨
- 오늘날 경제나 기업 경영에 있어서 국경 없는 또는 국적을 초월한 글로벌 세계가 실현됨

2) Ansoff의 기업의 글로벌화 과정 3단계



5주차 2차시 : 국제경영의 성격 Ⅱ

[학습 내용]

1. 글로벌화와 국제화
2. 국제경영과 국제기업

[학습 목표]

1. 글로벌화와 국제화를 설명할 수 있다.
2. 국제경영과 국제기업을 설명할 수 있다.

1. 글로벌화와 국제화

가. 요점

- 1) 국제화, 현지화
- 2) 수출기업
- 3) 다국적기업, 다지역기업
- 4) 글로벌기업
- 5) 무국적기업

나. 글로벌화와 국제화

- 1) 국제화
 - 국경을 초월한 경제활동의 지리적 확장
 - 국경의 개념이 점차 의미를 잃고 국가 간의 상호의존과 거래, 교류가 심화되는 과정과 관련된 제반 현상
- 2) 글로벌화
 - 국제화된 경제활동 위에 기능적 통합 요소를 가미
 - 세계시장이 단일화되어 가는 현상
 - 국가 간에 차이보다는 인류 공통의 보편타당한 가치가 중시되고 세계가 단일의 공동체로 확산되어 감

3) 국제화 vs. 글로벌화

구분		국제화	글로벌화
기업	활동범위	일국 내에 국한	다수국에 걸쳐서 독자적 내부 영역 구축
	국가와의 관계	국가의 전적인 통제 하에 예속	초국적 지위를 획득하면서 국가와 대등한 위치로 격상
	세계와의 관계	무역을 통한 사회적 관계	해외투자를 통한 생산적 관계
국가 / 세계와의 관계		개방	국내 제도의 조화
세계	구조의 성격	국가 중심의 상호의존 관계	국가 / 기업 공존의 글로벌 체제
	통합메커니즘	무역, 수출입 경쟁	산업글로벌화, 글로벌 경쟁
	통합의 정도	연식 통합	경식 통합

- 국제화
 - 국가 간의 관계에 초점을 맞춤
 - 종전의 국가 단위로 시장이 구성됨
- 글로벌화
 - 지구 전체를 하나로 통합하는 과정
 - 국가 간의 차별성이 떨어져 개별 국가의 개념이 약해짐
 - 국경에 따른 시장 구분의 의미가 없어짐

다. 글로벌화와 현지화

1) 현지화의 개념

- 현지 원자재, 부품 등의 조달을 확대하고, 인력 구성 면에서도 현지인 비중을 확대함
- 투자 기업이 현지에 뿌리를 내리도록 하는 것임

2) 현지화의 일반적 단계



라. 글로벌화와 국제경영

1) 경쟁의 글로벌화

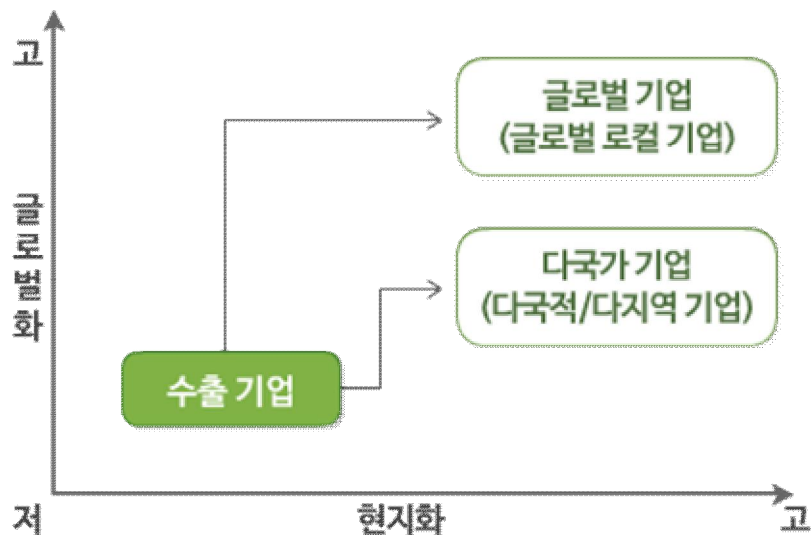
- 글로벌화된 산업에서는 기업의 경쟁 대상이 반드시 그 나라의 국내 기업에 한정되지는 않음

2) 기업의 자원 획득이 국제적 안목으로 이루어짐

- 국경선이 낮아진다고 해서 모든 자원이 다 자유롭게 이동하는 것은 아님
- 기술, 경영 노하우, 브랜드, 자본 등 기업의 통제 하에 있는 자원은 쉽게 국경을 넘어 다님
- 사람, 사회간접자본과 같은 자원은 한 지역에 고정되어 있음

2. 국제경영과 국제기업

가. 국제기업의 유형별 개념



나. 수출기업(Exporting Company)

- 1) 일반적으로 제품을 본국에서 생산하여 해외시장에 판매하는 가장 초보적 단계의 국제경영활동을 수행하고 있는 기업
- 2) 수출활동을 수행하는 순수한 수출기업들은 주로 중소기업들이 대부분임
 - 종합 무역상사
 - 수출 대리상
 - 수출조합
 - 국내 거주 외국 상인

다. 다국적기업(Multinational Enterprise : MNE)

- 1960년대 전후

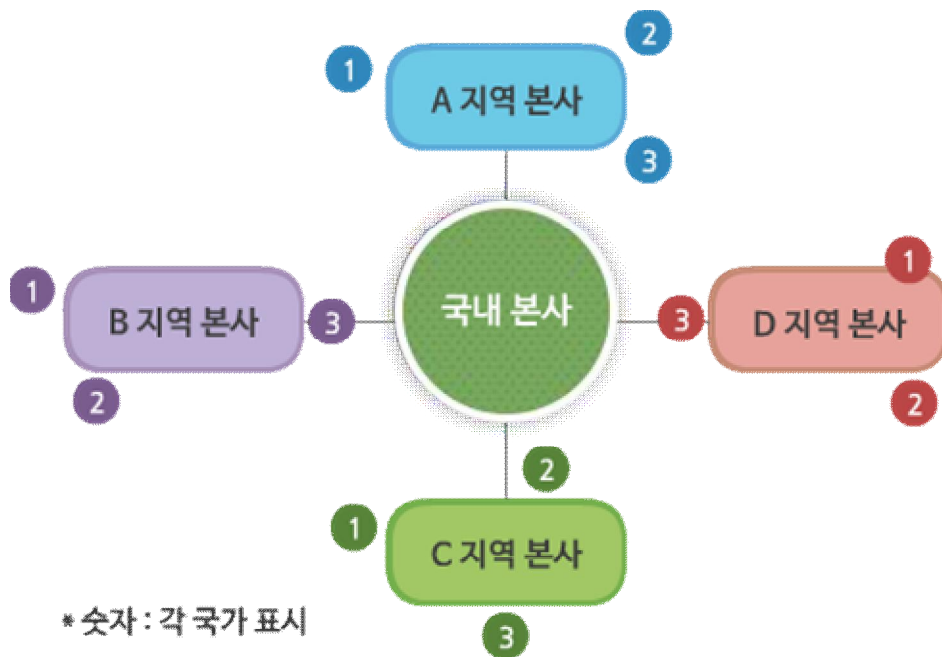
- '다국적기업'이라는 용어가 보편적으로 사용됨
- 내용에 대한 통일적인 견해와 학문적 체계가 수립됨
- 용어의 어원
 - 1959년 말 맥킨지사(McKensey, Co., Ltd.)의 클리(G.H. Clee)와 디시피오(A. di Scipio)가 공동으로 작성한 논문 '세계기업(World Enterprise)의 창조'
- 다국적기업의 정의 기준

구분	내용
기업의 구조적인 기준	• 경영활동 수행 국가 • 소유주의 국적 • 최고경영자들의 국적 구성
기업의 성과 기준	• 해외자산 / 총자산의 비율 • 해외 매출 / 총매출의 비율 • 해외 수익 / 총수익
기업의 형태적인(자세) 기준	• 최고경영자들의 범세계적인 안목과 사고방식 보유 유무



라. 다지역기업(Multilocal Corporation)

- 1) 유럽형 기업
- 2) 전 세계를 하나의 시장으로 간주하여 접근하기보다는 여러 개의 서로 다른 시장의 집합으로 인식함
- 3) 각 개별 시장의 특성에 맞게 접근해 나가는 기업



마. 글로벌기업(Global Company)

- 1) 해외 거점이 각각 확고한 기반을 갖고 있음
- 2) 본사와 해외 거점, 각 해외 거점 간의 연결 관계가 쌍방향으로 더욱 긴밀해지는 형태임
- 3) 현지화된 거점 별 사업의 공유·통합을 통해 세계 산업 성과의 극대화를 추구함
- 4) 글로벌기업화의 영향
- 5) 조달원, 연구개발, 자금조달, 제품 생산, 판매 등 경영상의 모든 활동을 지구 상의 최적지에서 수행하고자 하는 무국적기업, 즉 글로벌기업을 추구함
- 6) 글로벌기업화의 이점
 - 수입금지와 같은 무역 장벽 제거 기능
 - 신기술 개발의 돌파구 마련
 - 어느 특정국가의 정치 문제 회피 가능
- 7) 글로벌 로컬 기업
 - 글로벌화와 현지화 동시 추구
 - 국제적인 생산분업 체제 구축
 - 현지 생산 및 판매 법인을 현지 기업으로 정착시키기 위한 노력을 적극적으로 시도함

6주차 1차시 : 해외시장 진입 전략 I

[학습 내용]

1. 해외시장 선정 전략
2. 해외시장 진입 방법의 유형

[학습 목표]

1. 해외시장 선정 전략을 설명할 수 있다.
2. 해외시장 진입 방법의 유형을 설명할 수 있다.

1. 해외시장 선정 전략

가. 요점

- 1) 수출, 수입
- 2) 국제 라이선싱
- 3) 국제 프랜차이징
- 4) 국제 턴키프로젝트

나. 해외시장 진입의 평가 과정

- 1) 국제기업의 새로운 시장 환경 진입
 - 기업의 목표에 관한 인식
 - 왜 그 시장에 진입하고자 하는가?
 - 그 시장에 진입함으로써 얻으려는 것은 무엇인가?
 - 새로운 시장 환경의 주요한 변수 파악, 시장 진입 장벽, 해당 산업 및 시장의 주요 특성
 - 기업의 내부 자원과 능력에 대해 평가함
 - 평가 결과가 기업의 가치관, 철학 및 전통에 비추어 합당한지를 분석함
- 2) 해외시장 진입을 위한 평가과정



다. 해외 진입시장의 평가와 선택

1) 해외 진입시장 선정에 영향을 미치는 주요 요인



2. 해외시장 진입 방법의 유형

가. 해외시장 진입 방법

1) 개요

- 제품을 포함한 기업의 모든 자원을 해외로 이전시키는 방식
- 수출, 국제계약 형태, 직접투자방식으로 대별할 수 있음

나. 해외시장 진입 방법의 유형

1) 개요



2) 수출 진입 방법

간접 수출	직접 수출
- 자국 소재의 수출 중간상 - 자국 소재의 수출 대리상 - 수출협동조합 - 수출관리 회사	- 수출부 - 해외지점 - 수출 판매원 - 해외 소재 도매상과 대리상

3) 국제계약 진입 방법

- 라이선싱
- 프랜차이징
- 관리계약
- 턴키프로젝트
- 계약제조
- 기타

4) 직접투자 진입 방법

단독 투자	합작 투자
- 신규 설립 - 인수합병	- 신규 설립 - 인수합병

5) 수출

- 국제화 초기 단계에 있는 기업
 - 해외시장에 대한 지식이 부족함
 - 해외 고객의 수요에 대해 잘 알지 못함
 - 정치적 위험과 문화적 차이를 관리하는 능력이 결여됨
- 해외시장 진입은 많은 위험이 존재함
- 수출이란 기본적으로 제품을 국제 간에 이동시키는 방법을 의미함

6) 간접 수출

- 제조업체가 직접 해외 소비자들에게 수출하는 것이 아니라 수출 중개상을 통해 제품을 수출하는 것임
- 해외시장에 대한 개입 정도가 낮은 기업이 적합함
- 기업들이 고정자본을 투자할 필요가 없음
- 기업의 이익이 적으며, 위험과 비용이 낮음
- 장점
 - 추가적인 인력이나 고정자본을 투입하지 않고도 수출 판매 이익을 향유할 수 있음
 - 다른 기업보다 먼저 해외시장에 진입하여 수출 증대와 새로운 수출품목을 추가할 수 있음
 - 전문지식 활용을 통한 상품 판매의 안정성을 추구함
- 단점
 - 해외시장에 대한 지식과 경험 축적에 있어 불리함
 - 경쟁기업에게 해외시장을 빼앗길 가능성 높음
 - 해외시장에서 제품이 판매되는 상황 통제가 불가능함
 - 기업 및 제품의 이미지 상실 가능성이 있음
 - 시장 기회 상실 가능성이 있음

7) 직접 수출

- 제조업체가 국내의 수출 중개상을 경유하지 않음
- 본사의 수출 전담부서나 계열 무역회사를 통해 직접 수입업자나 최종 소비자에게 제품을 수출함
- 직접 수출 방법
 - 해외시장에서 해외 판매 대리인이나 유통업자를 이용하는 방법

해외 판매 대리인	유통업자
제조업체를 대표하는 독립적인 중개상	제조업체 제품에 대한 상표권을 갖는 독립적 상인

- 제조업체가 해외 유통회사에 의존하지 않음
- 독자적인 판매 및 마케팅 전담조직을 설립하는 판매자 회사나 판매지사를 설립 운영하는 방법
- 수출과 관련된 제반 업무를 직접 담당함

· 해외시장에 대한 관여 및 개입이 증가함

· 수출량의 증대와 함께 제조업체 내에 수출 전담 인원이나 부서를 설치함

8) 국제계약 진입 방법

- 무형자산인 지적소유권, 기술 노하우 등 경영자산을 일정 기간 계약을 통해 해외시장 진입하는 방법
- 지적소유권
 - 공업소유권, 상표, 물질특허권, 저작권 등

9) 국제계약 진입 방법 – 국제 라이선싱

- 특정 기업이 보유하고 있는 독점적 자산을 일정한 조건하에서 외국에 있는 다른 기업이 사용할 수 있도록 사용권을 제공함

- 자산의 사용 대가를 로열티나 기타 다른 형태로 지급받을 수 있도록 당사자 간에 계약을 체결함
- 라이선싱의 대상
 - 독점적으로 그 관리가 유지되는 무형자산
 - 공업소유권, 특허, 상표, 저작권, 노하우 및 기타 자산 등

구분	내용
특허권	▪ 특허에 대한 내용을 문서화 · 권리화한 것 ▪ 라이선싱에 있어서 특허권이 그 대상이 됨 ▪ 기간 : 5~20년
실용신안권	▪ 발명 정도의 유용성은 없음 ▪ 발명에 가까운 고안으로서의 권리로 보호받을 가치가 있는 것
상표권	▪ 특정의 생산자, 판매자 또는 그 단체가 자기의 제품의 것을 나타냄 ▪ 경쟁기업의 제품과 구별하기 위해 이용하는 문자, 도형, 기호 또는 이들의 결합이나 이들과 색채와의 결합을 의미함 ▪ 보호기간 : 7~25년
의장권	▪ 갖가지 디자인으로 외관이 종래에는 없었던 새로운 것 ▪ 물품의 외형, 모형, 색채 등에 관한 권리를 의미함
저작권(Copyright)	▪ 저작물에 대해 가지는 일체의 인격적, 재산적 권리를 의미함
기술적 노하우 (Knowhow)	▪ 지식이나 경험 같은 무형의 것 ▪ 기술 비결이라고도 함 ▪ 특허권과는 달리 법률상의 보호가 안됨 ▪ 라이선싱에 대해 기술 내용의 누출을 방지함 - 계약상 비밀 보호 의무를 부과함

10) 국제계약 진입 방법 – 국제계약 제조

- 국제 라이선싱 해외 직접 투자의 중간적 성격을 띠
- 진출 대상국의 제조업체에게 일정한 계약 조건하에서 제품을 생산함
- 생산품을 현지국 시장이나 제3국 시장에 판매하는 방식임
- 주문자 상표 부착방식
 - OEM(Original Equipment Manufacturing)
 - 국내에서 제품을 생산하여 여기에 외국 수입업자의 상표를 붙여 수출하는 방식

11) 국제계약 진입 방법 – 국제 프랜차이즈

- 라이선싱과 유사한 형태임
- 상표나 상호의 사용권을 다른 개인이나 기업에게 허가하는 동시에 원료 및 관리 시스템까지 일괄

제공함

- 양자가 직 · 간접적으로 다같이 경영에 참여하는 방식임
- 경영관리자원과 함께 마케팅믹스에 관한 마케팅 노하우를 수출함
- 1970년대의 유력한 해외시장 진입형태로 부각됨
- 관련 산업
 - 식품, 음료수, 주유소, 자동차 임대 등

12) 국제계약 진입 방법 – 국제 경영관리계약

- 한 기업의 경영에 필요한 전문 기술인의 경영관리 노하우 수출 및 판매를 의미함
- 경영관리 노하우
 - 경영관리기법, 경영관리 시스템 및 절차

13) 국제계약 진입 방법 –국제 턴키프로젝트

- 계약 기간이 장기간임
- 계약 금액이 거액임
- 건설 계약에 의한 설비공사와 함께 공사가 끝난 후 계약자가 프로젝트를 운영할 수 있도록 지식(기술)을 제공하는 복합적인 사업활동임
- 어느 기업에서 플랜트 수출을 청부할 경우 설계에서 기기의 조달, 건설, 시운전 지침까지 모든 것을 일괄해서 인수하는 방식임

6주차 2차시 : 해외시장 진입 전략 II

[학습 내용]

1. 해외직접투자(FDI)
2. 해외시장 진입 방법의 선택전략

[학습 목표]

1. 해외직접투자(FDI)를 설명할 수 있다.
2. 해외시장 진입 방법의 선택전략을 설명할 수 있다.

1. 해외직접투자(FDI)

가. 요점

- 1) FDI
- 2) 단독투자
- 3) 합작투자
- 4) M&A

나. 해외직접투자의 개념

- 1) 국제기업의 새로운 시장 환경 진입
 - 국제 간 장기자본 이동의 한 형태
 - 거주자가 수익을 목적으로 외국의 실물 자산, 주식 등을 취득하는 행위
 - 외국기업 주식의 일부 또는 전부를 소유하는 사업

간접투자	직접투자
단순히 투자 수익, 배당금 획득을 목적으로 하는 투자	현지에 설립하거나 인수하는 자회사를 직접 운영함

다. 해외직접투자의 동기와 유형

- 1) 자원 지향형
 - 농림, 수산, 광업, 목재 등 기초자원을 확보하기 위해 투자국 기업이 자본이나 기술을 투하함
 - 자원을 개발하고, 생산물을 수입하는 방식
- 2) 시장 지향형
 - 피투자국 시장의 수요에 부응하여 현지에서의 제품 공급을 목적으로 한 직접투자를 말함

- 제조업 투자의 대표적인 형태
- 3) 생산효율 지향형
 - 생산에 필요한 제 · 자원이 풍부하고 저렴한 지역을 찾아 직접투자를 함
 - 생산물을 현지 수요에 충당하거나 자국 또는 제3국으로 재수출하는 형태
- 4) 지식 지향형
 - 첨단 기술을 보유하고 있는 선진국 기업의 기술이나 경영 노하우를 보다 신속하게 습득하기 위해 투자함

라. 해외직접투자가 투자국과 피투자국에 미치는 영향

- 1) 투자국에 미치는 영향
 - 긍정적인 영향
 - 기업의 수익성 향상과 성장 촉진
 - 특정 생산요소의 확보
 - 특정 시장의 확보
 - 국제수지의 개선
 - 부정적인 영향
 - 고용기회 상실
 - 국제경쟁력 하락의 가능성
 - 현지 생산품의 역수입에 따른 국내 산업과의 마찰
 - 조세수입 감소
- 2) 피투자국에 미치는 영향
 - 긍정적인 영향
 - 경제성장 촉진 기여
 - 고용증대 및 소득 향상
 - 특정 경영자원 확보
 - 국제수지 개선
 - 기술 전파 및 국내 기업에 대한 자극
 - 부정적인 영향
 - 국가 주권 침해
 - 경제 종속
 - 외국기업의 고이윤과 이익의 과다 송금
 - 외국기업 진출에 따른 산업구조조정

마. 해외직접투자의 형태

- 1) 단독투자
 - 의결권을 갖는 해외 자회사 주식의 95% 이상을 단독으로 소유하는 형태
 - 해외에 진출하는 경우를 의미함

장점	단점
• 100% 소유권 행사 • 완전 경영권 장악 • 생산 및 마케팅 활동에 대한 완전 통제 가능	• 이해관계의 이해 충돌로 인한 문제 발생 • 현지국 정부와의 갈등 발생 • 위험부담이 큼

2) 합작투자

- 개념
 - 피투자국의 정부기관, 현지국의 개인 또는 제3국의 외국기업 등과 공동 출자함
 - 피투자국의 법률에 의거하여 현지법인을 새로이 설립하고, 각종의 사업을 수행하는데 참가하는 국제사업활동의 사업 방식을 말함
- 합작투자의 이익
 - 현지 파트너 확보
 - 원재료 조달
 - 숙련노동자
 - 적절한 마케팅
 - 현지 자금 조달
 - 정부 교섭
- 합작투자의 불이익
 - 현지 파트너의 존재는 세계적인 사업활동에 제한적임
 - 현지 파트너와의 의견 차이를 초래할 수 있음
 - 경영자의 선임 및 보수
 - 사업 확장
 - 이익 처분
 - 수익의 재투자
 - 제3국으로의 재수출
 - 이전가격 조작
 - 마케팅 활동

바. 해외직업투자의 경로

1) 신설

- 현지에 생산시설을 새롭게 설립하여 진출하는 방식

2) M&A의 개념

- 현지에 생산 독립된 기업들이 인적, 물적, 자본적 결합을 통해 동일한 관리 체제하에서 기업 활동을 영위하도록 조직하는 기업결합을 말함
 - 합병과 매수
 - 인수 · 합병
 - 경영권의 거래(Corporate Control)

3) M&A의 동기

- 목표시장에의 신속한 진입
- 인수 대상 기업의 내부 자원 활용 가능성

- 새로운 제품라인 추가에 대한 용이성 및 비용 절감과 경쟁 회피

4) M&A의 유형

- 구제형
 - 업적이 현저히 악화되어 경영의 파산에 직면하고 있는 기업이 대상 기업임
 - 기업의 재건을 목적으로 지배권을 획득하는 M&A
- 재테크
 - 기업의 사업내용과 자산 내용에 대한 업적이 나쁘고, 주가가 낮은 회사가 대상 기업임
 - 기업을 매수하여 높은 가격에 전매하거나 자산의 일부를 절매(切賣)하여 이익을 높여 나가는 것을 목적으로 하는 M&A
- 다각화
 - 기업을 성장시키는 것을 목적으로 하는 M&A
 - 불황산업의 생존영역 확보, 성숙산업의 경영 안정화, 매출액 및 이익 증가를 목적으로 함
- 사업의 강화
 - 현재의 사업 및 장래의 사업 진행, 부족한 부분의 보충, 전략적 포인트의 강화를 위해 수행하는 M&A
- 사업의 재구축
 - 사회적 요청에 부응하여 사업의 재구축을 목적으로 하는 M&A

5) M&A의 장점

- 시간 절약
- 혁신의 촉진
- 나쁜 습관의 타파

6) M&A의 단점

- 고용기회 상실
- 재무내용 악화
- 합병 대상 기업의 선정과 평가 곤란
- 인수국이나 본국 정책상의 제한
- 본사와의 경영철학, 방식의 조화 문제
- 인수 · 합병 대상 기업의 문제점을 고스란히 넘겨받을 위험성 존재

2. 해외시장 진입 방법의 선택전략

가. 해외시장 진입 방법의 결정요인

1) 기업 외부 요인

구분		내용
현지국 요인	거시환경 요인	▪ 정부 정책과 규제 ▪ 경제체제 ▪ 주요 경제지표 ▪ 지리적 거리 ▪ 문화적 차이 ▪ 정치적 위험
	시장 요인	▪ 시장 규모 ▪ 경쟁구조 ▪ 마케팅 하부구조의 가용성과 질적 수준
	생산 요인	▪ 생산요소의 가용성 ▪ 경제 하부구조
본국 요인		▪ 시장 규모 ▪ 경쟁 구조 ▪ 생산 비용 ▪ 정부 정책

2) 기업 내부 요인

- 경영자원 및 투입 요인
 - 경영자원의 보유 정도
 - 자원 투입 의지
 - 기업 전략
 - 해외 사업 경험
 - 최고경영자의 태도
- 제품 관련 정도
 - 제품의 차별성
 - 제품의 형태
 - 제품의 적응성
 - 사전 · 사후 서비스의 필요성

나. 해외시장 진입 방법의 선택모형

“기업의 국제화 이론에 따른 기업의 해외시장 진출”



단기간에 혁신적으로 완성되는 것이 아님

계획적이고, 점진적인 과정을 거침

1) 루트의 모형

- 점진적 학습과정 모형
- 해외영업에 따르는 높은 불확실성과 해외시장에 대한 지식 부족으로 국제화는 학습과정을 필요로 함
- 기업의 해외시장 진입 방식을 동태적으로 설명함



- 한계점
 - 국제기업의 해외시장 진입이 언제, 어떤 방식으로 수행되는 것이 가장 적절한지에 대한 기준을 제시하지 못하고 있음

2) 러그만의 단순모형



- 국제기업들은 위험 수준이 낮고, 자원 투입이 많이 요구되지 않는 수출 방식을 선호함
- 무역 장벽이 발생하면 해외 직접 투자와 라이선싱으로 대안을 모색함
- 기술유출 위험에 관심을 가짐



- 장점
 - 신속한 의사결정이 가능함
- 단점
 - 소극적인 해외시장 진출 수준

3) 허쉬의 모형

- 수출, 라이선싱, 해외직접투자 등 세 가지 대표적인 해외시장 진입 방법을 수식으로 나타낸 것

구분	내용
pd	본국에서의 생산비
pf	현지국에서의 생산비
M	수출 마케팅 비용(운송비, 보험료, 관세 포함)
F	외국기업으로서 현지 생산활동을 하게 됨에 따라 부가적으로 소요되는 비용
K	라이선싱으로 인한 기술적 우위의 잠식과 관련된 비용

- 수출

$$pd + M < pf + F$$

$$pd + M < pf + K$$

- 라이선싱

$$pd + M \rangle pf + K$$

$$pd + F \rangle pf + K$$

- 해외직접투자

$$pd + F \langle pf + M$$

$$pd + F \langle pf + K$$

7주차 1차시 : 국제경영관리 I

[학습 내용]

1. 국제생산관리
2. 국제마케팅관리

[학습 목표]

1. 국제생산관리를 설명할 수 있다.
2. 국제마케팅관리를 설명할 수 있다.

1. 국제생산관리

가. 개요

- 1) 국제생산
- 2) 글로벌소싱
- 3) Just In Time System(JIT)
- 4) 국제마케팅
- 5) 포지셔닝

나. 국제생산관리의 성격

- 1) 생산 관리의 개념
 - 소정의 제품이 소정의 가격, 품질, 수량, 기일 등에 맞추어 생산이 완료될 수 있도록 합리적으로 생산 활동을 계획·조직·통제하는 것
- 2) 국제 생산 관리의 개념
 - 국제적 차원에서 생산 활동을 계획 · 조직 · 통제하는 모든 행위
 - 단순히 제품 생산만을 의미하는 것이 아님
 - 제품 생산에 필요한 원료의 확보에서부터 생산된 제품을 해외시장에 공급할 때까지의 모든 과정과 관련된 활동
- 3) 국제 생산 관리의 목적
 - 각 지역 생산자원의 비교우위를 효율적으로 활용하여 국제경쟁력을 제고시키고자 하는 것

다. 국제 생산 입지의 선정

- 1) 생산 입지 선정의 중요성
 - 생산 입지 그 자체가 제품의 생산원가에 막대한 영향을 미침
 - 기업 생산 시스템의 효율성에 막대한 영향을 미침

2) 생산공장입지 조건

- 자연적 요인
 - 기후조건 : 강우 · 강설량, 온도 · 습도의 변화, 바람 등
 - 부지 상태 : 지형, 지질, 면적 등
 - 공업용수
- 경제적 요인
 - 동력원 : 지가, 원재료, 수송시설, 제품의 판매시장, 노동력, 외주 공장, 경쟁회사, 전력·연료 등
 - 부산물의 처리
 - 고정자산세, 화재보험료
- 사회적 요인
 - 공해 요인 : 소음, 진동, 매연, 폐기물, 악취, 유독가스 등
 - 지역개발계획 : 공공시설의 이용 가능성, 국토 · 도시계획 등
 - 풍속 · 습관

라. 글로벌소싱과 국제 로지스틱스

1) 소싱의 개념

- 생산에 필요한 원재료 및 물품을 유리한 가격으로 필요한 시기에 적당한 공급자로부터 합리적으로 구입하기 위한 구매 · 관리 활동
- 소싱의 대상이 되는 투입물
 - 생산 요소
 - 원자재
 - 부품 및 완제품

2) 글로벌소싱(Global Sourcing)의 개념

- 직 · 간접판매를 위한 요소들을 전 세계에 걸쳐 최적지에서 구입하는 활동
 - 간접판매를 위한 완제품
 - 직접판매를 위한 완제품 생산에 필요한 원자재, 부품, 자본, 인적자원, 기술 등

3) 글로벌소싱의 동기

- 국내에서 부품 및 원자재의 구입이 곤란한 경우
- 외국의 부품이나 원자재가 가격 · 품질 면에서 유리한 경우
- 외국에서 도입된 제조기술에 의존하여 제품을 생산하는 경우
- 다품종 소량 생산에 유리한 경우
- 현지국에서 생산할 경우
- 현지 부품 비율의 충족에 유리한 경우

4) 글로벌소싱의 리스크

- 공급라인이 길어짐
- 재고 수준이 높아짐
- 환율 변동에 영향을 받음

5) 글로벌소싱에 있어서의 적시 조달시스템

- 글로벌소싱의 위험 완화

- 글로벌소싱 지역에서 발생하는 내부 재고 관리를 위해 도입
- 적시 조달시스템(Just In Time System : JIT)
 - 원재료, 부품, 제 생산요소를 생산 과정에서 결함 없는 상태로 제시시간에 도착하도록 함
 - 생산 · 재고 · 운반비용을 절감하려는 것
- 도입 효과
 - 유휴 재고의 감소로 재고에 따른 자금 부담 경감
 - 재고 관리 비용 감소

6) 국제 로지스틱스

- 원료 취득지점으로부터 최종 소비지점에 이르기까지의 제품의 흐름과 그에 따른 정보의 흐름을 용이하게 하는 모든 이동 및 저장활동과 관련된 계획·조직·통제
 - 국제 간에 행해지는 투입물과 산출물의 운송과 저장의 통합적 조정 활동
- 시스템의 구성요소(로지스틱스 활동)
 - 수송
 - 포장
 - 하역
 - 보관 및 정보

2. 국제마케팅 관리

가. 국제마케팅의 성격

1) 국제마케팅의 의의

- 개인 및 조직체의 필요와 욕구를 충족시키는 교환을 위해 기업이 세계시장에 개입
- 아이디어, 재화, 서비스의 개념, 가격, 판매 및 유통을 다국적으로 계획하고 수행하는 과정
- 국제마케팅은 마케팅 특수 분야의 하나임
 - 일반적인 마케팅 + 국제경영
- 국제경영 : 시장의 제반 환경을 결정짓는 국경선의 존재와 정부가 영리활동의 주체가 될 수 있음
- 국내마케팅 vs. 국제마케팅
 - 국제마케팅이 수행되는 국가 환경의 차이
 - 상이한 국가시장에서 동시에 운영되는 기업의 조직과 프로그램의 차이

2) 국제마케팅의 활동 유형

- 국제화 과정에 따른 변화 단계
 - 국내마케팅 ▶ 수출마케팅 ▶ 해외마케팅 ▶ 다국적 마케팅 ▶ 글로벌 마케팅
- 국제마케팅의 광의의 개념
 - 수출마케팅 : 수출 기업의 마케팅 활동
 - 해외마케팅 : 해외 생산지에서 해외시장으로 침투함, 외국에서의 마케팅 활동
 - 다국적 마케팅 : 복수의 해외시장을 대상으로 수행함, 막대한 투자, 현지 소비자의 특성에 보다 많이 적응함
 - 글로벌 마케팅 : 전 세계를 하나의 동질적 시장으로 간주함, 표준화된 제품을 동일한 방법으로

나. 국제마케팅 조사

1) 국제마케팅 조사의 성격

- 기업의 마케팅과 관련하여 정보를 체계적으로 획득하고, 객관적으로 분석·보고하는 일련의 공식적인 과정
- 경영자의 의사결정 문제를 규명
- 의사결정 상 필요한 정보를 구체화함
- 체계적이고, 과학적인 방법에 의해 수집 · 분석함
- 경영자의 의사결정에 도움이 되도록 지원함
- 마케팅 조사의 효용
 - 시장 환경 파악
 - 부적절한 시장 진입
 - 의사결정 통제
 - 마케팅 전략 수립의 기초
- 글로벌 마케팅 조사의 문제점
 - 조사 설계의 문제
 - 2차 자료의 부족과 낮은 신뢰성
 - 1차 자료 수집 비용 증대
 - 국가별 조사와 자료수집의 조정 문제
 - 조사 방법의 일반화 문제
 - 조사 관리에 관한 문제
 - 비용과 기간 문제

2) 국제마케팅 조사의 절차

- 문제의 정의
 - 구매의사결정 관련 및 기타 환경요소에 대한 문제점
- 자료수집
 - 각종 문제에 대한 해결책을 제시할 수 있는 자료 수집
- 자료분석
 - 과학적 분석방법 등을 동원하여 마케팅 의사결정에 도움을 줌
- 모형의 설정 및 결과의 활용
 - 기술적 또는 계량적으로 모형화 하는 단계

다. 세계시장 세분화와 포지셔닝

1) 세계시장 세분화

- 하나의 시장을 서로 다른 제품이나 마케팅 믹스를 원한다고 생각되는 여러 구매자 집단으로 분류
- 시장을 기업의 마케팅 활동에 대한 유사한 반응을 보인 것으로 예측되는 세분 시장들로 구분
- 세계시장세분화의 본질적 목표 : 표준화된 마케팅 전략의 실행

2) 세계시장 세분화의 기준

- 지리적 변수 : 지역, 인구밀도, 도시의 크기, 기후 등
- 인구통계학적 변수 : 나이, 성별, 가족 규모, 가족 수명 주기, 소득, 직업, 교육수준, 종교 등
- 심리분석적 변수 : 사회계층, 생활양식, 개성
- 형태적 변수 : 추구하는 편익, 사용량, 제품에 대한 태도, 상표 애호도, 상품 구매 단계, 가격 민감도

3) 세계시장 포지셔닝

- 소비자의 마음속에 자사의 제품이나 브랜드를 원하는 위치로 부각시켜 경쟁 제품보다 유리한 위치를 점하도록 하는 노력

라. 국제마케팅 전략

1) 국제마케팅 전략의 성격

가) 국제마케팅 전략이란?

- 국제시장의 여건과 기업의 능력을 서로 접합시키는 과정
- 경쟁이나 환경적 요인의 변화에 대응하여 주요 마케팅 기회를 확인
- 마케팅 기능의 활용을 목적으로 장·단기 마케팅 프로그램을 수립 · 실천하기 위한 종합적 작전계획
- 국제마케팅 전략의 표준화 · 차별화 전략
- 국제기업은 사업 활동 영역 확장 시 다음의 두 가지 중 하나를 선택해야 함
- 마케팅 프로그램을 그대로 적용할 것인가?
- 현지국 시장에 맞도록 수정할 것인가?

나) 표준화 전략

- 국제기업 전체의 이익 증대를 위해서는 범세계적으로 동일화된 시스템을 유지하고, 해외 자회사들의 활동을 통합해야 함
- 표준화 전략
 - 본사국 시장에서 택했던 마케팅 전략을 해외시장에서도 변경 없이 사용하는 전략
 - 다수국 시장이 제품, 가격, 촉진, 유통경로 등 공통적인 마케팅 프로그램을 채용

다) 차별화 전략

- 본사국 시장에서 채용하고 있는 마케팅 프로그램을 각국의 현지국 시장에 적합하도록 수정하는 전략
- 차별적 마케팅 프로그램을 채용하는 것
- 현지화 전략이라고도 함

라) 표준화 전략의 촉진 요인

- 생산성의 규모의 경제

- 연구개발의 경제성
- 마케팅 효율성 증대
- 소비자의 상표충성도
- 생산국 및 기업의 이미지 향상
- 기술의 영향

마) 차별화 전략의 유인 요인

- 사회조건의 차이
- 정부의 영향
- 기업의 역사와 제운영
- 각국 시장 환경요소의 차이
- 소득 수준, 관습, 소비자기호 등

바) 표준화 전략의 억제 요인

- 국가마다의 이질적인 자연환경
- 상이한 경제발전 단계
- 상이한 문화적 배경
- 산업구조 및 산업화 수준의 차이
- 마케팅 제도와 법적 제도의 차이

사) 차별화 전략의 억제 요인

- 제품 변경이나 수정의 기술적·공학적 작업에 필요한 추가 비용
- 해외시장 조사비

2) 국제마케팅믹스 전략

가) 국제마케팅믹스 전략이란?

- 국제기업이 국내외의 통제 불가능한 모든 환경 변화에 창조적으로 적응하는 것을 목적으로 함
- 4p's, 즉 제품, 가격, 유통경로, 촉진 등 기업의 통제 가능한 모든 제반 요소들을 유기적으로 조정 · 통합하는 활동

나) 국제마케팅믹스 전략의 수립

- 경쟁기업의 반응과 경제적 · 정치적 · 사회적 · 문화적 · 법적 요소 등 해외시장 국가의 환경 변수들을 고려하여 수립

다) 국제제품 전략

- 표준화 제품 전략
- 차별화 제품 전략

라) 국제가격 전략

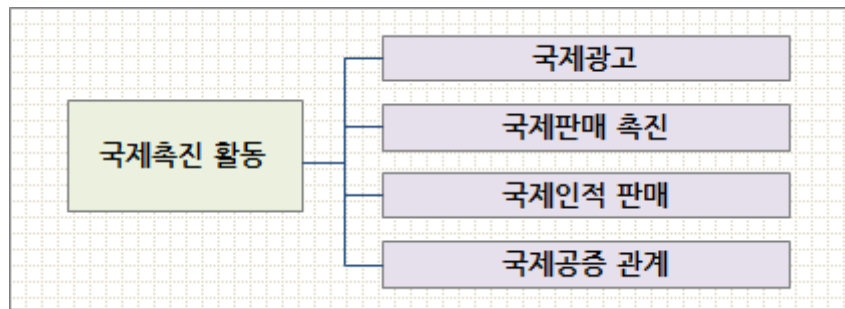
- 국제가격 결정은 국내가격 결정과 본질적으로 커다란 차이가 없음

마) 국제유통 전략

- 국가별로 상이한 환경요인들을 고려
- 국제기업의 마케팅 목표에 의거하여 국제유통경로를 설정, 유지 및 관리하는 기업의 활동

바) 국제촉진 전략

- 잠재적 소비자에게 각종 다양한 설득적 커뮤니케이션 방법을 동원하여 자사 제품을 선택하도록 유도하는 활동
- 마케팅 커뮤니케이션



- 국제광고 활동
 - 광고대상자들이 광고주에게 유리한 행동을 유발하도록 하는 유상의 대량 커뮤니케이션 활동
- 국제 판매촉진 활동
 - 해외시장에서 소비자들의 제품 구매의사를 강력하게 자극하고 호의적인 중간상의 협력을 유도하려는 단기적인 유인책
 - 판매점 판매촉진(Dealer Sales Promotion) : 가격 할인, 기관지 발행, 판매점 콘테스트, 판매점지원
 - 소비자 판매촉진 : 우편 광고, 전단, 견본 증여
- 국제 인적판매 활동
 - 세계시장에서 해외 고객과의 직접 면접으로 구매행동을 유발하는 설득적 커뮤니케이션 수단
 - 고객의 욕구와 필요성을 환기시킴
 - 고객의 판매 저항을 배제시킴
- 국제공증 관계 활동(PR)
 - 해외시장에서 시장 기반을 확립함
 - 기존의 지위를 제고시키는데 유용한 수단

7주차 2차시 : 국제경영관리 Ⅱ

[학습 내용]

1. 국제재무관리
2. 국제인사관리

[학습 목표]

1. 국제재무관리를 설명할 수 있다.
2. 국제인사관리를 설명할 수 있다.

1. 국제재무관리

가. 요점

- 1) 재무관리
- 2) 자금조달
- 3) 환위험
- 4) 인사관리
- 5) 보수관리

나. 국제 재무 관리의 성격

- 1) 국제 재무 관리의 개념
 - 국제기업들이 국제경영 환경 하에서 효율적인 자금의 조달, 운용과 같은 자금 이동에 관한 의사결정 문제를 다루는 국제경영 관리의 한 분야
- 2) 국제 재무 관리의 목적
 - 기업의 가치 및 부의 극대화 목표를 효율적으로 달성하기 위한 합리적인 기업 자금의 조달과 운용
 - 전통적인 재무 관리의 목적과의 차이점
 - 근본적인 차이는 없음
 - 세계를 하나의 시장으로 인식하여 경영활동을 한다는 점에서 범위의 차이가 있음
- 3) 국제 재무 관리의 특수성(국내 재무 관리와의 차이)
 - 현지국 정부의 정책 변경에 따른 기업 자산 및 영업의 자유 상실 가능성
 - 자본조달 수단 및 조달 원천의 다양성
 - 정치·경제·문화·법률 환경과 상·관습 등 이질적 요소 추가
 - 국제수지 등의 이유에 의한 환율 변동, 환거래 제한 등 환위험 발생 가능성
 - 현지국의 인플레이션 진행 문제

다. 국제 자금조달

1) 개요

- 국제 재무활동의 첫 단계는 국제적인 자본조달의 시행
- 국제 자금조달 원천
- 내부자금의 조달 : 내부유보와 감가상각 및 증자에 의한 주식 자본
- 외부자금의 조달 : 가장 유리한 자본비용의 자금조달
- 국제 자금조달 방법의 유형
 - 내부자금 및 외부자금
 - 자기자본과 타인자본
 - 국내 차입금과 현지차입금

2) 국제 재무 관리의 특징

- 다양한 거래통화 및 거래 시장에서의 차이
- 환율 및 국제금리 변동으로 인한 불확실성(위험)의 증대

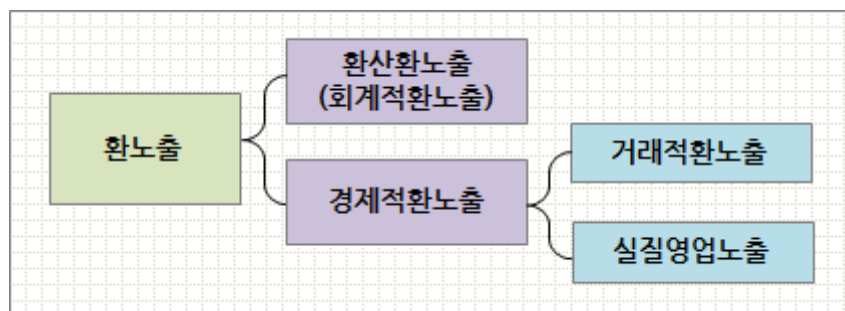
라. 환위험 관리

1) 환노출의 의미

- 환위험
 - 국제기업의 외화표시 자산이나 부채 또는 현금흐름이 예기치 못한 환율 변동의 영향을 받아 기업의 순이익 또는 가치가 변동될 수 있는 가능성
- 환노출
 - 외화표시 자산, 부채, 수익 또는 비용을 가지고 있는 기업의 순이익이나 가치가 해당 외국통화의 예상치 않았던 환율 변동으로 인하여 변화될 수 있는 상태나 그 범위
 - 기업이 환위험에 노출되어 있는 상태나 그 범위

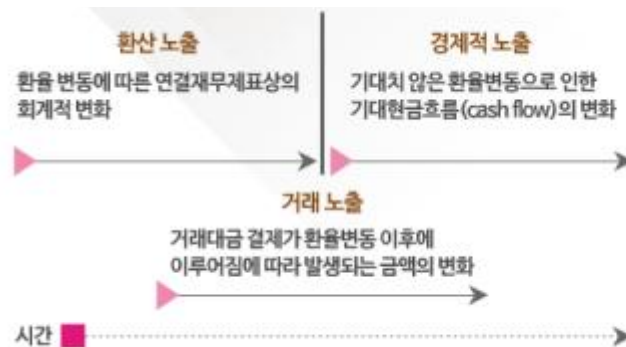
2) 환노출의 종류

- 환위험 관리의 개념
 - 예상하지 못한 환율 변동에 의해 발생하는 환차손을 극소화하거나 환차익을 극대화하기 위한 대내외적인 관리 전략 및 기법 일체



- 환산환노출(회계적 환노출)
 - 결산 시점 이후 환율의 변화에 의해 외화로 표시된 자산, 부채, 수입과 지출, 이익과 손실을 환산함에 따라 환이익과 손실을 발생시킬 수 있는 가능성

- 경제적 환노출
 - 환율 변동이 기업가치(장래 현금흐름의 순현재가치)의 변동을 가져오는 정도를 계산하는 개념
 - 예상하지 못 했던 환율의 변동에 의해 야기되는 기업의 시장가치 변동
 - 거래적 환노출 : 수출입거래 등의 실물거래, 투자나 차입 또는 예금이나 대출 등과 같은 금융거래가 외화표시로 이루어지는 경우 이를 결제할 때 자국 통화로 표시한 금액이 환율 변동에 의해 영향을 받을 수 있음
 - 실질 영업 노출 : 명목환율 비용의 흐름, 더 나아가 기업의 국제적 가격경쟁력에 영향을 줄 수 있는 가능성, 환율 변동이 가격 변동과 결합하여 기업의 영업수익을 변동시킬 때 발생하는 것
- 환율 변동의 시점



3) 환위험의 관리기법

가) 대내적 관리기법

- 대내적 관리기법의 개념
 - 순노출의 크기를 줄이거나 더 이상 증가하지 않도록 방지하는 것
 - 환노출을 근본적으로 감소 및 제거시키기 위해 기업 내부적으로 사용하는 방법
- 대내적 관리기법의 종류
 - 매칭(Matching) : 통화 별 자금 수입과 지급금액과 시기를 의도적으로 일치시켜 현금 흐름의 환차손 위험을 본원적으로 예방하는 관리기법, Square Position 상태 유지
 - 상계(Netting) : 본 · 지점 간 또는 지사 상호 간에 발생하는 채권 · 채무관계를 개별적으로 결제하지 않음, 일정 기간 경과 후 서로 상계하고 그 차액만을 정기적으로 결제하는 방법
 - 선불과 지연(Leads and Lags) : 본 · 지사 간 수출입 대금 또는 기타 자금결제를 인위적으로 앞당기거나(Leads) 늦춤(Lags), 환위험을 회피하는 기법
 - 가격정책(Pricing Policy) : 판매관리 및 구매관리에 이용되는 정책
 - 판매 수익의 극대화 또는 구매 비용의 극소화를 위한 가격 결정이나 환노출 관리, 수단으로서 활용이 가능함
 - 금융자산 (Financial Assets) : 부채관리(Liability Management)라고도 함, 환율 변동의 전망에 따라 기업이 보유하고 있는 외화표시 자산과 부채의 포지션을 신축적으로 조정함, 환위험에 대비하는 방법

나) 대외적 관리기법

- 외환시장 및 국제금융시장을 통한 거래를 시행함
- 환노출을 제거시키는 방법

- 헷징(헷저)의 개념
 - 외환표시 자산과 부채 크기를 일치시켜 환율 변동에 따라 발생하는 환손실을 방어하는 것
 - 한 계약에서 발생하는 손실을 그와 반대되는 계약을 체결함으로써 발생하는 이익으로 상쇄시킴
- 선물거래에 의한 헷징
 - 장래 일정 시점의 외환매매에 적용할 환율을 현재 시점에서 확정시킴
 - 거래 시점과 결제시점 간의 환율 변동에 발생하는 환위험을 회피하고자 함
 - 일반적인 헷징 수단
- 통화선물거래에 의한 환위험 관리
 - 미래에 일정한 통화를 계약할 때 약정가격으로 미래의 일정 시점에서 인수 · 인도하기로 한 금융선물거래의 한 형태
- 통화옵션에 의한 헷징
 - 거래일로부터 일정한 계약기간 동안에 특정 외국통화를 미리 약정환율로 매입하거나 매도할 수 있는 권리를 매매하는 거래
- 스왑 거래(Swap transaction)
 - 외환매매의 당사자가 현물환의 매매와 동시에 이에 상응하는 동액의 선물환의 반대거래를 실시하는 것
- 단기금융거래에 의한 헷징
 - 만기가 1년 이내인 외화 자금의 대차가 개입되는 거래
 - 관련 통화 간의 선물환율과 단기금리 차이를 비교할 때 선물환거래가 불리한 경우 그 대체수단으로 활용될 수 있음

마. 국제 자금 운용

- 1) 국제 자금 운용의 성격
 - 자금의 효율적인 운영을 통해 투자 수익을 최대로 하는 것을 목적으로 함
- 2) 국제운전자본관리
 - 광의의 개념 : 유동자산항목에 투하된 당기 자금
 - 협의의 개념 : 유동자산과 유동부채의 차이
 - 특징
 - 국내 운전자본관리와 유사함
 - 환율 변동, 외환통제, 상이한 조세환경 등의 새로운 요인들을 고려해야 함

2. 국제인사관리

가. 국제인사 관리의 성격

- 1) 국제인사 관리의 개념
 - 국제기업이 필요로 하는 사람을 선발, 채용, 교육함
 - 이들에게 적당한 보수와 승진의 기회를 제공하는 일련의 활동
 - 인적자원을 대상으로 한 글로벌 경영 관리 활동을 의미
 - 국내 인사 관리와의 차이점
 - 본국과 이질적인 해외 환경 하에서 범세계적인 사업 활동을 수행할 인재의 선발 · 파견
 - 현지인의 선발 · 관리
- 2) 국제인사 관리의 특성
 - 가) 문화적 충격 문제
 - 언어, 생활습관, 가치관 등 자국의 사회, 문화 환경과는 다른 환경 하에서 업무를 수행하는 과정에서 겪는 여러 가지 갈등과 변화의 문제
 - 나) 현지국 정부의 규제 문제
 - 현지국 내의 민족주의적 성향에 따른 현지국 정부의 외국인 취업제한이나 출입국 규제
 - 현지인의 고용 확대와 해고제한 규정 등 각종 규제 조치
 - 다) 자회사 간의 조정 문제
 - 해외 자회사 간의 선발기준이나 인력 배치, 대우 등에서의 조화와 조정 문제

나. 국제경영인력의 선발 대안

- 1) 본국인의 선발
 - 본국 중심주의적 인사정책(Ethnocentrism)
 - 본사 및 해외 자회사의 주요 책임자를 본국 출신의 인력으로 채우는 정책
 - 한국과 일본과 같이 본국 중심주의적인 성향이 강한 기업들이 채택
- 2) 현지인의 선발
 - 현지국 중심적 인사정책(Polycentrism)
 - 현지에서 채용한 인력이 현지 자회사를 운영하도록 하는 정책
 - 본국 중심주의적인 인사정책에서 나오는 문제점을 회피하기 위해 채택
- 3) 제3국인의 선발
 - 글로벌 중심주의적 인사정책(Geocentrism)
 - 국적에 상관없이 가장 유능한 인물을 선발 / 파견하는 정책

다. 국제경영인력의 선발기준 및 교육훈련

- 1) 해외파견 인력의 선발기준
 - 업무수행능력, 환경적응능력, 대인관계 능력
 - 개인적 특성, 외교적 수완, 가족의 적응 능력

2) 해외파견 인력의 교육훈련

- 환경 변화의 의미 인식 및 대처능력 개발을 통해 해외 자회사 경영자로서의 효율성과 실적을 높이는 데 있음
 - 이질적인 환경에서의 문화적 충격 최소화
 - 현지인과의 융화
 - 현지국 환경과 경영 조건에 대한 정보지식 터득으로 국제적 감각 배양
 - 해외 자회사의 계획, 제품, 시장 등의 전반적인 운영정책을 미리 터득

3) 현지 채용인력 관리

- 현지 채용인력의 선발기준
 - 업무수행능력
 - 인간성과 개인적 특성
 - 외교적 수완
 - 범세계적 태도와 시야
 - 해당 기업의 경영철학
 - 목적 및 전략 이해
- 현지채용인력의 교육훈련 내용
 - 본사에 대한 이해 증진과 관련된 내용
 - 본사와의 원활한 의사소통 추구
 - 본사와의 업무 분담 체제의 숙지 및 능숙한 운영방법
 - 본사에서 파견된 국제경영인력과의 원만한 인간관계 유지

라. 국제경영인력의 보수 관리

1) 보수 관리

- 동일한 업무를 수행하고 있는 본사 직원의 임금, 본사국의 임금 환경, 국제시장에서의 제3국인의 임금 등을 모두 고려하여 합리적으로 결정해야 함
- 보상정책이 잘못 수행될 경우
 - 이해관계자 간에 심각한 갈등을 야기
 - 조직 내의 승진 패턴 변화
 - 본 · 지사 간의 위화감 조성

2) 보수기준

- 부가급 : 보상적 성격
- 보조급 : 해외 파견 생활보조금, 자녀교육비, 귀국 휴가수당
- 기타 수당 : 퇴직연금, 보험 등

9주차 1차시 : 무역관리 I

[학습 내용]

1. 무역관리의 개념
2. 무역관리 법규
3. 무역거래자의 관리
4. 무역관리기구

[학습 목표]

1. 무역관리의 개념을 설명할 수 있다.
2. 무역관리와 관련된 법규를 말할 수 있다.
3. 무역거래자의 관리 방법을 설명할 수 있다.
4. 무역관리기구를 말할 수 있다.

1. 무역관리의 개념

가. 요점

- 대외무역법
- 관세법
- 무역거래자

나. 무역관리란?

- 특정 국가가 무역거래에 직접적으로 개입함
 - 대외무역의 질서를 유지함
 - 자국의 수출을 촉진함
 - 수입을 적정하게 조정함
- 국가가 무역에 대한 최소한의 규제와 지원을 하기 위해 각종 법규 및 제도로 뒷받침함

2. 무역관리 법규

가. 개요



나. 대외무역법

1) 개요

- 수출입거래를 관리하는 기본법임
- 1986년 12월 31일부터 시행함
- 대외무역의 목적(대외무역법 제1조)
 - 대외무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제수지의 균형과 통상의 확대를 도모함
 - 국민경제의 발전에 이바지함
- 대외무역은 다음과 같은 법적 성격을 띠음
 - 수출입 관리를 위한 기본법
 - 국제성 및 무역에 관한 규제 최소화
 - 무역 및 통상에 관한 진흥법
 - 무역에 관한 통합법
 - 위임법

다. 외국환거래법

1) 외국환거래법의 목적(외국환거래법 제1조)

- 외국환과 그 거래 기타 대외 거래의 자유를 보장하고 시장 기능을 활성화시킴
- 대외 거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모함
- 국민경제의 건전한 발전에 이바지함

2) 외환거래법의 성격

- 원칙 자유
- 예외 규제
- 위임입법주의
- 속인주의
- 속지주의
- 국제주의

라. 관세법

1) 관세법의 목적(관세법 제1조)

- 관세의 부과, 징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하여 국민경제의 발전에 기여하고 관세 수입을 확보함

2) 관세법의 특성

- 조세법적 특성
- 통관법적 특성
- 형사법적 특성

마. 기타 무역관계법

- 수출보험법
- 자유무역의 지정 등에 관한 법률
- 외자도입법
- 중재법
- 무역업무 자동화 촉진에 관한 법률
- 농산물 수출진흥법
- 공업단지관리법

3. 무역거래자의 관리

가. 무역거래자의 의의

1) 무역거래자

- 물품 등의 수출, 수입 행위의 전부 또는 일부를 위임하는 자(대외무역법 제2조)
 - 수출 또는 수입을 하는 자
 - 외국의 수입자 또는 수출자의 위임을 받은 자
 - 수출, 수입을 위임하는 자

2) 무역업자

- 수출 또는 수입을 하는 자
- 수출업자 : 수출을 업으로 하는 자
- 수입업자 : 수입을 업으로 하는 자
- 수출입자 : 양쪽을 겸하는 자

3) 무역대리업자

- 외국의 수출업자 또는 수입업자의 위임을 받는 자
- 국내에서 수출 물품을 구매하거나 수입물품을 수입함에 있어서 그 계약의 체결과 이에 부대 되는 행위를 업으로 영위하는 자
- 판매 대리점
 - 외국 수출업자의 위임을 받아 외국 수출업자의 명의로 계산으로 판매 계약을 체결하는 자

- 구매대리점
 - 외국 수입업자의 위임을 받아 외국 수입업자의 명의로 계산으로 구매계약을 체결한 후 국내에서 물품을 구매하는 자
- 4) 무역대행업자
 - 무역업자가 대행 위탁자와의 대행 계약에 따라 일정한 수수료를 받고서 자기 명의로 거래하는 자
 - 자기 명의로 거래함(무역 대리업자와 구별)
 - 수출입을 위임 또는 위탁한 자도 대외무역법상 무역거래자에 포함함
 - 수출입 질서를 저해한 경우 과징금을 부과 등의 조치를 취할 수 있음
 - 특허권 등의 침해
 - 원산지 및 품질의 허위 표시
 - 고의로 클레임 야기

나. 무역업 고유번호제도

- 1) 무역업 고유번호제도란?
 - 무역업 신고제의 폐지로 무역업 고유번호를 부여하는 것을 말함
- 2) 무역업 고유번호 제도의 문제점
 - 통계의 연속성을 유지함
 - 쿼터 관리 및 수출실적 확인 등의 문제가 발생함
 - 기존 서비스의 제공이 불가능함
 - 산업 피해 조사 및 통상마찰 대응 등의 애로사항이 발생함
- 3) 고유번호 부여 대상
 - 무역업을 영위하는 자
 - 한국무역협회에 무역업 고유번호의 부여를 신청함으로써 고유번호를 부여받음
- 4) 신청 장소
 - 업체의 소재지와 관계없이 한국무역협회 본부 및 지부에서 신청함
- 5) 구비 서류
 - 무역업 고유번호 부여 신청서 1부
 - 사업자등록증 원본 1부

다. 종합 무역상사와 전문 무역상사

- 1) 종합 무역상사
 - 대규모의 자본력을 갖춘 무역업자
 - 광범위한 지역과 다양한 상품의 수출입거래를 하는 기업
- 2) 전문 무역상사
 - 2003년 9월 및 12월 대외무역 법령의 개정에서 전문무역상사 제도를 새롭게 도입함
 - 자본금의 규모가 70억 원 이상임
 - 첨단산업 제품의 수출이 활성화됨
 - 해외 마케팅이 부족한 첨단산업에 대한 무역마케팅을 대행함

- 최소한의 건전 재정 능력을 담보로 함

4. 무역관리기구

가. 무역관리기구

- 1) 중앙행정관청
 - 우리나라는 산업통상자원부가 대외무역관리에 의한 주무기관임
- 2) 권한 위임 및 위탁 기관
 - 대외무역법은 무역 행정의 신속화와 효율적인 운영을 위해 산업통상자원부 장관이 해당기관의 장에게 수출입과 관련된 권한을 위임 또는 위탁하고 있음
- 3) 권한 위임 사항

기관	해당기관	위임 내용
산업 통상 자원부	기술표준원장	▪ 외화 획득용 원료, 기재 기준 소요량 (목재 가구 제외) ▪ 외화 획득용 이행 여부의 사후관리
	시·도지사	▪ 외화 획득 이행 기간의 연장 ▪ 외화 획득용 원료, 기재의 사용 목적 변경 승인 ▪ 원산지 표시 관련 업무
	자유무역지역관리원장	▪ 자유무역지역 관리원의 관할 구역의 입주업체에 대한 관세양허를 받기 위한 원산지 증명서 발급 업무
	관계중앙행정기관의 장	▪ 외화 획득용 원료, 기재 관련 규정 ▪ 수출입 질서유지를 위한 조정명령
	국립산림과학원장	▪ 목재 가구에 대한 외화 획득용 원료, 기재 기준 소요량 결정
	세관장	▪ 수출입 승인 면제의 확인, 원산지 표시의 확인 ▪ 원산지증명서 제출명령, 원산지증명서 발급 등
	한국무역협회	▪ 무역업 고유번호의 부여 및 관리 ▪ 수출입거래에 관한 정보의 수집 및 분석 ▪ 전자적 형태의 무체물의 수출입 확인
	한국선주협회	▪ 해운업 용역의 수출입 확인
	한국관광협회중앙회	▪ 관광사업 용역의 수출입 확인
	한국 소프트웨어 산업협회	▪ 전자적 형태의 무체물의 수출입 확인
	관세청장	▪ 원산지 표시 관련 업무
	관계중앙행정기관 또는 단체의 장	▪ 수출입 대상 물품 등

산업 통상 자원부	한국기계산업진흥회장	▪ 산업설비수출 승인 관련 업무
	한국수출입은행장	▪ 한국기계산업진흥협회에 위탁한 권한 중 연불금융 지원
	대한상사중재원	▪ 무역분쟁 관련 업무
	대한상공회의소	▪ 원산지증명서 발급 업무
	외국환은행장 전자무역기반 사업자	▪ 구매확인서의 발급 및 사후관리
	전략물자관리원	▪ 전략물자의 판정 및 통보

9주차 2차시 : 무역관리 Ⅱ

[학습 내용]

1. 수출 절차
2. 수입 절차

[학습 목표]

1. 수출 절차를 설명할 수 있다.
2. 수입 절차를 설명할 수 있다.

1. 수출 절차

가. 요점

- 수출
- 수입

나. 개요

- 1) 수출 절차란?
 - 거래선의 발굴을 위한 해외시장조사 단계에서부터 수출 계약의 체결과 수출 대금이 회수되어 한 건의 수출에 따른 거래가 종료되는 때까지 거치는 일련의 행정적 · 법규적 흐름을 말함
- 2) 해외시장조사
 - 수출입 절차의 최초 단계임
 - 특정 시장에 있어서 어떤 물품의 판매 또는 구매 가능성을 조사하는 것임
 - 해외시장의 요인
 - 지역적인 격리성
 - 상 · 관습
 - 언어의 차이
 - 수출입을 위해 필수적인 절차임
- 3) 해외시장조사



다. 수출 계약의 체결

- 어느 한 쪽의 청약에 대해 상대방이 승낙하면 수출 계약이 성립됨
- 국제 간의 매매계약은 구두로도 가능하며, 꼭 서면으로 작성할 필요는 없음
- 당사자 간의 확인과 후일 분쟁을 대비하기 위해 매매 계약서를 서로 교환함
- 매매 계약서의 기재 내용
 - 상대방
 - 물품 목적지
 - 물품의 내용(품질, 수량, 가격)
 - 당사자 간 합의사항

라. 신용장의 수취와 검토

- 신용장은 양 당사자 간의 의무 이행을 취함



마. 수출 승인 및 요건 확인

- 물품의 수출은 원칙적으로 수출 승인이나 수출요건 확인 없이 자유롭게 할 수 있음
- 수출제한 품목인 경우 해당 기관이나 단체로부터 수출 승인(E/L)을 받아야 수출할 수 있음

바. 수출물품의 정비

1) 수출물품의 확보

- 수출업자는 계약물품을 준비하여 매매계약상의 인도 기일이나 신용장에서 규정하고 있는 선적일 이내에 선적해야 함
- 확보 방법

- 수출물품을 직접 생산
 - 다른 공급자로부터 완제품 구매
- 2) 수출물품의 검사
- 수출품품의 대외 성가 및 품질 향상을 위해 수출검사법의 검사 대상 품목으로 지정되었을 경우 수출물품 검사를 실시함
 - 검사 결과 반드시 합격 판정을 받아야 함
- 3) 수출물품의 포장
- 수출물품이 수입업자에게 인도될 때까지 물품의 멸실이나 손상을 방지하기 위한 절차
 - 포장을 하고 그 포장에 적절한 화인을 표시해야 함
 - 화인
 - 화물의 외장에 기입하는 특정의 기호, 목적지, 포장번호 및 물품의 원산지 등의 각종 표식

사. 수출물품의 통관

- 1) 수출통관이란?
- 대외무역법, 관세법, 외국환거래법 등 각종 수출 관련 법규의 이행을 최종적으로 확인함
 - 불법 수출이나 위장수출을 방지하기 위해 의무화하고 있음
- 2) 수출통관 절차란?
- 수출하고자 하는 물품을 세관에 수출 신고하고, 신고 수리를 받아 외국무역선(기)에 적재하기까지의 일련의 과정을 말함

아. 물품 운송 및 보험계약 체결

- 1) 운송 대상
- 수출검사를 받은 품목
 - 비검사품목이라 하더라도 물품을 생산하여 포장이 완료가 된 품목
- 2) 수출상
- 수출통관 수속 진행
 - 국제물품 운송을 담당하는 운송인과 물품 운송계약 체결
 - 보험회사와 보험계약 체결

자. 수출 대금의 회수

- 1) 개요
- 수출업자는 모든 의무를 완료 후 신용장에서 요구하는 환어음과 운송서류를 구비하여 거래 외국환은행에 환어음의 매입을 의뢰함
 - 운송서류
 - 상업송장, 선화증권, 포장명세서, 원산지증명서 등
- 2) 외국환은행
- 서류를 신용장 조건과 일치 여부를 확인함

3) 수출 대금을 지급한 외국환은행

- 수입자의 거래은행인 신용장 발행은행에 환어음과 선적 서류를 송부함
- 대금 추심을 진행함

차. 관세환급 및 사후관리

1) 관세환급제도

- 수출물품을 생산하는데 소요되는 원재료의 수입할 경우 납부세액을 수출자 또는 수출물품 생산자에게 되돌려 줌으로써 수출을 지원하는 제도

2) 간이정액환급과 개별환급

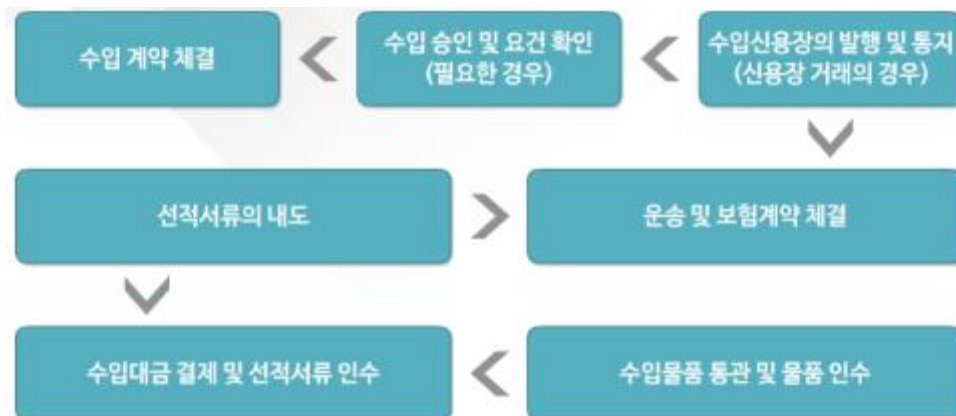
- 간이정액환급
 - 정부가 수출금액당 수출물품에 소요된 원재료에 대한 수입 시 납부세액으로 일정 금액을 정하여 지급하는 방법
- 개별환급
 - 수출물품 제조에 소요된 원재료의 납부세액을 소요량 제도에 의한 증빙서류에 의거하여 개개의 원재료 별로 확인하여 환급금을 산출하는 방법

2. 수입 절차

가. 개요

1) 수입 절차란?

- 수입 대상물품과 거래선을 선정하여 수입 계약을 체결하고, 수입 승인을 받아 수입신용장 등을 개설한 후에 수입 화물과 운송서류가 도착하면 수입대금을 결제한 다음 당해 수입물품을 통관하는 일련의 절차를 말함



나. 수입 계약의 체결

- 수입업자는 필요한 물품을 수입하고자 할 경우 해외시장조사 및 조회를 진행함
- 신뢰성 있는 물품 공급 업자를 물색하여 수입 계약이 체결되도록 함

다. 수입 승인 및 요건 확인

- 필요한 경우에만 진행함
- 수입은 원칙적으로 자유롭게 이루어지도록 함
- 수출입과 관련된 제한 요건이 있는 경우 관련 기관이나 단체의 장으로부터 수입 승인(Import Licence : I/L)을 받아야 함

라. 수입신용장 발행 의뢰

- 거래 외국환은행의 수입 승인을 받은 수입업자는 수입 승인서를 첨부하여 신용장 발행은행에 수입신용장의 발행을 의뢰함
- 신용장 발행은행과의 약정으로 외국환거래 약정을 체결함
- 거래 시 신용장 발행 신청서를 제출하여 신용장 발행을 의뢰함

마. 운송 및 보험계약 체결

- 합의된 정형거래조건(INCOTERMS 2010)에 따라 운송계약을 체결함

바. 운송서류의 내도

- 운송서류와 신용장 조건의 일치 여부를 심사함
- 신용장 발행의뢰인 수입업자에게 운송서류 도착 통지서를 발송함
- 화물은 도착하였으나 서류가 도착하지 않았을 경우
 - 수입 화물선취보증서(Letter of Guarantee : L/G)를 받아 화물을 인수 할 수 있음

사. 수입대금 결제 및 선적서류 인수

- 운송서류 도착 통지서를 수입업자에게 발송함
- 수입대금 및 관련 수수료를 납부한 후 운송서류를 수취함
 - 신용장의 조건과 일치해야 함
- 수입업자가 결제자금이 없을 경우
 - 대도(Trust Receipt : TR)를 통해 대금을 지급하지 않고 발행은행으로부터 운송서류를 넘겨받을 수 있음
 - 대도란 수입업자가 수입대금을 지급하지 않고, 발행은행으로부터 운송서류를 인도받으면서 수입 화물에 관하여 발생하는 일체의 손해에 대하여 본인이 책임을 진다는 내용의 서약서를 말함

아. 수입통관 및 물품인수

- 수입통관이란?
 - 외국물품을 수입하고자 하는 자가 직접 또는 관세사 등을 통하여 세관장에게 수입신고를 함
 - 수입신고가 관세법의 규정에 따라 적합하게 신고된 것으로 인정되는 경우에 이를 수리함
 - 수입업자가 보세구역으로부터 물품을 반출하여 자유롭게 사용할 수 있는 것임

10주차 1차시 : 해외시장조사와 거래처 발굴

[학습 내용]

1. 해외시장조사
2. 거래선 발굴
3. 거래제의 및 신용조사

[학습 목표]

1. 해외시장조사를 설명할 수 있다.
2. 거래선 발굴을 설명할 수 있다.
3. 거래제의 및 신용조사를 설명할 수 있다.

1. 해외시장조사

가. 요점

- 해외시장조사
- 거래처
- 신용조회

나. 해외시장조사의 개념

- 1) 해외시장조사란?
 - 무역거래자가 해외시장의 환경 및 동향을 조사하고, 고객이 원하고 있는 바를 파악함
 - 무역거래의 증진을 목적으로 행하는 시장조사임
- 2) 수출업자의 경우
 - 해외시장조사를 통해 어느 지역의 시장에서 어떠한 거래처를 대상으로 어느 시기에 자신이 취급하고 있는 물품을 가장 합리적인 가격으로 판매할 수 있는지를 과학적으로 조사, 연구, 분석해야 함
- 3) 조사의 어려움
 - 지역의 격리성
 - 상 · 관습
 - 언어의 차이
- 4) 조사의 내용
 - 목적 시장의 일반적인 환경조사
 - 고객 조사, 상품조사, 판매경로 조사 등을 구체적 실시
 - 믿을만한 거래처 발굴

다. 해외시장조사의 내용

어느 국가의 어느 고객에게 어떠한 물품을 판매할 것인가?

필요한 물품을 어느 국가의 어느 공급선으로부터 구매할 것인가?

1) 거래대상 국가

- 정치적 환경
 - 정치체제, 정치적 안정, 정치적 위험 등
- 경제적 환경
 - 국민소득, 임금, 물가, 노동력, 국민소득, 국제수지, 경제성장률, 산업구조 등
- 사회적 환경
 - 인구, 기후, 종교, 문화, 교육수준 등
- 무역 환경
 - 품목별, 지역별, 수출입 규모, 외환관리, 대금 결제조건, 관세율, 환율, 상 · 관습 등

2) 고객

- 고객층
 - 소비자의 지역적 분포, 소득분포, 구매능력 등
- 고객 기호 및 이미지
 - 기호, 취향 및 품질, 상표, 생산자 등의 이미지

3) 상품

- 상품 수요
 - 수요 품목, 품질, 규격, 소요량, 미래 수요, 경쟁품, 대체품 및 유사품 현황
- 상품 공급
 - 주요 공급처, 공급처의 상호, 계절적 특별공급, 현지 국산품 공급량
- 상품 환경
 - 경쟁품, 대체품 및 유사품의 현황
- 가격
 - 수입품과 현지 국산품의 가격 등
- 지식 재산권 등
 - 특허권, 상표권, 공업소유권 등의 저축 여부

4) 판매경로 및 판매

- 유통 및 서비스
 - 수입상, 판매점, 특약점, 백화점, 체인스토어, 도매상, 소매상 등의 유통경로, 사전 및 사후서비스
- 상품계획
 - 품목, 품질, 디자인, 상표, 특허, 포장, 운송방법
- 판매 정책
 - 판매촉진(견본, 카탈로그, 안내서 제공 등), 광고, 전시 등

2. 거래선 발굴

가. 거래선 발굴 방법

- 1) 전자거래알선 사이트 활용
 - 가) 인콰이어리, 상품 카탈로그 및 기업 디렉터리 정보 등을 등록이 가능함
 - 나) 오퍼 형태별, 품목별 및 업체별 등 다양한 형태로 검색이 가능함
 - 다) 한국은 유관기업과 사기업들이 운영함
 - 유관기관
 - 한국무역협회, 중소기업진흥공단, 대한상공회의소, 대한무역투자진흥공사, 지방자치단체 등
 - 사기업
 - (주)EC21, EC Plaza 등
- 2) 상공인명부의 활용
 - 품목별 · 업종별로 업체명, 주소, 전화번호, 전자우편 및 팩스 번호가 기본적으로 명시됨
 - 수출입 지역과 최근의 영업실적이 포함됨
- 3) 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 통한 조사
 - 담당 업무
 - 무역동향에 대한 해외시장조사
 - 무역 관련 각종 자료의 간행
 - 한국 무역의 홍보
 - 상품 전시회 업무
 - 세계적인 조직망을 가지고 있어 시장조사의 신뢰도가 높은 편임
- 4) 주한 외국 대사관을 통한 조사
 - 한국에 주재하고 있는 외국 대사관을 통해 해외시장에 대한 정보를 얻을 수 있음
- 5) 해외 공공기관 이용
 - 각국의 WTC나 수출입 관련 기관에 거래알선이나 의뢰 서한을 보내는 방법
- 6) 각종 사절단 및 전시회 참가
 - 무역 관련 기관이 주관·파견하는 각종 투자 및 무역사절단, 박람회 및 전시회 참여하여 거래처를 직접 물색
- 7) 해외 광고 이용
 - 해외 홍보용 카탈로그를 제작하여 예상 거래선에 배포함
 - 국내의 해외 홍보매체 등에 자사 상품을 홍보함
- 8) 자체 현지조사
 - 대상 지역을 직접 방문하여 조사함
 - 신빙성이 가장 높은 조사 방법임

3. 거래제의 및 신용조사

가. 거래제의

- 1) 거래제와의 문의
 - 거래처를 선택한 후 거래를 위한 권유장을 발송함
- 2) 권유장이란?
 - 미지의 잠재 거래처에게 자신의 회사를 소개하고 취급 물품과 거래 조건 등을 간단하게 안내하여 거래 관계를 권유하는 서신을 말함
- 3) 권유장의 작성 방법
 - 상대방을 알게 된 배경이나 경로
 - 작성자 회사 및 주요 업종의 소개
 - 작성자 회사의 상품 및 업계에서의 평판 등
 - 이후의 추가 정보와 자료를 제공할 수 있다는 언급
 - 작성자 회사의 신용조회처
 - 맺음말
- 4) 거래 조회
 - 거래 관계의 권유를 받은 당사자가 거래를 제안한 당사자에게 문의하는 것을 말함
 - 권유에 대한 관심이나 물품을 구매할 의사가 있을 때 물품의 가격, 품질, 수량, 선적 등의 거래 조건에 대해 문의함
- 5) 거래 조회의 작성방법
 - 상대방을 알게 된 배경이나 경로
 - 관심품목의 명시와 가격조회
 - 수요 규모, 구매물품의 명세
 - 주문 내용의 구체적인 설명
 - 기타 문의 사항
 - 맺음말

나. 신용조회

- 1) 신용조회 개념
 - 신용을 공급받는 자의 지급능력과 선의, 지급불능 시 지급을 강제할 수 있는 자산의 보유 등을 사전에 조사함
 - 장래에 대한 지급의 확실성을 파악하는 것임
- 2) 신용조회 내용
 - 성격
 - 상대방의 정직성, 성실성 등에 대한 내용
 - 대금 결제에 대해서 약속대로 이행해 주는지에 대한 것은 회사의 규모나 재정상태라기보다는 그 회사의 성격적인 것이 결정적인 요인이 됨

- 자본
 - 회사의 재무상태가 건실하지 않으면 거래에 문제가 발생할 수 있음
- 거래능력
 - 몇 년 동안에 걸친 거래실적 등을 통대로 조사함

3) 신용조회처

- 상업홍신소
 - 상사의 신용조사를 본업으로 하고 있는 것
- 은행 조회
 - 국내에서의 은행 간 신용조회와 마찬가지로 해외의 은행 사이에서도 은행거래 관계로부터 신용도나 거래 상황 등에 대해 조회가 가능함
- 해외지사, 출장소, 판매 대리점의 보고
 - 수출업자가 상대 회사의 신용을 조사할 수 있음
- 동업자 조회
 - 거래하려는 수입업자가 자의적이거나 수출업자의 의뢰에 의해 자기 회사의 신용조회처를 알려고 하는데 신용조회처가 동업자일 경우 조회함

10주차 2차시 : 무역계약 I

[학습 내용]

1. 무역계약의 성격
2. 청약 - 개념, 종류

[학습 목표]

1. 무역계약의 성격을 말할 수 있다.
2. 청약의 개념과 종류를 설명할 수 있다.

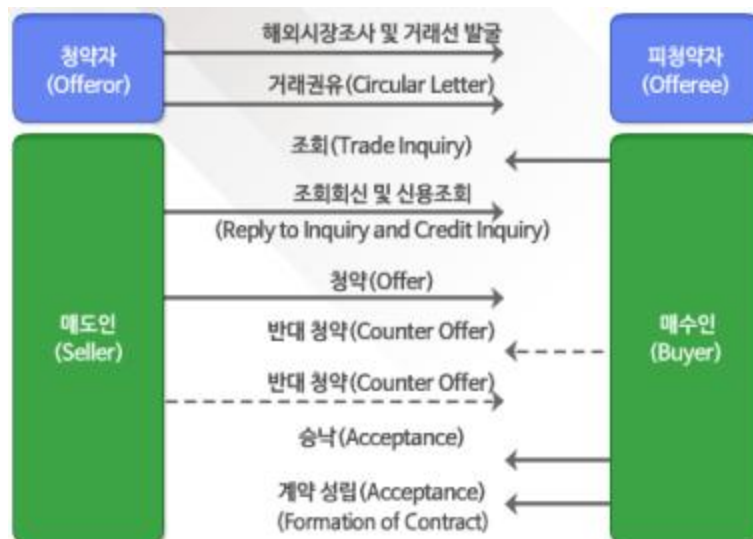
1. 무역계약의 성격

가. 요점

- 낙성계약, 쌍무계약, 유상계약, 불요식계약
- 개별계약, 포괄계약, 독점계약
- 판매서, 구매서, 오퍼장, 각서

나. 무역계약의 개념

- 1) 국제 간에 이루어지는 매매계약을 말함
- 2) 수출업자는 계약물의 재산권을 수입업자에게 이전하고, 수입업자는 이에 대한 대금의 지급을 약속하는 계약임
- 3) Offer, Counter Offer 등 최종 수락 과정을 거치면서 추가하거나 삭제된 것들을 정리하여 실제 매매 거래에 필요한 모든 조건들에 대해 합의함으로써 성립됨



4) 전자무역계약

- 매도인과 매수인의 의사표시가 전자적 방식으로 행해짐으로써 성립하는 국제물품 매매계약을 말함
- 전자무역거래를 성립시킬 목적으로 당사자 간 컴퓨터 등의 정보처리장치와 같은 전자화된 수단에 의해 성립되는 법률 행위임

5) 무역계약과 종속계약

- 무역계약
 - 국제물품 매매계약을 의미하는 것으로서 주계약이라 할 수 있음
- 종속계약
 - 물품의 수출과 수입에 수반되는 운송계약, 보험계약, 환계약 등의 모든 계약을 말함

다. 무역계약의 법적 성격

낙성계약 (합의계약)	일방 당사자의 의사표시에 대해 상대방이 이를 승낙(Acceptance) 함으로써 성립되는 물품 매매계약
쌍무계약	계약의 성립에 의해 수출업자는 물품인도의무를 부담하고 수입업자는 대금 지급의무를 부담함
유상계약	· 계약 당사자가 서로 대가의 관계에 있는 급부를 할 것을 목적으로 하는 계약 · 물품의 급부에 대해 대금 결제의 반대급부가 이루어지도록 되어 있음
불요식계약	· 특정한 요식에 의하지 않고 문구나 구두에 의한 명시 계약이나 묵시 계약도 성립됨 · 추후의 분쟁을 미연에 방지하기 위해서는 요식 예약의 형태를 취하는 것이 보다 안전함

라. 무역계약의 대상

- 무역계약의 대상은 주로 동산인 물품임
- 무역계약의 대상이 될 수 없는 것
 - 토지, 건물 등의 부동산
 - 주식, 어음 등의 유가증권

현물	· 매매계약이 체결될 당시에 실제로 존재하는 물품 · 특별한 경우를 제외하고는 현물거래는 거의 없음
선물	· 매매계약의 체결 이후에 매도인이 제조 또는 취득하는 물품 · 무역계약 체결 시 현물매매보다는 선물매매가 대부분임
특정물	· 매매계약의 성립 시에 확정되어 합의된 물품 · 매매계약의 목적물로서 선택된 현물
불특정물	· 매매하기로 예정되어 있는 물품 · 종류, 품질, 명세 등만 정해져 있는 상태

마. 무역계약의 작성방법과 종류

1) 무역계약의 작성방법

- 판매서(Sales Note)
 - 수출업자가 특정 물품의 거래를 위해 최종적으로 수락된 오퍼의 내용과 동일하게 2통을 작성 후 정식으로 서명하여 수입업자에게 보내는 구매확인서
- 구매서(Purchase Note)
 - 수입업자가 특정 물품을 일정한 조건으로 구매하겠다는 주문서
- 오퍼장(Offer Sheet)
 - 수출업자가 발행한 오퍼장에 수입업자가 서명하거나 수입업자가 발행한 오퍼장에 수출업자가 서명하면 이것이 무역 계약서가 됨
 - 별도의 계약서를 작성하지 않더라도 그 자체가 계약서의 역할을 할 수 있음
- 각서(Memorandum)
 - 수출업자와 수입업자가 상담 과정을 통해 모든 매매 조건을 합의하여 계약서를 작성하는 경우의 계약서

2) 무역계약의 종류

가) 개별계약(Case by Case Contract)

- 매번 거래가 성립될 때마다 당사자들이 합의하여 계약서를 작성하는 것

나) 포괄 계약(Master Contract)

- 매매 당사자 간에 특정한 물품을 반복하여 거래할 경우 거래 품목을 지정하여 일반 거래 협정서를 교환하는 것
- 포괄적으로 사용하는 계약 형태

다) 독점계약(Exclusive Contract)

- 특정 국가의 당사자와 특정 제품에 대해 독점적으로 거래하기 위해 사용되는 계약

라) 대리점 계약(Agency Agreement)

- 판매 대리점 계약
 - 수출업자가 해외에서의 물품 판매 및 각종 부대 업무를 용이하게 수행하기 위해 해외의 대리인과 체결하는 계약
- 구매 대리점 계약
 - 수출국 내의 물품구매업자가 해외의 수입업자를 대신하여 수출국 내에서의 물품의 구매 및 각종 부대 업무를 수행하기로 해외의 수입업자와 구매 위탁계약을 체결하는 것

2. 청약 - 개념, 종류

가. 청약의 개념

- 청약은 영어로 'Offer'를 의미함
- 실무에서는 영어인 오퍼(Offer)라는 용어를 일반적으로 사용하고 있음

- 청약자가 피청약자에게 어떤 물품을 일정한 조건으로 계약을 체결하고자 하는 의사표시를 말함

나. 청약의 종류

1) 확정 청약(Firm Offer)

- 청약자가 청약내용에 대하여 승낙의 유효기간을 정함
- 유효 기간 내에 승낙 여부에 대해 회답할 것을 조건으로 하는 청약

2) 불확정 청약(Free Offer)

- 청약자가 청약 시에 승낙·회답의 유효기간이나 '확정적'이라는 표시를 하지 않는 청약

3) 반대 청약(Counter Offer)

- 피청약자가 청약자의 청약에 대해 품명, 수량, 가격, 선적, 결제 등 청약내용의 일부를 추가, 제한 및 변경하는 등 새로운 조건을 제의해 오는 청약

4) 조건부 청약(Conditional Offer)

- 청약자의 청약내용에 단서가 있는 청약
- 피청약자의 승낙만으로는 계약이 성립되지 않고 청약자의 최종 확인이 있을 경우에만 계약이 성립됨

11주차 1차시 : 무역계약 II

[학습 내용]

1. 청약 - 분류, 청약서, 효력
2. 승낙
3. 무역계약의 기본 조건 ①

[학습 목표]

1. 청약의 분류와 청약서, 효력을 설명할 수 있다.
2. 승낙을 설명할 수 있다.
3. 무역계약의 기본 조건 중 품질 조건과 수량 조건을 말할 수 있다.

1. 청약 - 분류, 청약서, 효력

가. 요점

- 청약의 통지와 효력 발생 시기
- 철회
- 승낙
- 무역계약의 기본 조건 - 품질 조건, 수량 조건

나. 청약의 종류별 분류

- 1) 발행지에 따른 분류
 - 국내 발행 청약
 - 해외 발행 청약
- 2) 발행 주체에 따른 분류
 - 판매 청약
 - 구매 청약
- 3) 확정력의 유무에 따른 분류
 - 확정 청약
 - 불확정 청약
- 4) 교차청약과 반대 청약
 - 교차청약
 - 청약자와 피청약자가 서로 동일한 내용의 청약을 동시에 한 것
- 5) 조건부 청약
 - 무확약 청약
 - 선착순 판매 조건부 청약

- 점검 매매 조건부 청약
 - 반품 허용 조건부 청약
 - 확인 조건부 청약
- 6) 청약서의 작성방법
- 포장방법, 원산지, 선적일, 대금 결제 방법, 제품검사, 유효기간, 비고, 품명, 규격, 단가를 표시해야 함
- 7) 청약의 통지와 효력 발생 시기
- 청약의 통지
 - 청약이 유효하게 효력을 발생하기 위해서는 청약이 통지되어야 함
 - 효력 발생 시기
 - 청약의 내용이 피청약자에게 도달 한때에 그 효력이 발생한다는 도달주의를 말함
- 8) 청약의 효력 소멸 : 청약의 철회
- 청약의 효력이 발생되기 전에 청약자가 일방적으로 청약의 효력을 소멸시키고자 하는 의사표시하는 것을 말함
 - 비엔나 협약
 - 취소 불능이라도 청약철회가 청약의 도달 전이나 그와 동시에 피청약자에게 도달하는 경우에는 취소가 가능함
 - 한국 민법
 - 계약의 청약은 철회 불능함
- 9) 청약의 효력 소멸 : 청약의 취소
- 청약이 피청약자에게 도달되어 효력을 발생시킨 후 승낙의 통지를 보내기 전에 취소시킬 수 있는 요인에 의하여 청약이 소멸하게 되는 것을 말함
 - 비엔나 협약



- 10) 청약의 효력 소멸 : 청약의 거절
- 청약자의 청약에 대해 피청약자가 승낙하지 않는다는 의사표시
 - 피청약자의 청약 거절은 승낙하지 않는다는 의사표시
- 11) 청약의 효력 소멸 : 반대 청약
- 피청약자가 청약자의 원청약 내용을 추가하거나 변경하여 새로운 조건을 제안해오는 것
 - 승낙이 아닌 청약의 거절
- 12) 청약의 효력 소멸 : 유효기간의 경과
- 청약자의 청약에 유효기간 또는 승낙 기간이 설정된 경우 그 기간이 경과하면 그 청약은 효력을 상실함
 - 유효기간이 있는 확정 청약의 경우 기간 경과 시 효력이 상실됨
- 13) 청약의 효력 소멸 : 후발적 위협
- 청약이 이루어진 후 매매계약의 이행이 위법인 경우에는 그 청약의 효력은 상실됨
 - 수입국의 수출 금지 및 제한 조치법 발효 등

14) 청약의 효력 소멸 : 당사자의 사망

- 청약자나 피청약자가 사망하거나 무능력인 경우 경우에 그 효력이 소멸됨

2. 승낙

가. 승낙이란?

1) 승낙의 개념

- 청약자의 청약에 대해 무조건적으로 동의하고, 계약 성립을 목적으로 행하는 피청약자의 의사표시를 말함
- 승낙의 의사표시가 성립되기 위한 충족
 - 승낙의 내용이 청약의 내용과 완전하게 일치해야 함
 - 승낙은 절대적, 최종적, 무조건이어야 함
 - 승낙은 청약의 효력기간 내에 행해져야 함
 - 승낙의 방법이 지정되어 있는 경우에는 그 방법에 따라야 함
 - 청약이 특정인에게 행해진 경우에는 그 당사자만이 승낙해야 함

2) 승낙의 조건

- 청약의 조건과 완전히 일치해야 함

3) 승낙의 방법

- 원천적으로 승낙의 방법은 아무 제한이 없음
- 청약의 승낙 방법을 지정하지 않은 경우에는 합리적인 방법과 수단에 따라야 함

4) 계약을 유효하게 성립시키는 승낙

- 무조건 승낙
 - 피청약자가 청약자의 청약에 대해서 수정 없이 승낙하는 것
- 행위에 의한 승낙
 - 피청약자가 청약에 대한 의사표시를 하는 것

5) 계약을 성립시킬 수 없는 승낙

- 지연 승낙
 - 청약에 대한 승낙의 의사표시가 정해진 기간이 경과하여 늦게 도착된 경우
- 조건부 승낙
 - 피청약자 원청약에 대해 청약내용의 일부를 변경하거나 추가하여 승낙하는 것
- 일부 승낙
 - 청약의 내용 중 일부만을 승낙하는 것
 - 조건부 승낙과 같이 반대 청약의 개념이므로 계약이 성립되지 않음

6) 계약을 성립시킬 수 없는 승낙

- 침묵 또는 무행위에 의한 승낙
 - 피청약자가 청약자의 청약에 대해 아무런 행위나 회신을 하지 않고 침묵하는 것
 - 침묵 또는 행위 그 자체는 승낙으로 인정되지 않음

7) 승낙의 효력 발생 시기

- 발신주의
 - 피청약자가 승낙의 의사표시를 발신할 때 계약이 성립됨

- 도달주의
 - 피청약자의 승낙 의사표시가 청약자에게 도달되었을 때 계약이 성립됨
 -

▪ 요지주의

- 물리적으로 승낙의 의사표시가 청약자에게 도달될 뿐 아니라 현실적으로 청약자가 그 내용을 알았을 때 계약이 성립됨

통신수단			준거법	한국법	일본법	영국법	미국법	독일법 비엔나 협약
의사표시의 일반원칙				도달주의	도달주의	도달주의	도달주의	도달주의
승낙의 의사 표시	대화자 간	대면		도달주의	도달주의	도달주의	도달주의	도달주의
		전화		도달주의	도달주의	도달주의	발신주의	도달주의
		팩스		도달주의	도달주의	도달주의	도달주의	도달주의
		EDI (e-mail)		도달주의	도달주의	도달주의	도달주의	도달주의
	격지자 간	우편		발신주의	발신주의	발신주의	발신주의	도달주의
		전보		발신주의	발신주의	발신주의	발신주의	도달주의

3. 무역계약의 기본 조건 ①

가. 계약물품에 대한 기본 조건



1) 품질 조건

- 거래 대상물의 품질과 관련된 사항을 약정하는 조건
- 무역계약 시에 계약 당사자가 약정해야 하는 항목
 - 품질 결정의 방법
 - 품질 결정의 시기
 - 품질의 증명 방법

2) 품질 조건 : 품질 결정 방법

가) 견본품에 의한 매매

- 실제 매매될 물품의 품질을 매매의 당사자가 제시한 견본에 의하여 결정하는 방법으로 무역에서 가장 많이 사용 방법임

나) 유의 사항

- 당사자는 신중하게 견본을 작성, 송부 및 보관해야 함
- 매도인이 견본을 제시하는 경우에는 동일한 품질의 물품을 인도하지 못할 수도 있기 때문에 자신이 만든 최상품 중에서 견본을 선택하기보다는 평균제품을 선택하게 함

다) 상표에 의한 매매

- 생산업자의 상표 또는 통명이 국제적으로 널리 알려진 물품에 대해서는 견본을 제시할 필요 없이 상표나 통명을 품질기준으로 삼는 거래

라) 규격에 의한 매매(등급 매매)

- 국제적으로 정해져 있거나 수출국의 공적 규정으로 인정되어 있는 규격이나 등급으로 거래 물품의 품질수준을 결정하는 방법

마) 명세서에 의한 매매(설명서 매매)

- 견본 제시가 불가능한 선박, 철도차량, 발전기, 공작기계, 의료 기구 등 고가의 거대한 기계류의 경우에 해당함
- 상품의 재료, 구조, 성능, 규격, 치수 등을 상세히 설명한 설명서나 명세서, 도해 목록, 설계도, 청사진 등에 의해 품질수준을 결정하는 방법

바) 표준품에 의한 매매

- 일정한 규격이나 유명한 상표가 없고 견본 제시가 불가능한 수확 예정의 농산물이나 수산물의 경우에 해당함
- 해당 연도의 표준품을 기준으로 거래 물품의 품질수준을 결정하는 방법임
- 평균 중등 품질(Fair Average Quality, FAQ)
 - 면화, 곡물, 차 등과 같은 곡물류의 매매에 사용하는 품질 조건임
- 판매 적격 품질(Good Merchantable Quality, GMQ)
 - 목재나 냉동 어류 등은 견본 이용이 곤란하고, 내부의 품질을 외관상 알 수 없을 경우 수입지에서의 판매 가능성을 전제조건을 함
- 보통 품질(Usual Standard Quality, USQ)
 - 주로 원사 거래에 이용되는 품질 조건임

3) 품질 조건 : 품질 결정 시기

- 물품이 장거리 운송됨으로써 선적 시의 품질과 양륙 시의 품질이 다를 수 있음
- 거래 물품이 약정된 품질수준을 충족하는가의 여부를 어느 시점의 품질 상태를 기준으로 판정할 것인지를 결정하는 기준 시점임
- 선적품질조건
 - 인도 물품의 품질이 약정한 품질과 일치하는가의 여부를 선적 시점의 품질에 의해 결정하는 방법임
 - 일반 공산품 등에 주로 이용함
 - 곡물거래에 흔히 사용함
- 양륙품질조건
 - 인도 물품의 품질이 약정한 품질과 일치하는가의 여부를 도착지의 양륙 시점의 품질에 의해 결정하는 방법임
- 조건부 선적품질조건
 - 인도 물품의 품질이 약정한 품질과 일치하는가의 여부를 선적 시점의 품질에 의해 결정함
 - 선적 이후에 발생하는 일부 손해에 대하여 매도인이 추가적으로 부담할 것을 조건으로 약정하는

것임

4) 품질 조건 : 품질 증명 방법

- 인도 물품의 품질이 약정한 품질과 일치하는가의 여부를 증명하는 방법
- 선적 품질 조건
 - 품질의 일치 증명을 입증할 책임이 매도인에게 있음
- 양륙 품질 조건
 - 물품에 대한 품질수준의 미달 또는 운송 중 변질에 대해 입증할 책임이 매수인에게 있음

5) 수량 조건 : 수량 단위

- 물품의 수량을 결정할 때 사용되는 단위
- 중량, 길이, 용적, 개수 등

6) 수량 조건 : 수량 표현 방법

- 과부족 용인 조건(M/L clause : More or Less clause)
 - 곡물, 광산물 등과 같이 운송 도중에 감량이 예상되는 화물에 대해 감량으로 인한 과부족을 인정받을 수 있음
- 허용 범위
 - 신용장 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 5%까지의 과부족이 발생함

7) 수량 조건 : 수량 결정 시기

- 선적 수량 조건과 양륙 수량 조건 중 어느 시기로 할 것인가를 검토해야 함

11주차 2차시 : 무역계약 Ⅲ

[학습 내용]

1. 무역계약 기본 조건 ②

[학습 목표]

1. 무역계약 기본 조건 중 가격조건, 선적 조건, 대금 결제조건, 보험 조건, 포장조건, 분쟁 해결 조건을 설명할 수 있다.

1. 무역계약 기본 조건 ②

가. 요점

- 인코텀즈 2010
- 가격 조건, 선적 조건, 대금 결제 조건
- 보험 조건, 포장 조건, 분쟁 해결 조건

나. 가격 조건

1) 개요

- 국제 매매가격은 수출업자와 수입업자가 해야 할 여러 가지의 원가요소와 물품의 인도장소 등을 감안하여 정해짐
- 무역거래에서는 FOB, CIF 등과 같은 가격조건과 관련된 용어들이 오래전부터 사용되고 있음

2) 공장 인도(...지정 장소)

가) 공장 인도(Ex Works)란?

- Ex Works(Insert named place of delivery)
- 매도인이 자기의 구내 또는 공장, 창고 등 지정된 장소에서 지정기간 내에 수출통관이 필요한 경우에도 통관을 하지 않은 계약물품을 어떠한 운송수단에도 적재하지 않은 채 매수인이 임의로 처분할 수 있는 상태로 둔 것을 말하며, 그때까지의 위험과 비용을 부담함

나) 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



다) 매도인의 제공 서류 : 기본 서류

- 상업송장
- 계약에서 일치하는 일치 증명 서류
- 이에 상응한 전자기록 또는 절차

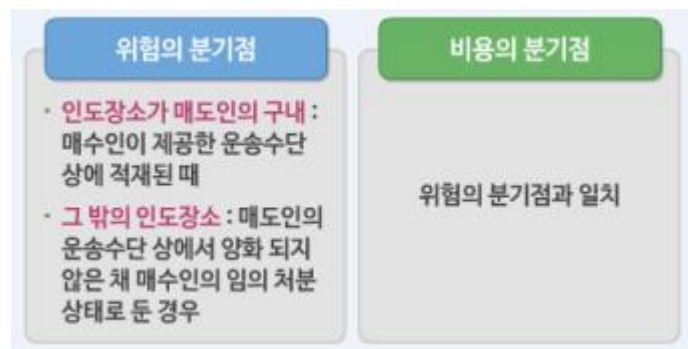
라) 매도인의 제공 서류 : 임의 서류(매수인 비용)

- 포장명세서
- 원산지증명서
- 품질 및 수량 증명서
- 중량 및 용적증명서
- 영사송장
- 보험 부보 정보

마) 운송인 인도(FCA)란?

- Free Carrier(Insert named place of delivery)
- 매도인이 지정된 장소에서 매수인이 지명한 운송인에게 수출통관된 물품을 인도하는 것을 말함
- 인도가 행해지는 장소에 따른 책임 여부
 - 매도인의 구내에서 행해지는 경우는 적재에 대한 책임을 매도인이 부담함
 - 기타의 장소(운송인의 구내)에서 행해지는 경우는 매도인은 양륙에 대한 책임이 없음

바) 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점

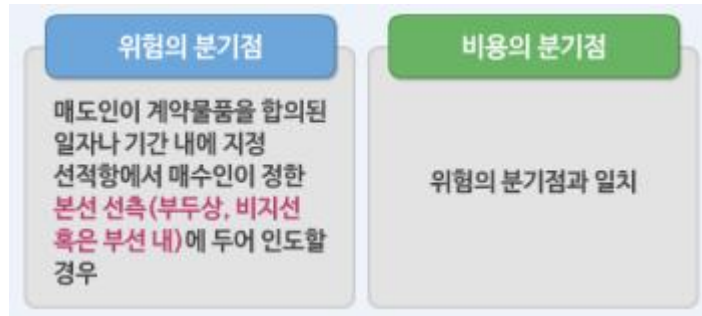


- 매도인의 제공 서류 : 기본 서류
 - 상업송장
 - 계약에서 일치하는 일치 증명 서류
 - 이에 상응한 전자기록 또는 절차
 - 운송 인도의 관례적 증거로 화물 수취증, 복합 운송서류 등이 있음
- 매도인의 제공 서류 : 임의 서류(매수인 비용)
 - 포장명세서
 - 원산지증명서
 - 품질 및 수량 증명서
 - 중량 및 용적증명서
 - 영사송장
 - 보험 부보 정보

3) 선측 인도(...지정 선적항)

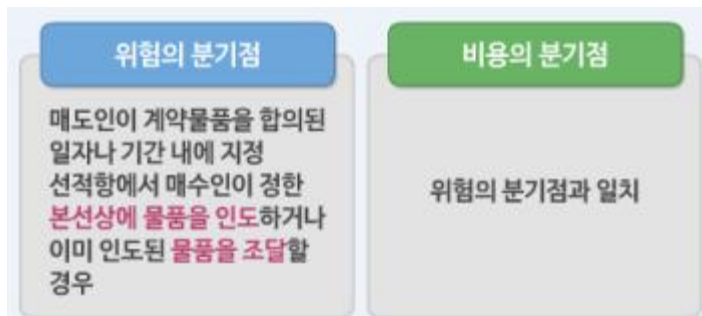
- 선측 인도(FAS)란?

- Free Alongside Ship(Insert named port of shipment)
- 매도인이 지정 선적항에서 매수인이 지정한 본선의 선측(부두 또는 바지선이나 부선)에 물품을 인도하거나 선적을 위해 이미 그렇게 인도된 물품을 조달하는 것을 말함
- 매도인은 합의된 기일 또는 합의된 기간 내에 그 항구의 관습적인 방법으로 인도해야 함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



4) 본선 인도(...지정 선적항)

- 본선 인도(FOB)란
 - Free On Board(Insert named port of shipment)
 - 매도인이 수출통관을 필한 계약물품을 지정 선적항에서 매수인이 지정한 본선상에 인도하거나 이미 인도된 물품을 조달하는 것을 말함
 - 물품에 대한 멸실 · 손상의 위험은 물품이 본선상에 인도된 때에 매수인에게 이전됨
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



5) 운임 보험료 포함(...지정 목적항)

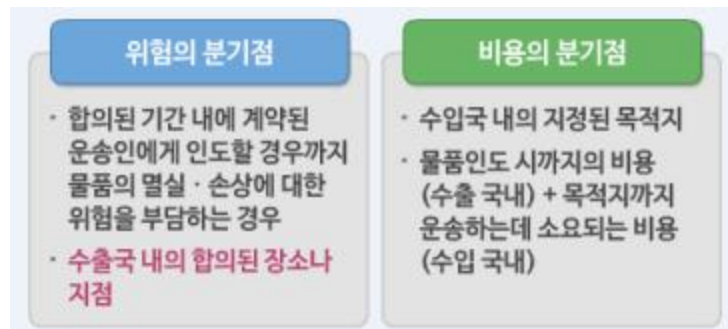
- 운임 보험료 포함(CIF)이란?
 - Cost, Insurance and Freight(Insert named port of Destination)
 - 매도인이 물품을 본선상에 인도하거나 이미 인도된 물품을 조달하는 것을 말함
 - 물품에 대한 멸실 · 손상의 위험은 물품이 본선상에 인도된 때에 이전됨
 - 매도인은 지정 목적항까지 해상운송계약을 체결하고 운임을 부담함
 - 운송 도중 물품의 멸실 · 손상에 대한 매수인의 위험을 담보하는 보험계약을 체결해야 함

- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



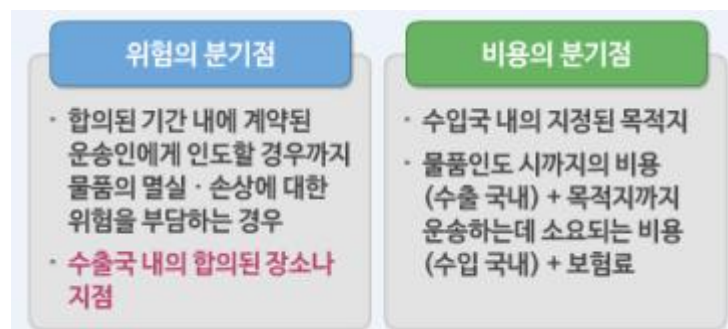
6) 운송비 지급(...지정 목적지)

- 운송비 지급(CPT)이란?
 - Carriage Paid To(Insert named place of destination)
 - 합의된 장소에서 매도인이 지명한 운송인이나 제삼자에게 물품을 인도하고 물품을 지정 목적지까지 운송하는데 필요한 운송계약을 체결하고 그 운송비용을 부담하는 것을 말함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



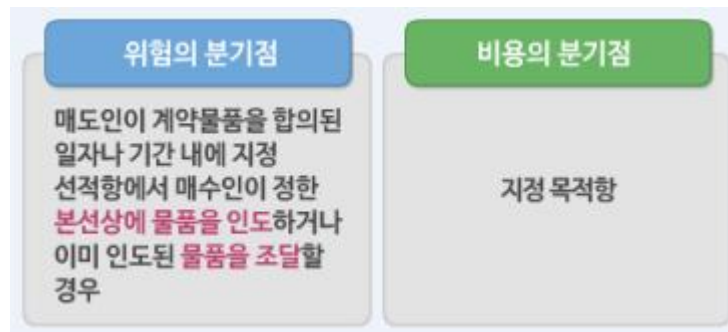
7) 운송비 보험료 지급(...지정 목적지)

- 운송비 보험료 지급(CIP)이란?
 - Carriage and Insurance Paid To(Insert named place of destination)
 - 매도인이 합의된 장소에서 자기가 지명한 운송인이나 제삼자에게 수출통관된 물품을 인도하고, 지정된 목적지까지 물품을 운송하는데 필요한 운송계약을 체결하고 운송비를 지급해야 함
 - 운송 도중 발생할 수 있는 물품의 멸실 · 손상에 대한 매수인의 위험에 대해 보험 부보 계약을 체결해야 함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



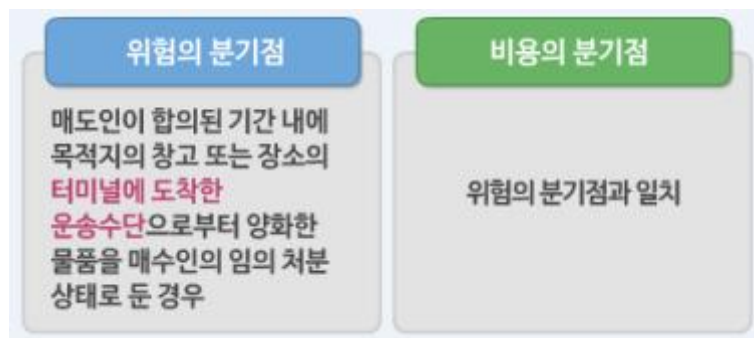
8) 운임 포함(...지정목적항)

- 운임 포함(CFR)이란?
 - Cost and Freight(Insert named port of Destination)
 - 매도인이 물품을 본선상에 인도하거나 인도된 물품을 조달하고, 물품에 대한 멸실 · 손상의 위험은 물품이 본선상에 인도될 때 이전됨
 - 매도인은 지정된 목적항까지 물품을 운반하는데 필요한 비용 및 운임을 지급해야 함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



9) 터미널 인도(...지정 목적항 또는 장소의 터미널)

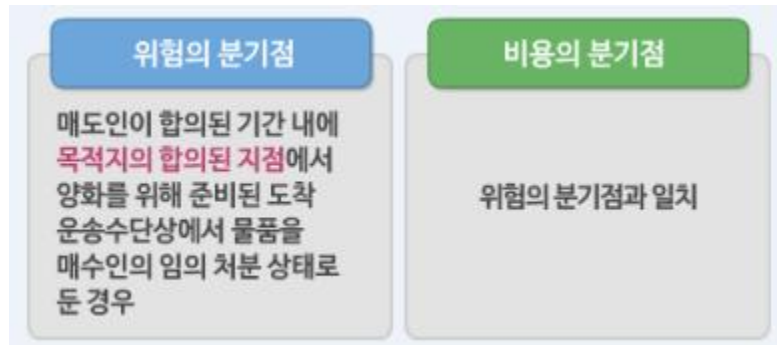
- 터미널 인도(DAT)란?
 - Delivered at Terminal(Insert named terminal at port or place of destination)
 - 지정 목적항이나 지정 목적지에 있는 지정 터미널에서 도착된 운송수단으로부터 양화 한 물품을 수입통관을 하지 않고 매수인의 임의 처분 상태로 인도하는 조건을 말함
 - 터미널에는 덮개의 유무를 불문함
 - 부두, 창고, CY, 도로, 철도 또는 항공 화물터미널을 의미함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



10) 목적지 인도(...지정 목적지)

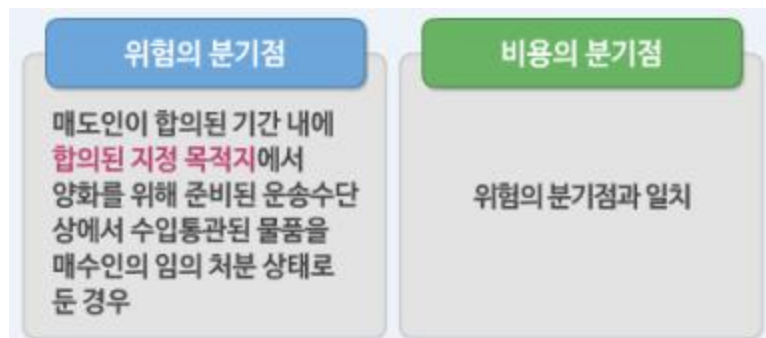
- 목적지 인도(DAP)란?
 - Delivered at Place(Insert named place of destination)
 - 지정 목적지에서 수입통관을 하지 않은 계약물품을 도착된 운송수단으로부터 양화하지 않은 상태로 매수인의 임의 처분 상태로 인도하는 것을 말함
 - 매도인은 지정 장소까지의 물품 운송에 포함된 모든 위험을 부담함
 - DAP 뒤에 지정 목적지를 삽입함

- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



11) 관세 지급(...지정 목적지)

- 관세 지급 인도(DDP)란?
 - Delivered Duty Paid(Insert named place of destination)
 - 매도인이 지정된 목적지에서 수입통관을 이행하고, 도착된 운송수단으로부터 양륙되지 않은 상태로 매수인에게 물품을 인도하는 것을 말함
 - 매도인은 적용할 수 있는 경우에는 목적지 국가에서 수입을 위한 모든 관세를 포함하여, 그곳까지의 물품의 운송에 따른 비용과 위험을 부담해야 함
 - 관세는 통관절차를 이행하는 책임 및 위험, 통관 수수료, 관세, 조세, 기타 비용의 지급을 포함함
- 위험의 분기점 vs. 비용의 분기점



다. 선적 조건

1) 선적 조건이란?

- 해상운송에 의한 선박으로의 선적은 물론 항공기의 적재나 운송인에게 인도하는 것까지 포함하는 개념을 말함

2) 선적 시기

- 최종일 지정
 - 가장 많이 사용되는 방식
 - 신용장상에 특정 선적일이 지정된 경우
- 특정월 지정
 - 단월 조건 : 특정월에 선적할 수 있도록 표기되는 조건
 - 연월 조건 : 물품을 분할로 선적할 수 있음을 나타내는 조건

- 조건부 선적일 지정
 - 특정 조건이 이행되는 시점을 기준으로 선적 기일을 지정하는 방법
 - 즉시 선적 조건
 - 특정월인 기간으로 명시하지 않고, 막연하게 즉시 선적하도록 요구하는 방법
 - 선적일 및 기간
- 3) 선적 방법
- 분할 선적
 - 계약물품을 정해진 선적 기일 이내에 한 번에 선적하지 않고 2회 이상 나누어서 선적하는 것
 - 환적
 - 화물을 운송 도중 다른 선박이나 운송기관에 옮겨 싣는 것
- 4) 선적 지연에 따른 면책조항
- 5) 선적 일자의 해석 기준
- 운송서류의 일자를 기준으로 하여 약정된 기간 내에 선적 이행이 되었는지를 판단함

라. 대금 결제조건

- 1) 대금 결제방식
- 현금 방식에 의한 결제
 - 어음발행 없이 현금으로 지급
 - 현금급선지급(CIA)
 - 주문 시 현금 지급(CWO)
 - 현금 인도 지급(COD)
 - 서류 상환 지급(CAD)
 - 신용장 방식에 의한 결제
 - 일람불신용장
 - 기한부신용장
 - 추심 방식에 의한 결제
 - 지급인도조건(D/P)
 - 인수인도 조건(D/A)
 - 송금방식에 의한 결제
 - 전신송금환(T/T)
 - 우편 송금환(M/T)
 - 송금수표(D/D)
 - 특수방식에 의한 결제
 - 국제패토링
 - 포페이팅

2) 대금 결제 시기

▪ 선지급

종 류	내 용
주문불 (Cash with order)	주문과 동시에 매수인이 매도인에게 지급
송금방식 (Remittance basis)	선적 전에 매수인이 매도인에게 대금 송금
선대신용장 (Red clause L/C)	선적 전에 신용장을 매입시킬 수 있는 조건

▪ 동시 지급

종 류	내 용
현품 인도 지급 방식 (COD)	물품과 상환으로 대금 지급
서류 상환 지급 방식 (CAD)	선적서류와 상환으로 대금 지급
지급 인도 방식 (D/P)	무신용장시 선적서류와 상환으로 어음 대금 지급
일람불어음 (At Sight)	신용장시 선적서류와 상환으로 어음 대금 지급

▪ 연지급

종 류	내 용
기한부어음 (Usance)	신용장시 일정 기간 경과 후 어음 대금 지급
인수 인도 방식 (D/A)	D/A 계약 시 일정 기간 경과 후 어음 대금 지급

다. 보험 조건

1) 보험 조건이란?

- 물품의 운송과 관련하여 발생하는 사고에 대해 피보험자가 보험자로부터 손해에 대한 보상을 받기 위해 누가 어떠한 보험 조건으로 부보해야 하는지를 결정하는 조건을 말함

2) 부보 의무

- CIF, CIP 규칙에서 부보를 사용함
- 매도인에게 의무가 있는 경우 물품 운송의 위험은 매수인이 부담함
 - 보험계약자는 매도인이 되지만 피보험자는 매수인이 됨

3) 부보 범위

- 신 · 구협회적화약관(Institute Cargo Clauses, ICC) 중 하나를 선택함

2009년	1982년	1962년 구협회적화약관
• ICC(A) • ICC(B) • ICC(C)	• ICC(A) • ICC(B) • ICC(C)	• ICC(A/R) : 전위험담보(All Risk) • ICC(W/A) : 분손담보(With Average) • ICC(FPA) : 분손부담보/ 단독해손부담보 (Free from Particular Average)

- 전쟁 및 동맹파업 위험, 기타 위험에 대하여 추가 담보가 필요한 경우에는 추가 보험료를 납부하고 특약해야 함

4) 부보 구간

- 협회적화약관 중의 운송 조항(Transit clause)에 따라 결정됨

5) 부보 금액

- 계약 당사자 간에 특별한 약정이 없는 한 송장가액의 110%로 부보함

바. 포장 조건

1) 포장이란?

- 물품의 운송, 보관, 하역, 진열, 판매 등을 하는 데 있어 물품의 외형과 내형을 보호하고 상품가치를 유지하기 위해 재료나 용기로 둘러싸는 기술 작업 및 상태를 말함

2) 포장 방법

- 개장 : 소매단위 별로 개별적으로 하는 포장
- 내장 : 물품의 이동을 위한 묶음포장
- 외장 : 최종적인 포장

3) 포장 종류

- 일반적으로 종이를 사용함
- 경제성과 물품의 특성에 맞게 포장재료를 선택함

4) 화인

- 운송관계자나 수입업자가 쉽게 식별할 수 있도록 외장에 특정의 기호, 포장번호, 목적항 등 여러 가지를 표시함
- 표시 항목
 - 주화인, 부화인, 목적항, 화물 번호, 원산지, 주의 표시 등

사. 분쟁 해결 조건

1) 분쟁 해결 조건이란?

- 계약 당사자의 일방 또는 쌍방에 의한 계약 불이행이나 사기 증으로 분쟁이 발생할 경우 분쟁을 해결할 수 있는 방법을 약정한 것을 말함

2) 분쟁 해결 조건의 종류

- 불가항력 조항
- 클레임과 중재 조항
- 준거법 조항

12주차 1차시 : 수출입 승인 물품의 확보 및 무역금융

[학습 내용]

1. 수출입 품목 관리 및 확보
2. 무역금융

[학습 목표]

1. 수출입 품목 관리 및 확보를 설명할 수 있다.
2. 무역금융을 설명할 수 있다.

1. 수출입 품목 관리 및 확보

가. 요점

- 수출입 절차
- HS
- 무역금융

나. 수출입 품목의 관리

- 1) 수출입 품목의 관리체계
 - 수출 또는 수입에 대한 직접 규제 방식
 - 개별 품목의 수출입 제한 여부에 대한 종합 관리체계
- 2) 수출입 품목의 관리체계 : 수출입 공고
 - 가) 수출입 공고란?
 - 개별적인 신용 또는 수출입물품에 대하여 수출입의 제한 여부와 이에 따른 추천, 확인사항 등을 산업통상자원부장관이 종합적으로 정리하여 공고하는 것을 말함
 - 나) 수출입 공고의 내용
 - 헌법에 의해 체결 · 공포된 조약
 - 일반적으로 승인된 국제법규성의 의무 이행을 위해 산업통상자원부장관이 지정 · 고지하는 물품 등
 - 생물자원 보호를 위해 산업통상자원부 장관이 지정 · 고지하는 물품 등
 - 다) 수출입 공고의 내용
 - 교역상대국과의 경제협력 증진을 위해 산업통상자원부장관이 지정 · 고지하는 물품 등
 - 방위산업용 원료, 기재, 항공기 및 부분품 및 기타 원활한 물자 수급, 과학기술의 발전 및 통상, 산업정책상 필요하다고 인정된 것을 관계 행정기관의 장과 협의를 거쳐 산업통상자원부장관이 지정 · 고지하는 물품 등
 - 라) 수출입 요건 확인
 - 통합공고에 의하여 수출입이 제한되는 물품 등을 수출입이 가능할 수 있도록 허가하여 주는 절차
 - 전략물자의 수출허가

- 전략물자란?

- 산업통상자원부 장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 대통령령이 정함
- 다자 간 국제수출 통제 체제의 원칙에 따라 국제 평화 및 안전유지와 국가 안보를 위해 수출허가 등 제한이 필요하여 지정 · 고시한 물품을 말함

마) 수출입 공고의 표시 방법

- 우리나라는 1976년 GATT 가입하면서 Positive에서 Negative로 개편됨



바) 수출입 공고상의 품목 분류

- HS 방식으로 분류된 각 품목의 HS 번호 순서대로 편집돼 있음
- 신국제통일상품분류(HS) 방식이란?
 - 무역통계 작성을 위한 국제적 상품 분류인 SITC와 과세 부과를 위한 국제적 상품 분류인 CCCN을 단일화 · 통일화하기 위해 재정된 분류체계를 말함

3) 수출입 품목의 관리체계 : 수출입 승인

- 대금 결제 사항이 제외된 상태로 수출입 공고에 의해 수출입이 제한되는 물품 등을 수출입이 가능하게 되도록 허가하여 주는 절차를 말함
- 승인 유효기간은 1년을 원칙으로 함

4) 수출입 품목의 관리체계 : 특정 거래의 인정

가) 특정 거래 형태

- 수출입의 거래형태 중에서 별도의 관리가 필요한 거래 형태를 말함
- 대외무역법에서 이에 대한 수출입 인정요건을 규정하고 있음

나) 대외무역법의 수출입 인정 요건

- 산업 보호에 지장 우려 및 수출입 제한을 면탈할 우려가 있는 경우
- 대금 결제 상황이 확인이 곤란하다고 인정 될 경우
- 대금 결제가 수반되지 않는 거래일 경우
- 거래 형태
 - 수탁 판매 수입, 위탁판매 수출 및 가공무역, 임대 수출, 임차 수입, 연계무역, 중계무역, 외국인도수출, 외국인수수입, 무환수출입 등
- 특정 거래 형태의 수출입은 무환수출과 중계무역만을 인정함

다. 수출물품의 확보

1) 수출물품의 확보 방법

- 수출업자

물품 공급자로부터 원자재 또는 외화 획득용 원료를 가지고
직접 생산함

수출용 완제품을 구매함(내국신용장)

2) 내국신용장에 의한 구매 : 내국신용장의 의의

- 수출업자의 개설 의뢰를 받은 외국환 은행이 수출용 수입 원자재 또는 국내에서 생산된 수출용 원자재나 반제품의 국내 공급 업자를 수익자로 하여 공급 업자에게 지급을 보증하는 국내용 신용장을 말함

3) 내국신용장에 의한 구매 : 내국신용장의 기능

- 물품구매자(발행의뢰인)
 - 수출용 원자재 또는 완제품을 편리하게 조달 받음
 - 결제자금으로 원자재금융 차입 또는 은행지급보증을 함
- 물품공급업자(수혜자)
 - 수출 실적 인정
 - 부가가치세 영세율

4) 내국신용장에 의한 구매 : 내국신용장의 개설 근거

- 외국환은행은 내국신용장의 앞면에 내국신용장 개설 근거가 된 원수출신용장 등의 내용과 동일한 내국신용장의 용도를 나타내는 문언을 표시함

5) 내국신용장에 의한 구매 : 내국신용장의 당사자

가) 개설의뢰인 : 수출업자

나) 개설은행 : 대금 지급의무를 이행하는 은행

다) 수익자 : 납품하는 공급 업자

라) 매입은행과 추심의뢰은행

- 매입은행이란?
 - 수익자가 내국신용장에 따라 물품을 공급한 후 어음을 발행하여 매입 또는 추심을 의뢰할 경우를 말함
 - 어음을 매입하지 않고 개설은행에 추심을 의뢰한 후 결제가 이루어지면 수익자에게 어음 대금을 상환하는 은행

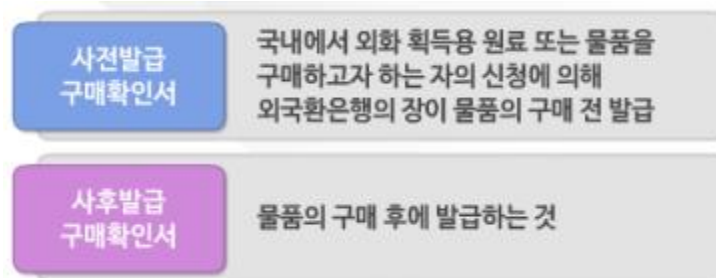
6) 내국신용장에 의한 구매 : 내국신용장의 거래절차

- 개설의뢰인과 수혜자 간에 물품 매매 계약 체결
- 개설의뢰인이 내국신용장 개설 의뢰
- 개설은행이 수혜자에게 내국신용장 개설 통지
- 수혜자가 내국신용장을 바탕으로 매입은행에 생산자금 및 원자재 금융 용자
- 수혜자가 물품 공급
- 개설의뢰인이 물품수령증명서 발행

- 수혜자가 매입은행(추심의뢰은행)에 내국신용장 매입 및 금융 상환
- 매입은행(추심의뢰은행)이 개설은행에 내국신용장 어음 추심 의뢰

7) 구매확인서에 의한 구매

- 구매확인서의 의의
 - 국내에서 생산된 물품을 외화 획득용 원료 또는 물품으로 구매하는 경우 외국환은행의 장이 내국신용장에 준하여 발급하는 증서
- 구매확인서의 발급
 - 국내에서 외화 획득용 원료나 기재를 구매하고자 하는 자나 또는 이미 구매한 자가 부가가치세법에 의한 영세율의 적용 등을 받기 위해 구매확인서의 발급을 신청하는 경우
- 구매확인서의 종류

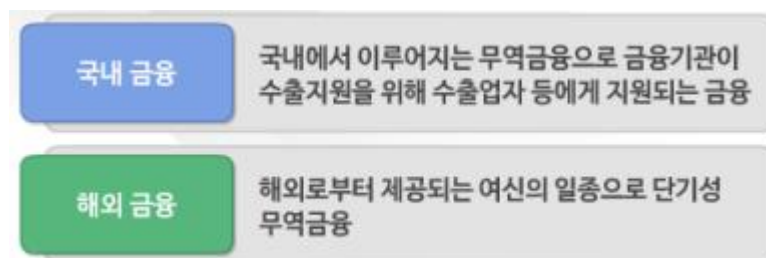


2. 무역금융

가. 무역금융의 개념

- 수출 증대에 기여할 것을 목적으로 함
- 수출물품의 제조 및 조달과 관련된 금융 지원을 위해 취급되는 선적 전 금융을 말함

나. 무역금융의 종류



1) 무역금융의 구분 및 종류

구 분		종 류	
국내 금융	총액한도 무역금융	용도별 금융	▪ 신용장 기준 : 생산자금, 원자재 자금, 제품 구매 자금 ▪ 실적 기준 : 생산자금, 원자재 자금, 완제품 구매 자금
		포괄 금융	▪ 신용장 기준 포괄 금융 ▪ 실적 기준 포괄 금융
	기타 무역금융	수출 금융	▪ 무역어음제도 ▪ 수출 환어음 담보 대출(수출환어음 매입제도) ▪ 기한부 원화 수출 환어음 담보대출 ▪ 연불 수출금융
		수입 금융	▪ 내국수입유전스 ▪ 외화대출 중 외화 획득용 시설재 수입 자금
해외 금융		▪ 수출선수금 ▪ D/A 조건 수입 ▪ 연지급 조건 수입신용장 발행 ▪ 현지금융	

2) 국내 금융

가) 총액 한도 무역금융이란?

- 일반 금융기관의 자금만으로는 금융 지원이 부족함
- 한국은행이 총액 한도를 설정해 놓고 시중 금융기관들이 한국은행으로부터 대출을 통해 무역금융을 제공하는 단기성 무역금융을 말함

나) 총액 한도 무역금융의 용도

- 생산자금
 - 수출용 완제품 또는 원자재를 국내에서 제도가공하는데 소요되는 자금을 말함

다) 총액 한도 무역금융의 용도

- 원자재 자금
 - 수출품 생산에 필요한 수입 원자재를 내국신용장에 의해 구매하는데 소요되는 자금을 말함
 - 해외로부터 직접 수입하는 경우와 국내에서 생산된 국산 원자재 또는 국내의 유통업자로부터 원상태의 수입 원자재를 구입하는 경우가 있음
- 완제품구매자금
 - 주로 생산시설이 없는 수출업자가 해외로부터 발급받은 수출신용장 증을 근거로 수출용 완제품을 국내에서 내국신용장을 발행하여 구매하는 경우 지원하는 자금을 말함

라) 총액 한도 무역금융의 방식

- 신용장기준금융
- 실적기준금융
- 포괄금융 방식

- 자금용도를 구분하지 않고 일괄하여 취급하는 금융을 말함
- 전년도 또는 과거 1년간 수출실적 미화 5천만 달러 미만인 업체에 자격이 주어짐

마) 기타 무역금융

- 무역어음
- 수출 환어음 담보대출
- 외화대출

12주차 2차시 : 국제물품 운송과 보험 I

[학습 내용]

1. 국제물품 운송
2. 해상보험 ①

[학습 목표]

1. 국제물품 운송에 대해 설명할 수 있다.
2. 해상보험 중 해상보험의 성격에 대해 말할 수 있다.

1. 국제물품 운송

가. 요점

- 해상운송
- 항공운송
- 육상운송
- 컨테이너운송
- 보험의 당사자

나. 해상운송

- 1) 해상운송의 의미
 - 무역에서 의미하는 해상운송이란
 - 해상에서 선박을 이용하여 다른 사람의 화물이나 사람을 운송하고, 그 대가로 운임을 받는 상업활동을 말함
- 2) 해상운송의 특징



- 3) 해상운송의 형태 : 정기선
 - 정해진 항로를 따라 규칙적으로 운항하는 선박을 의미함
 - 정기선의 특징
 - 운항 일정과 운임 요율표에 의해 고정항로를 반복 운항함
 - 주로 다수 화주의 소량화물 및 컨테이너 화물을 운송함
 - 운송 계약 형태가 개품 운송 계약에 의존함
 - 해운동맹이 결성되어 있음
 - 대부분의 선박이 고가임

4) 해상운송의 형태 : 부정기선

- 화물이나 항해에 아무런 제약을 받지 않고 화주가 요구하는 시기와 항로에 선박을 제공하는 운송 형태를 말함
- 부정기선의 특징
 - 취급 화물은 살화물이 대부분임
 - 대부분 용선계약을 함
 - 수요와 공급, 선주와 화주 간의 합의에 의해 운임을 결정함
 - 운임 효율이 낮고, 변동폭이 심함

5) 해상운송의 형태 : 특수전용선

- 부정기 운송의 일종임
- 특정한 화물을 운송할 목적으로 건조된 선박임

6) 해상운송 계약의 형태 : 개품운송 계약

- 선박회사가 다수의 화주로부터 개개의 물품을 대상으로 개별적으로 운송계약을 체결하는 것을 말함
- 불요식 계약임
- 송화인(Shipper)나 그 대리인이 선박 선택 후 선박회사에 선박 요청서(S/R)를 제출하여 선박회사가 승인해야 계약이 체결됨

7) 해상운송 계약의 형태 : 용선운송 계약

가) 화주가 선박회사로부터 선박의 전부 또는 일부를 빌려 계약을 체결하는 것을 말함

나) 용선료

- 정기용선 계약
 - 화주가 선주로부터 일정 기간 선박을 빌리는 것
 - 용선자는 용선비, 연료비, 적화 · 양화비, 운반비를 지급함
- 항해용선 계약
 - 화주가 선박회사로부터 선박을 어느 항구에서 어느 항구까지 용선하는 것(포괄 운임을 지불함)
- 나용선 계약
 - 용선자가 선주로부터 아무런 장비를 갖추지 않은 선체만 빌리는 것

8) 해상운송 계약의 형태 : 선화증권(Bill of lading : B/L)

- 선주가 자기 선박에 화주로부터 의뢰받은 운송화물을 적재 또는 적재를 위해 그 화물을 영수하였음을 증명함
- 유가증권

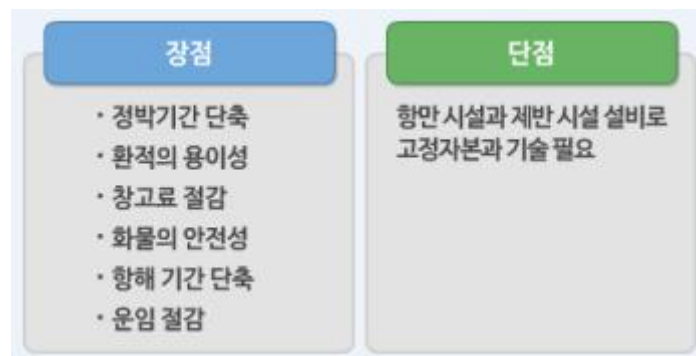
9) 해상운송 계약의 형태 : 선화증권(B/L)의 종류

- 선적 선화증권
 - 선적 완료 후 발행함
- 수취 선화증권
 - 화주가 지정창고에 입고하고 선적 전에 발행함
- 무사고 선화증권
 - 아무런 이상이 없는(과부족 없는) 상태에서 발행함
- 사고부 선화증권
 - 문제가 있는 것을 기재하여 발행함
- 기명식 선화증권

- 수화인의 성명이 명백하게 기재되며, 현금 판매나 청산계정 판매에 주로 이용함
- 지시식 선화증권
 - 배서하면 유통할 수 있는 증권을 말함
- 복합 운송 선화증권
 - 수출국의 화물인수장소부터 수입국의 인도장소까지 두 가지 이상의 운송 도구를 이용하는 경우 발행함
- 권리 포기 선화증권
 - 유가증권으로서의 기능을 포기한 것으로 원선화증권 없이 수입 화물을 인도해도 좋다는 의미임
- 제삼자 선화증권
 - 제삼자를 선택한 것으로 중계무역의 경우 사용됨
- 적색 선화증권
 - 선화증권과 보험 증권을 결합시킨 것임
- 기간 경과 선화증권
 - 선전 완료 후 21일 이내 매입은행에 선화증권을 제시하는 것이 일반적임
 - 선적 완료 후 21일이 경과한 선화증권을 말함

10) 해상운송 계약의 형태 : 컨테이너운송

- 컨테이너란
 - 화물을 안전하게 보관하여 운송할 수 있게 제작된 규격화된 운송 용기를 말함
- 문전에서 문전(Door to door)까지 운송을 실현함
- 컨테이너운송의 장점 vs. 단점



11) 해상운송 계약의 형태 : 컨테이너운송의 형태

구 분	내 용
CY/CY(FCL/FCL) Door to door	송화인의 생산공장이나 창고에서 컨테이너에 만재된 화물을 수입국의 수화인의 창고까지 그대로 일괄 운송하는 형태
CY/CFS(FCL/LCL) Door to pier	송화인의 생산공장이나 창고에서 컨테이너에 만재한 화물로 적재되어 목적항에서 여러 수화인에게 인도하기 위해 수입지 CFS에서 해체하여 여러 화주들에게 인도하는 운송 형태

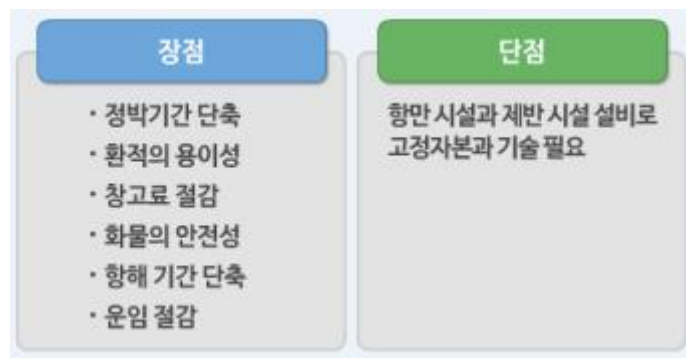
구 분	내 용
CFS/CY(LCL/FCL) Pier to door	- 다수 송화인의 소량화물을 선적항에 있는 선박회사의 지정 CFS에서 혼재 - 만재화물로 만들어 수입국에 있는 단일 수화인의 공장이나 창고까지 운송하는 형태
CFS/CFS(LCL/FCL) Pier to pier	- 다수 송화인의 소량화물을 선적항에 있는 선박회사의 지정 CFS에서 혼재 - 만재화물로 적재되어 목적항에서 여러 수화인에게 인도하기 위해 수입지 CFS에서 해체하여 여러 화주들에게 인도하는 운송 형태

12) 해상운송 계약의 형태 : 선화증권(B/L)의 종류

- 제삼자 선화증권
 - 제삼자를 선택한 것으로 중계무역의 경우 사용됨
- 적색 선화증권
 - 선화증권과 보험 증권을 결합시킨 것임
- 기간 경과 선화증권
 - 선전 완료 후 21일 이내 매입은행에 선화증권을 제시하는 것이 일반적임
 - 선적 완료 후 21일이 경과한 선화증권을 말함

13) 해상운송 계약의 형태 : 컨테이너운송

- 컨테이너란?
 - 화물을 안전하게 보관하여 운송할 수 있게 제작된 규격화된 운송 용기를 말함
- 문전에서 문전(Door to door)까지 운송을 실현함
- 컨테이너운송의 장점 vs. 단점



14) 해상운송 계약의 형태 : 컨테이너운송의 형태

구 분	내 용
CY/CY(FCL/FCL) Door to door	송화인의 생산공장이나 창고에서 컨테이너에 만재된 화물을 수입국의 수화인의 창고까지 그대로 일괄 운송하는 형태
CY/CFS(FCL/LCL) Door to pier	송화인의 생산공장이나 창고에서 컨테이너에 만재한 화물로 적재되어 목적항에서 여러 수화인에게 인도하기 위해 수입지 CFS에서 해체하여 여러 화주들에게 인도하는 운송 형태

구 분	내 용
CFS/CY(LCL/FCL) Pier to door	- 다수 송화인의 소량화물을 선적항에 있는 선박회사의 지정 CFS에서 혼재 - 만재화물로 만들어 수입국에 있는 단일 수화인의 공장이나 창고까지 운송하는 형태
CFS/CFS(LCL/FCL) Pier to pier	- 다수 송화인의 소량화물을 선적항에 있는 선박회사의 지정 CFS에서 혼재 - 만재화물로 적재되어 목적항에서 여러 수화인에게 인도하기 위해 수입지 CFS에서 해체하여 여러 화주들에게 인도하는 운송 형태

15) 해상운송 계약의 형태 : 항공운송

가) 항공기의 항복에 화물을 공로를 통하여 운송하는 것을 말함

나) 항공운송의 장점

- 신속성으로 인한 수송기간이 단축됨
- 재고비용이 절감됨
- 수송 조건이 양호함

다) 항공 화물 운송업자

- 항공 화물 운송 대리점
 - 항공사 또는 총대리점을 위해 유상으로 항공기에 의한 화물 운송계약을 대리 체결해 주는 사업을 운영하는 업체
- 항공 화물 운송주선업자(혼재업자)
 - 타인의 수요에 부응해 본인 명의로 항공사의 항공기를 이용하여 화물을 혼재, 운송해주는 사업자

라) 항공 화물 운송장

- 최근 운송수단의 발달로 인해 고가품인 경우에 많이 이용되는 항공 적재화물에 대해 항공운송업자가 발행한 화물 수취증을 말함

마) 국제 특송 서비스

- 외국의 업체와 계약을 체결함
- 상업서류 및 소형, 경량 물품을 항공기를 이용하여 문전에서 문전까지 배달하는 것임

16) 해상운송 계약의 형태 : 복합운송

가) 복합운송이란?

- 특정 화물을 육상, 해상, 내수로, 항공, 철도, 도로운송 중에 적어도 두 가지 이상의 운송 형태로 운송하는 것을 말함

나) 복합운송의 운송경로

- 시베리아 랜드 브리지(SLB)
 - 극동과 유럽 및 중도지역을 연결하는 경로임
- 차이나 랜드 브리지(CLB)
 - 극동지역과 유럽 지역을 연결함
- 아메리카 랜드 브리지(ALB)
 - 극동 구주 간의 복합운송을 함

다) 복합운송의 운송 경로

- 미니 랜드 브리지(MLB)
 - 미국 태평양 성안 항구에서 육상운송수단을 이용함
 - 북미 대륙횡단 대서양 연안의 동부 걸프 지역 항구까지 운송되는 복합운송 경로임

2. 해상보험 ①

가. 해상보험의 개념

1) 개요

- 손해보험의 일종임
- 보험자가 해상운송 중에 발생하는 물품의 위험을 인수하고, 위험에 기인한 손해가 발생하였을 경우 피보험자에게 그 손해액을 보상할 것을 계약함
- 피보험자는 그 대가로서 보험료를 지불할 것을 약속함

2) 해상보험의 당사자



3) 피보험 이익

- 피보험 이익이란?
 - 보험의 목적물에 대하여 특정인이 갖게 되는 이해관계를 말함
- 피보험 이익의 요건
 - 법적으로 인정된 것
 - 금전적으로 평가할 수 있는 경제적 이익이 있는 것
 - 보험사고가 발생할 때까지 보험계약의 요소로서 확정하거나 확정할 수 있는 것

4) 보험가액과 보험금액

- 보험가액
 - 보험계약이 체결될 수 있는 금액으로서 보험목적물의 실제적인 가치를 말함
- 보험금액
 - 피보험자가 실제로 보험에 가입한 금액
 - 손해 발생 시 보험자가 부담하는 보상책임의 최고한도액
- 보험가액과 보험금액의 관계

전부보험	일치
일부보험	▪ 보험가액 > 보험금액
초과보험	▪ 보험가액 < 보험금액 ▪ 선의의 경우를 제외하고는 무효임

13주차 1차시 : 국제물품 운송과 보험 II

[학습 내용]

1. 해상보험 ②
2. 무역보험
3. 관세와 수출입통관

[학습 목표]

1. 해상보험의 기본 원칙 및 해상 손해의 개념을 설명할 수 있다.
2. 무역보험의 개념 및 종류를 말할 수 있다.
3. 관세와 수출입물품의 통관을 설명할 수 있다.

1. 해상보험 ②

가. 요점

- 전손
- 분손
- 해상적화보험
- 담보의 위험
- 수출입통관의 절차

나. 해상보험의 기본원칙

- 1) 고지 의무
 - 보험계약자는 보험자에게 보험목적물에 대한 구체적인 사항을 최대 선의의 원칙에 의거하여 고지해야 할 의무가 있음
- 2) 손해보상의 원칙
 - 해상보험계약은 보험자가 피보험자에 대한 해상 손해만을 보상할 것을 약속하는 것임
 - 손해 발생 시 약정된 손해금액을 지급해야 함
- 3) 근인주의
 - 보험자는 담보 위험에 근인하여 발생하는 손해만 보상함
 - 근인은 손해를 야기한 가장 직접적인 원인임
- 4) 담보
 - 보험계약자가 특정 조건의 준수를 보증하겠다는 약속을 말함

다. 해상 손해

- 1) 해상 손해의 개념
 - 보험목적물이 해상위험으로 인하여 피보험 이익의 전부 혹은 일부가 멸실 또는 손상되어 피보험자의 재산상의 불이익이나 경제상의 불이익을 의미함
- 2) 전손
 - 담보위험으로 인하여 보험목적물이 전부 소멸되는 경우를 말함
- 3) 현실전손
 - 보험목적물이 완전히 파괴되거나 부보된 종류의 물건으로서 존재할 수 없는 상태의 손상을 말함
- 4) 추정전손
 - 보험의 목적물이 현실적으로 전멸한 것은 아니지만, 현실전손이라고 보는 것이 불가피하다고 인정되거나, 보험목적물의 복구비용이 그 가액을 초과할 경우 피보험자가 위부를 통지하고 보험금 전액을 청구함
 - 위부란
 - 추정전손의 사유가 발생하여 전손에 대한 보험금을 청구하기 위하여 피보험자가 보험목적물에 대한 전부의 권리를 보험자에게 이전하는 것을 말함
- 5) 분손
 - 피보험 이익의 일부만이 손해를 입는 것을 말함
- 6) 단독해손
 - 담보위험으로 인하여 발생한 보험목적물의 일부에 대한 손해를 피보험자가 단독으로 책임지는 손해를 말함
- 7) 공동해손
 - 보험목적물이 공동의 안전을 위하여 희생되었을 때, 관련 이해관계자들이 비례하여 분담하는 손해를 말함
- 8) 성립 조건
 - 공동의 희생 손해나 비용손해가 이례적이어야 함
 - 공동해손 행위와 공동해손은 합리적이어야 함
 - 현실적인 위험이 존재해야 함
 - 공동해손 행위는 임의적이어야 함
 - 위험이 항해 단체 모두를 위협하여야 함

라. 협회화물약관(협회적화약관)

- 1) 협회화물약관의 개념
 - 해상적화보험의 보상 범위에 관한 보험 조건을 규정한 것을 말함
 - 1924년에 제정된 구약관임
 - 전위험담보조건(All Risks : A/R)인 ICC(A/R)
 - 분손담보조건(With Average : W/A)인 ICC(WA)
 - 단독해손부담보조건(Free From Particular Average : FPA)인 ICC(FPA)

2) 화물화약관에 의한 보상 범위

가) 보험자가 담보하는 위험과 면책 위험의 규정

▪ 약관상 담보위험

약관 조항	담 보 위 험	A	B	C	비고
제1조	1. 화재, 폭발				
	2. 선박, 부선의 좌초, 교사, 침몰, 전복	○	○	○	해당 사유에
	3. 육상운송 용구의 전복, 탈선	○	○	○	상당
	4. 선박, 부선, 운송 용구의 타물과의 충돌, 접촉	○	○	○	인과관계가 있는 멸실,
	5. 조난항에서의 화물의 양하	○	○	X	손상
	6. 지진, 분화, 낙뢰				

나) 보험자가 담보하는 위험과 면책 위험의 규정

▪ 면책 위험

- 일반 면책, 불내항 및 부적합 면책 및 동맹파업 면책으로 구분함

3) 보험기간

▪ 위험 시기

- 보험의 개시는 보험목적물이 창고 또는 보험계약에서 지정된 보관 장소에서 운송의 개시를 위하여 운송차량 또는 그 밖의 운송 용구에 즉시 적재할 목적으로 최초로 이동된 때로부터 개시됨

▪ 위험의 종료 시기(4가지)

- 보험계약에 기재된 목적지의 최종 창고 또는 보관창고에서 운송차량 또는 기타 운송 용구로부터 양륙이 완료된 때
- 통상적인 운송과정상의 보관이 아닌 보관을 위해서 또는 할당 및 분배를 위하여 기타 창고에서 양륙이 완료될 때
- 통상 운송과정이 아닌 보관을 위해 운송차량 또는 기타 운송 용구 또는 컨테이너를 사용하고자 선택한 때
- 양륙항에서 본선으로부터 양륙 완료 후 60일이 경과한 때

마. 해상화물(적화)보험의 부보

1) 화물보험계약의 체결

- CIF, CIP 조건은 수출업자가 화물보험의 계약자가 됨
- FCA, FAS, FOB, CFR, CPT 조건은 수입업자가 보험계약자가 됨
- 우리나라에서는 보험계약자가 직접 보험회사와 보험계약을 체결하고 있기 때문에, 보험 증권상에 기재되는 지역의 창고나 보관 장소를 떠나기 전에 반드시 보험을 부보하여야 함
- 수입할 경우에 수입업자가 적화보험을 부보하는 경우에는 외국 수출업자의 출고일이나 선적 일을 잘 모르기 때문에 상대방, 즉 수출업자가 출고일 및 선적 일을 사전에 통지하도록 의무화하여야 함

2) 해상화물보험 조건의 종류 : 기본 조건

- 해상화물보험의 기본 조건은 담보 범위에 따라 협회화물(적화)약관 ICC A,B,C약관이 있음
- 3) 해상화물보험 조건의 종류 : 부가 조건
- 협회전쟁약관
 - 전쟁 위험을 담보로 함
 - 협회동맹파업약관
 - 동맹파업, 폭동, 소요 등의 위험을 담보로 함
 - 도난, 발하 및 불착 담보약관
 - 도난, 포장단위의 불착 위험을 담보로 함
 - 투하, 갑판 유실 담보약관
 - 화물을 바다로 버리거나 갑판에 적재된 화물이 파도에 씻겨 내려가는 위험 담보로 함
 - 뱃줄 및 담수위험 담보약관
 - 바닷물 이외의 물에 젖는 위험을 담보로 함
 - 기름위험 담보약관
 - 기름이나 기계의 기름이 다른 화물에 묻게 될 경우의 위험을 담보로 함

바. 보험금의 청구

- 1) 보험사고의 통지
 - 피보험자는 화물에 손해가 발생할 경우 보험자에게 즉시 통지하여야 함
- 2) 손해의 사정
 - 보험 손해가 경미할 경우에는 보험자가 스스로 손해를 사정할 수 있고, 서류상으로 손해액 등이 구체적으로 제시될 경우에는 손해 사정을 생략할 수도 있음
- 3) 구비 서류
 - 보험자가 보험금을 청구할 때 구비해야 할 서류는 보험 증권의 원본이나 부분, 선하증권, 상업송장, 포장명세서, 감정 보고서 등

2. 무역보험

가. 무역보험의 개념

- 1) 무역보험이란?
 - 수출보험과 수입 보험을 포함하는 개념
 - 수출업자가 물품을 수출하고자 수출 대금을 지급받지 못하거나 금융기관이 제공한 수출금융을 회수하지 못할 경우 발생하는 손실
 - 수입업자가 외국 수출업자로부터 적기에 화물을 인도받지 못하거나 선 지급금을 회수하지 못하는 경우에 발생하는 손실
 - 한국무역보험공사가 무역 보험법에 의하여 보상해주는 비영리 정책보험

나. 수출보험의 기능

- 1) 수출 거래상의 불안제거 기능
 - 수출 거래에 따른 수출업자의 위험부담을 해소해 줌
- 2) 금융 보완적 기능
 - 수출 대금의 미회수 위험을 담보하기 때문에 금융기관과 공여하게 하는 금융 보완적 기능을 함
- 3) 수출진흥 정책수단으로서의 기능
 - 수출 촉진 및 진흥을 위하여 정부의 지원하에 운영됨
 - 수출 촉진시키는 역할을 함
- 4) 해외 수입자에 대한 신용조사 기능
 - 수출보험은 보험인수 관리 및 보험사고예방을 위하여 수입국의 정치, 경제적 사정, 수입업자의 재정 및 신용상태 등을 조사하고 분석하는 신용조사의 기능을 수행함

다. 담보위험의 종류

- 1) 비상위험
 - 수입국 정부의 외환 부족으로 인한 환거래의 제한 및 금지, 수입국가의 수입금지 및 제한 조치, 외국에서의 전쟁, 내란, 정변 등과 같은 비상사태를 말함
- 2) 신용위험
 - 수입업자가 대금을 지급할 능력이 없거나, 대금 지급 지연시키는 등의 위험을 말함
- 3) 기업위험
 - 기업가의 판매 예상, 경영 예측이 어긋나는 등 기업의 활동 과정에 발생하는 위험을 말함

라. 운영방법

- 1) 개별보험
 - 보험계약자가 부보할 거래를 선택하고, 보험자는 그 내용을 심사하여 인수 여부를 결정하는 방식을 말함
- 2) 포괄보험
 - 보험계약자와 보험자가 사전에 포괄보험계약을 체결하여 일정 기간 내의 특정 상품 및 특정 결제조건의 수출을 의무적으로 부보하고 보험자도 이를 자동적으로 인수하는 방식을 말함

3. 관세와 수출입통관

가. 관세와 징수

1) 관세의 산정

- 국가가 재정수입을 얻기 위하여 관세영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의거하여 반대급부 없이 강제적으로 징수하는 금전적 납부를 의미함

2) 관세의 산정 : 관세의 납부

신고납부방식
관세 납세의무자가 수입신고 시에 스스로 과세표준 및 납부세액 등을 결정하여 세관장에게 신고하여 납부하는 제도로, 기간은 15일 이내임
부과 고지방식
납세의무자가 세액을 정확하게 결정할 수 없는 물품의 경우 세관장이 세액을 결정하여 고지하고 납세의무자가 고지된 세액을 소정의 기일 내 납부하는 제도로, 기간은 15일 이내임

3) 세액심사 및 자율심사

- 세액심사
 - 납세신고를 받은 때 세관장은 수입신고서 상의 기재 사항과 관세법의 규정에 의한 확인사항 등을 심사하되, 신고한 세액에 대해서는 수입신고를 수리한 후에 심사함
- 자율심사
 - 세관장은 납세실적 및 수입 규모 등을 고려하여 관세 청장이 정하는 요건을 갖춘 자가 신청하는 것을 말함

4) 과세 전 적부심사

- 납세자의 실질적인 권리 구제를 위하여 관세 청장이 납세액의 부족을 이유로 세액을 경정하여 부족분을 징수하고자 하는 경우 사전에 그 사실을 납세자에게 통지함

나. 수출통관

1) 수출통관의 의의

- 물품을 대상으로 수출신고인이 수출하고자 하는 물품을 세관에 수출신고한 후 신고 수리를 받아 물품을 외국무역선(기)에 적재하기까지의 절차를 말함
 - 수출신고 : 수출필증 교부 후 30일 이내 선적
 - 수출신고 수리 여부 결정과 수출신고필증 교부
 - 운송
 - 적재 신고
 - 물품 확인 및 적재 신고 수리
 - 물품적재

다. 수입통관

- 1) 수입통관의 의의
 - 수입신고인이 수입하고자 하는 물품을 보세구역에 장치하고 세관에 수입신고한 후 신고 수리를 받아 보세구역으로부터 물품을 반출하기까지의 일련의 절차를 말함
- 2) 적화목록의 제출
 - 외국무역선 또는 외국무역기가 개항에 입항한 때에는 선용품 또는 기용 품목, 여객 명부, 승무원 명부, 승무원 휴대품 목록을 첨부함
 - 입항 보고서를 전자 문서로 작성하여 적화목록을 관할세 관장에게 제출함
- 3) 수입물품의 양륙
 - 하선 신고한 자는 하선 신고 수리일로부터 컨테이너 화물은 3일, 원목, 곡물, 원유 등 산물은 10일 이내 하선 장소로 반입함
- 4) 보세운송

라. 수입화물과 보세구역

- 1) 지정보세구역
 - 국가, 지방자치단체, 공항 또는 항만시설을 관리하는 법인이 소유 또는 관리하는 토지, 건물 기타의 시설 중에서 세관장이 지정한 구역으로 지정장치장과 세관검사장으로 구분됨
- 2) 특허보세구역
 - 사인이 소유 또는 관리하는 토지 건물, 시설 등에 대하여 세관장의 특허를 받아 설치, 운영하는 보세구역을 말함

마. 수입통관절차

- 1) 수입신고
 - 보세구역에 반입한 다음 전자 문서로 작성한 신고자료를 관세청 통관시스템에 전송하여 수입신고를 함
- 2) 수입신고결과의 통보
 - C/S/시스템으로 자동 선별함
- 3) 신고사항의 검토
 - P/L 신고물품의 신고사항을 검토한 결과 신고사항 검토가 필요할 경우 서류 제출을 요구함
- 4) 신고 수리 및 신고필증발급
 - 출항 전 또는 입항 전 신고물품에 대해서는 적화목록이 제출된 때, 보세구역 도착 전 신고물품에 대하여는 보세운송 도착이 보고된 때 신고 수리함
- 5) 관세납부
 - 수입신고가 수리된 날로 15일 이내 납부함
- 6) 물품반출
 - 수입신고인이 수입신고필증을 보세구역에 송부하면 보세구역에서는 신고 수리 여부를 전산 조회한 후 물품을 반출하게 됨

13주차 2차시 : 무역대금 결제 I

[학습 내용]

1. 무역대금 결제 방법

[학습 목표]

1. 무역대금 결제 방법의 종류와 특징 및 지급절차를 설명할 수 있다.

1. 무역대금 결제 방법

가. 요점

- 무역대금 결제 방법
- 송금 결제방식

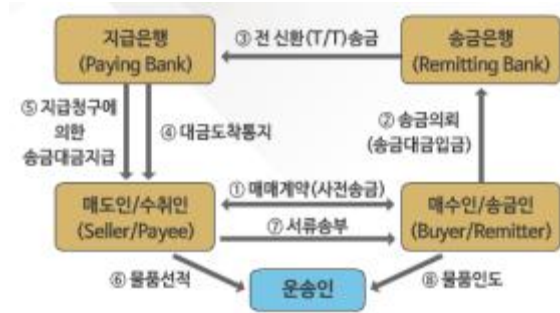
나. 송금 결제방식

1) 송금 결제방식이란?

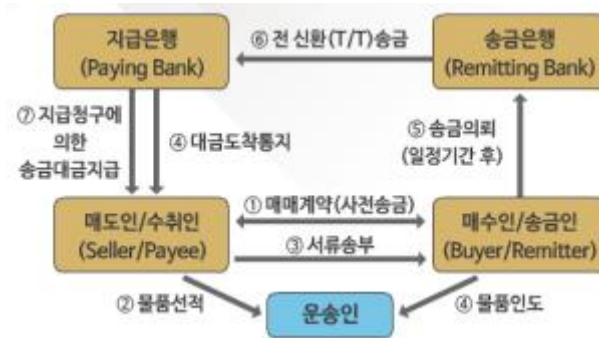
- 수출업자가 물품을 인도하기 전이나 인도한 후에 수입업자가 수출업자에게 대금을 송금하여 결제하는 방식을 말함
- 전신송금환(Telegraphic Transfer : T/T) 방식을 주로 사용함

2) 사전 송금방식과 사후 송금방식

- 사전 송금방식이란?
 - 수입업자가 우선 물품대금의 전부 혹은 일부를 외화 또는 수표로 수출업자에게 지불하고 수출업자는 계약된 기간 내에 물품을 선적하는 방식을 말함
 - 수출업자에게 좋은 방식임
- 사후 송금방식이란?
 - 물품의 인도 후에 전신환 방식으로 대금을 주고받는 방식의 수출입거래를 말함
 - 유령을 중심으로 한 서구에 보편화된 결제방식임
 - 수출업자가 먼저 선적하여 수입업자에게 선적서류를 선적하면 계약기간(일정한 기간)이 경과 후에 대금 결제를 함
 - 선적 후 30일에서 180일 경과 후 수출업자가 지정한 은행의 계좌로 대금을 송금함
- 사전 송금방식의 흐름



▪ 사후 송금방식의 흐름



3) 우편송금환방식

- 대금의 지급 지시를 전신으로 하는 전신송금환과 달리, 대금의 지급 지시를 우편으로 지급인에게 통지하는 것을 말함

4) 송금수표방식

- 수입업자로부터 송금의뢰를 받은 은행이 수출국에 소재하는 자신의 본 · 지점 또는 환거래은행을 지급인으로 하는 송금수표를 발행하여 수입업자에게 교부하여 주면 송금인은 수출업자에게 그 수표를 송부함
- 수표를 송부 받은 수취인이 이를 수출지의 지급은행에 제시하면 지급은행이 송금은행에서 미리 송부되어 온 수표발행통지서와 대조하고 수취인에게 지급하는 것을 말함

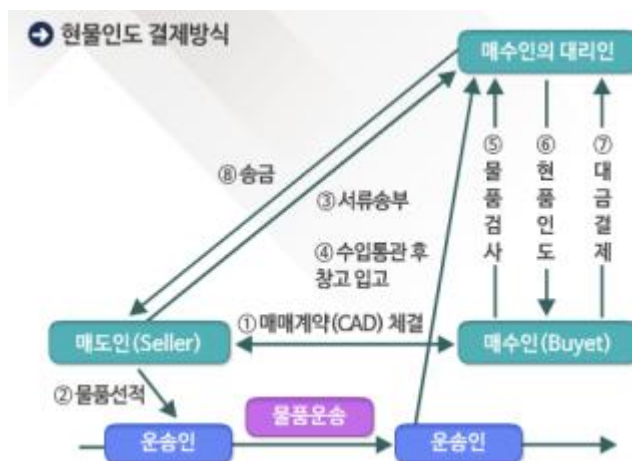
5) 서류 상환 결제방식

- 수출업자가 선적을 한 후 선적서류를 주로 수출국에 소재하는 수입업자의 대리인에게 인도하면서 대금을 결제 받는 방식을 말함
- 수입업자의 지사나 대리인이 수출국 내에서 물품의 선적 전 검사를 실시할 수 있음
- 수출업자는 선적을 완료한 상태에서 수입업자가 대리인에게 지시하여 서류의 인수를 거절할 경우 어려운 상황에 처할 수 있음
- 수출국에 지사나 대리인이 없는 경우 은행을 이용할 수 있음



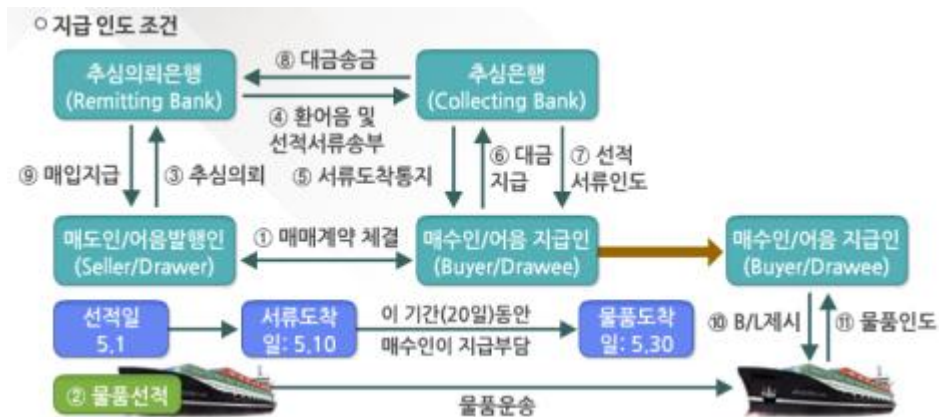
6) 현물인도 결제방식

- 수출업자가 선적을 완료한 다음, 선적서류를 자신의 대리인에게 송부하여 물품이 목적지에 도착하면, 수입업자가 검사한 후에 물품을 인도받으며 대금을 결제하는 방식을 말함
- 귀금속 등 고가품
- 직접 품질을 파악해야 되는 물품



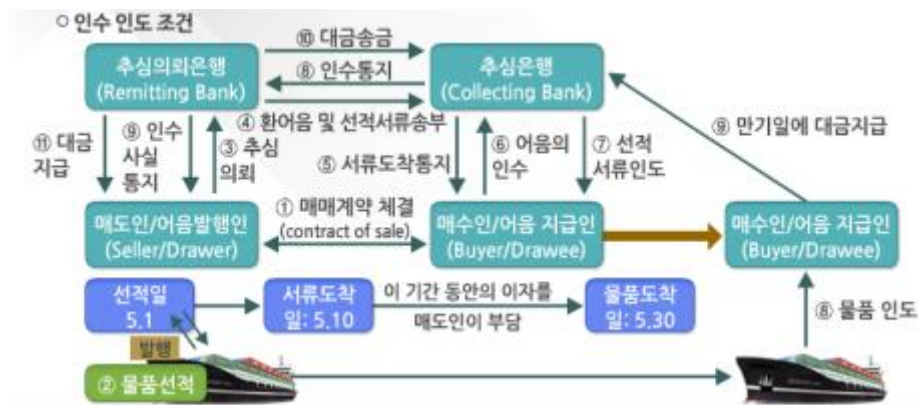
7) 추심 결제방식

- 수출업자가 계약에 의해 물품을 선적한 후 관련 서류를 첨부한 화환어음을 수입업자에게 제시하면, 수입업자가 그 어음에 대해 지급 또는 인수하여 결제하는 방식을 말함
- 지급 인도 조건
 - 수출 대금의 지급과 상환하여 운송서류를 수입업자에게 인도하는 어음 지급 서류인도조건을 말함
 - 일람출급추심과 기한부추심이 있음
- 지급 인도 조건 : 일람출급추심
 - 수입업자가 물품을 선적한 후 선적서류가 첨부된 일람출급환어음을 수입업자를 지급인으로 하여 발행하여 거래은행에 추심을 의뢰함
 - 수출업자의 거래은행은 서류가 첨부된 환어음을 수입업자의 거래은행으로 보내어 추심을 의뢰함
 - 추심은행은 환어음의 지급인인 수입업자로부터 대금을 지급받으며 서류를 인도함
 - 지급받은 대금을 추심의뢰은행으로 결제하는 방식임



■ 인수 인도 조건

- 수출업자가 물품을 선적한 후 서류가 첨부된 연지급환어음을 수입업자를 지급인으로 하여 발행함
- 자신의 거래은행에 추심을 의뢰할 경우 수출업자의 거래은행은 그러한 서류가 첨부된 환어음을 수입업자의 거래은행으로 보내어 추심을 의뢰함



14주차 1차시 : 무역대금 결제 II

[학습 내용]

1. 신용장의 개념 및 특성

[학습 목표]

1. 신용장의 개념 및 특성을 설명할 수 있다.

1. 신용장의 개념 및 특성

가. 요점

- 신용장이란?
- 신용장의 특성
- 당사자

나. 신용장의 성격

1) 신용장의 개념

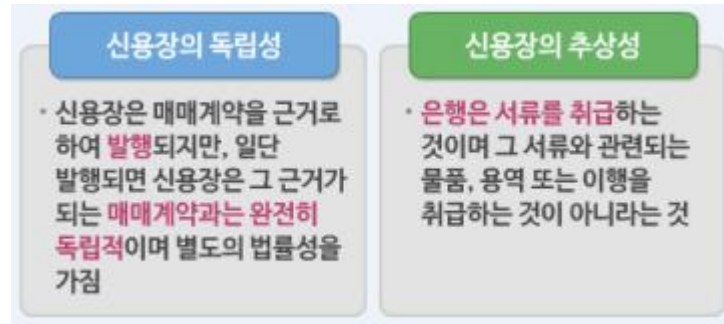
- 신용장은 그 명칭이나 표현에 관계없이 취소 불능이며 일치하는 제시를 지급이행하기 위한 발행은행의 약속을 구성하는 모든 약정(UCP 600)을 말함
- 발행의뢰인인 수입업자의 요청에 따라 발행의뢰인의 거래 은행인 발행은행이 수출업자를 수익자로 하여 신용장을 발행함
- 수익자, 배서인 또는 선의의 소지인이 신용장의 제조건, 신용장 통일 규칙, 국제표준은행 관행의 적용 가능한 규정에 일치하는 환어음을 제시하면 매입하거나, 지정은행이 제시하는 환어음 및 서류에 대해 지급이행을 약속하는 비유 통성 약속 증서를 말함

2) 신용장의 효용

- 수출업자의 이점
 - 신용장 발행은행이 대금 지급을 약속하게 됨으로써 대금 회수의 안정이 보장됨
 - 신용장을 담보로 국내에서 수출물품을 제조, 가공하거나 원자재 조달을 위한 금융을 받을 수 있는 혜택이 있음
 - 물품을 선적한 후 신용장 조건과 일치되는 서류와 환어음을 제시함으로써 수출 대금을 즉시 회수할 수 있음
- 수입업자의 이점
 - 개설은행의 신용을 이용할 수 있기 때문에 수출업자와의 계약 시 조건을 유리하게 할 수 있음
 - 수출업자가 물품을 선적 시에 대금을 지급하지 않고, 수입어음 및 수입 관련 서류가 도착한 다음 지급하거나 은행 측으로부터 금융 수혜를 받아 수입어음을 결제함(수입 화물 선취 보증서<L/G>, 대도<T/R>)

다. 신용장의 특성

1) 신용장의 독립성과 추상성



2) 신용장의 한계

- 신용장이 별개의 지급수단이 될 수 없어 신용장의 독립, 추상성에 대한 한계가 있음

3) 신용장의 결제 과정

- 매매계약의 체결
 - 매매 당사자들 간에 신용장 조건으로 매매계약을 체결함
- 신용장의 발행 요청
 - 수입업자 신용장 발행의뢰인, 거래은행 즉 개설은행에서 개설함
 - 수익자는 수출업자임
- 신용장의 발행과 송부
 - 발행은행에서 발행 후 통지은행에 송부함
- 신용장의 통지
 - 수출업자에게 통지함
- 신용장의 확인 및 물품 정비
 - 수익자가 확인 및 물품을 확보함
- 운송 계약 및 해상 계약
 - 수익자의 의무를 이행함
- 화물 반입 및 선적
 - 수익자 수출신고 후 화물을 CY나 CFS에 반입함
- 선화증권(B/L) 발급
 - 물품 선적 후 운송인이 발행함
 - 국제물류 주선인이 송화인에게 발급(house B/L), 선박 소유 운송인이 발급한 것(Master B/L)임
- 환환어음 매입 의뢰
 - 수익자가 신용장에서 요구된 서류로 환어음 발행을 의뢰함
- 매입은행의 어음 대금 지급
 - 수익자로부터 환어음 매입 의뢰 매입은행이 대금을 지급함
- 환어음 및 선적서류 발송
 - 매입은행이 발행은행 앞으로 서류를 발송함
 - 매입은행과 발행은행 간에 환거래 약정이 체결되지 않은 경우 상환은행이 결제함
- 발행은행의 어음 대금 결제

- 서류와 일치할 경우 대금을 결제함
- 발행은행의 선적서류 도착 통지
 - 수입업자에게 통지함
- 대금 지급 후 서류 인수
- 물품의 양륙
- 물품의 수입신고
- 물품인수를 위한 선화증권의 상환
- 운송인의 화물 인도

4) 신용장 거래의 당사자

- 수출업자 : 수익자
 - 물품을 선적할 의무가 있는 당사자로 신용장 거래에서 가장 많은 수혜를 입음
 - 매도인, 사용자, 어음발행인, 수신인, 송화인
- 수입업자 : 발행의뢰인
 - 매매계약에 의해 수출업자 앞으로 신용장을 발행해 주어야 함
 - 발행의뢰인, 매수인, 채무자, 발행인
- 발행은행
 - 신용장 발행의뢰인인 수입업자의 요청에 의해 수출업자 앞으로 신용장을 발행하여 주는 은행
- 통지은행
 - 개설은행이 발행한 신용장을 수출업자에게 통지해주는 은행
- 확인은행
 - 발행은행의 확약과는 별도로 신용장에 의해 발행된 환어음의 지급, 인수 또는 매입을 추가로 확약하는 은행
- 매입은행
 - 수출업자는 수출 대금을 받기 위해서 환어음과 선적서류를 자기의 거래은행에 어음 매입을 의뢰하게 되는데 이때 환어음을 매입하는 은행
- 지급은행
 - 수출업자가 발행한 환어음에 대하여 직접 대금을 지급하여 주는 은행
- 인수은행
 - 수출업자가 발행하는 환어음이 기한부 어음일 경우 은행이 지급하기 전에 인수를 하게 됨
- 상환은행
 - 신용장 거래에서 매입은행이 수출업자로부터 제시된 환어음과 선적서류를 매입하여 이를 발행은행에 송부하여 대금을 상환 받음(결제은행)

5) 신용장의 종류

- 가) 화환신용장과 무화환신용장
 - 요구 서류의 유무에 따른 분류(선적서류)
- 나) 취소 가능신용장과 취소불능신용장
 - 취소 가능 여부에 따른 분류

다) 확인신용장과 미확인신용장

- 확인 유무에 따른 분류 제3의 은행이 발행은행의 요청에 따라 발행은행의 지급 약속과는 별도로 수익자가 발행하는 환어음의 약속을 하고 있음

라) 양도가능신용장과 양도불능신용장

- 수출업자가 신용장 금액의 전부 혹은 일부를 제2의 수출업자에게 양도할 수 있는 신용장을 말함

마) 매입신용장과 지급신용장

- 매입신용장은 신용장에 의해 발행되는 환어음이 매입될 것을 예상하여 개설은행이 수출업자를 비롯한 모든 선의의 소지인에게 지급을 약속하는 신용장
- 지급신용장은 수출업자가 발행은행 또는 발행은행이 지정하는 은행 앞으로 환어음을 제시할 경우 지급하겠다고 약속하는 신용장

바) 일람불신용장과 기한부신용장

- 일람불신용장은 신용장에 의해 발행되는 어음이 제시되면 즉시 동시에 대금을 지급하는 조건의 신용장
- 기한부신용장은 신용장에 의해 발행되는 어음이 지급인에게 제시되어 일정 기간이 경과한 후 지급하는 조건의 신용장

사) 자유매입신용장과 매입제한신용장

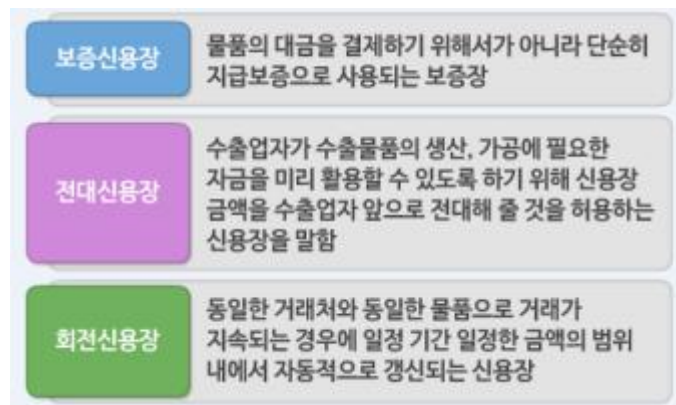
아) 상환청구가능신용장과 상환청구불능신용장

- 상환청구신용장은 수출업자에게 대금 지급한 은행이 수출업자에게 대금상환 가능한 신용장

자) 내국신용장

- 수출업자가 받은 수출신용장을 근거로 국내 공급 업자로 수익자로 하여 발행하는 신용장

차) 특수신용장



▪ 구상무역신용장

- 동시개설신용장 : 수출업자와 수입업자가 동시에 신용장을 발행하여 균형시키는 신용장
- 기탁신용장 : 신용장에 의해 발행되는 어음의 매입대금이 수출업자에게 지급되지 않고 수출업자 명의의 상호 약정에 따라 매입은행, 발행은행 또는 제3국의 환거래은행 등의 기탁계정에 기탁하여 두고, 수출업자가 원신용장 발행국으로부터 수입하는 물품의 대금 결제에만 사용하도록 하는 조건의 신용장
- 토마스 신용장 : 수출업자와 수입업자가 상호 일정 금액의 신용장을 서로 발행하기로 하고, 수출업자가 신용장을 받는 대가로 일정 기간 이후에 동 금액의 신용장을 발행하여 수입하겠다는 의사표시를 상대방에게 보내야만 수출업자가 받은 신용장이

유효하게 되는 신용장을 말함

6) 환어음

가) 환어음의 개념

- 어음의 발행인인 채권자가 지급인인 채무자에게 일정한 기일 및 장소에서 채권금액을 지시인 또는 소지인에게 무조건적으로 지급할 것을 위탁하는 요식 유가증권이며, 유통증권임

나) 환어음의 당사자

- 발행인
 - 일반적으로 환어음의 발행인은 수출업자임
 - 환어음은 반드시 발행인의 기명날인이 있어야 효력이 발생함
- 지급인
 - 환어음의 지급을 위탁받는 채무자로서 신용장 거래에서는 개설은행이 지급인이 됨
- 수취인
 - 환어음금액을 지급받을 자로서 보통 환어음을 매입한 은행
- 환어음의 기재 사항
 - 어음 번호, 환어음의 표시, 발행지, 발행일, 어음금액, 지급기일(결제조건), 어음발행 수, 수취인, 문자 금액, 지급인, 신용장 발행 은행, 신용장 번호, 신용장 발행 일자, 지급인과 지급지 발행인의 기명날인

7) 무역 결제 서류

- 기본 서류
 - 상업송장, 운송 서류, 보통 서류로 구분함
- 임의 서류
 - 송장 부속 서류(포장명세서, 용량 및 용적증명서), 공용 증명 서류(원산지증명서 등), 품질 증명 서류(검사 증명서, 위생 증명서 등)

상업송장	수출업자가 수출 거래의 구체적인 내용을 기재하여 수입업자 앞으로 보내는 매매 거래의 명세서
선화증권	수출업자가 선적한 것을 증명해 주는 서류
항공화물 운송장	항공운송에서 화물의 유통을 보장하는 운송 서류로 항공운송인이 발행하는 운송장

보험 서류	CIF와 CIP 조건의 매매계약에서는 수출업자가 부보험, 수입업자에게 제공
포장명세서	상업송장의 부속서류로 선적 화물의 포장 및 포장단위별 명세, 순중량, 총중량, 용적, 확인, 포장 개수 등을 기재한 서류
원산지 증명서	화환어음의 부속 서류로 수출물품의 원산지를 증명하는 국적증서의 성격을 가진 문서
기타 서류	품질증명서, 성분분석증명서, 검사증명서, 검역증명서가 있음

14주차 2차시 : 무역클레임과 상사중재

[학습 내용]

1. 무역클레임의 내용과 종류
2. 클레임의 처리와 해결 방법
3. 상사중재

[학습 목표]

1. 무역클레임의 내용과 종류를 말할 수 있다.
2. 클레임의 처리와 해결 방법에 대해 설명할 수 있다.
3. 상사중재에 대해 말할 수 있다.

1. 무역클레임의 내용과 종류

가. 요점

- 클레임
- 상사중재원

나. 무역클레임의 개념

- 1) 클레임이란?
 - 무역거래 당사자가 상대방의 계약 위반 등의 이유로 입은 손해의 배상을 청구하는 것을 말함
 - 클레임의 중요한 원인으로는 계약 불이행, 계약 위반, 품질 불량, 대금 미지급, 선적 지연이나 도착 지연 등이 있음

다. 무역클레임의 내용

- 1) 대금의 지급거절
 - 수입물품에 하자가 있어 수입업자가 수출업자에게 대금 지급을 거절하는 것을 말함
- 2) 손해배상금의 청구
 - 상대방의 고의나 과실로 입은 피해를 금전으로 보상해 줄 것을 요구하는 것을 말함
- 3) 대금의 감액 청구
 - 도착 물품의 품질, 포장, 화인, 상표 등이 불량하거나 계약물품과 다른 경우 수입업자가 수출업자에게 계약가격보다 감액된 가격으로 물품을 인수하겠다고 요구하는 것을 말함
- 4) 물품의 인수거절
 - 물품이 도착된 후 품질상의 하자나 손상 등을 이유로 화물의 인수를 거절하는 것을 말함

5) 대체품의 청구

- 물품의 품질이 계약물품과 다르거나 수량이 부족한 경우, 이에 해당하는 물품에 대한 대체품을 요구하거나 다음 선적 분에 부족한 수량만큼 추가하여 선적하여 줄 것을 요구하는 것을 말함

라. 무역클레임의 종류

1) 상품에 관한 클레임

- 상품과 직접적으로 관련된 클레임
 - 품질, 색상, 치수, 수량 및 중량, 손상
- 상품과 간접적으로 관련된 클레임
 - 포장, 화인, 선적, 운송, 가격, 결제, 서류 계약

2) 일반적 클레임

- 거래의 수행상 통상적으로 발생하는 클레임
 - 거래 당사자 간에 어느 일방의 과실이나 태만에 따라 계약을 위반하였을 때 발생하는 것임

3) 마켓 클레임

- 무역계약의 성립 후 상품의 시세가 하락한 경우 수입업자가 입은 손실을 보상하기 위한 클레임으로, 의식적인 클레임을 하는 형태임

4) 계획적 클레임

- 거래 상대방의 고의에 의한 클레임으로 수입업자가 처음부터 교묘한 방법으로 수출업자로 하여금 계약 이행에 지장을 초래하게 하여 제기하는 클레임을 말함

2. 클레임의 처리와 해결 방법

가. 클레임의 처리

1) 클레임 제기 당사자의 확정

- 클레임이 발생하면 우선 클레임을 청구할 당사자를 확정하여야 하는데, 당사자의 선택은 발생 원인과 책임소재를 검토하여 결정하여야 함

2) 클레임의 제기 기간

- 우리나라 : 발견 즉시 통지(최대 6개월 이내)
- 일본 : 즉시 검사, 하자 발견 후 즉시 통지
- 미국, 영국 : 합리적인 기간 내에 물품을 검사하여 하자 통지

3) 클레임의 통지

- 클레임의 사유가 결정되면 클레임 제기 의사표시, 클레임의 주요 내용 등이 가장 빠른 방법임
- 개요에 대한 클레임 통지서를 발송한 후 클레임 제기서를 서면으로 정식 송부해야 함
- 클레임 진술서, 손실 명세서, 검사 보고서, 청구 및 기타 증빙 서류 등이 있음

4) 클레임의 접수

- 제시 시기의 검토
 - 분쟁이 발생하여 손해가 발생하였으나 하자 통지를 소홀히 하여 권리를 찾지 못하거나 심지어 제기권을 상실하는 경우가 있음

- 청구 서한의 검토
 - 상대방으로부터 손해배상청구를 받았다 하더라도 다음과 같은 사항들을 검토하여 분쟁 해결에 대한 입장과 해결방안을 상대방에게 신속하게 대처하여야 함
- 자신의 입장과 해결방안 통보
 - 클레임에 대한 입장과 해결방안에 대해 상대방에게 신속히 통보해야 함

나. 무역클레임의 해결 방법

- 1) 당사자 간 해결
 - 클레임의 포기
 - 해당 클레임에 대해 단순 경고를 하고 다음부터는 그렇지 않도록 주의를 주는 것을 말함
 - 타협과 화해
 - 상대방 당사자 간에 교섭을 통하여 우호적으로 양보하여 타협점을 이끌어내는 해결 방법임
- 2) 제삼자를 통한 해결
 - 알선
 - 당사자 일방 또는 쌍방의 의뢰에 의하여 상공회의소, 대한상사중재원, 대사관, 영사관 등과 같은 공정한 제삼자의 성격을 갖는 기관이 개입하여 타협이 이루어지도록 제시하거나 조언하여 분쟁을 해결하는 방법임
 - 조정
 - 알선에 의하여 클레임이 해결되지 못하면 당사자가 제삼자를 조정인으로 선정하고, 조정인이 제시하는 해결안에 대해 합의함으로써 클레임이 해결되는 방법임
 - 중재
 - 당사자들이 공정한 제삼자를 선정하여 중재인의 판정에 복종함으로써 최종적으로 해결하는 방법임
 - 중재는 중재인의 판정에 복종하고 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가짐
 - 소송
 - 국가기관인 법원의 판결에 의해 분쟁을 강제적으로 해결하는 최후의 해결 방법임
 - 소송과 중재의 비교

구분	소송	중재
대상	민사, 형사, 행정, 선거 등 모든 분쟁	당사자가 처분할 수 있는 사법상의 모든 분쟁
요건	당해 법원이 관할권을 가짐	당사자간 서면에 의한 중재 합의가 필요함

구분	소송	중재
효력	구속력, 집행력, 형성력이 있음	법원의 확정판결과 동일한 효력(집행판결로 강제집행력이 있음)
신속성	소송절차가 복잡하고 3심 제도로 시간이 오래 걸림	절차가 간단하고 1심제로 진행됨
경비	심급이 올라갈수록 소송수행 비용이 인상되고 변호사 보수도 심급마다 추가됨	1심제이기 때문에 경비가 소송에 비해 저렴하고 변호사를 선임할 필요가 없음
심판자	법관은 법 이론에 밝지만 상거래 실무와 관습에 관한 경험이 이에 비례하지 않음	문제에 전문가인 중재인이 판정하므로 분쟁에 대해 합리적인 판정이 가능함
공개성	공개주의 원칙으로 비밀이 보장되지 않음	비공개주의 원칙으로 비밀유지가 가능함

3. 상사중재

가. 상사중재의 개념

1) 중재란?

- 사인 간의 사적인 분쟁을 법원의 소송에 의하지 않고 당사자들이 선정한 중재인들의 판단에 맡김으로써 분쟁을 우호적이고 자율적으로 해결하는 방법을 말함

2) 개념

- 분쟁 당사자들의 합의로 법원의 판결에 의하지 아니하고, 제삼자인 중재인에게 부탁하여 중재인의 판정에 복종함으로써 최종적인 해결을 하는 방법임
- 우리나라 중재법 제1조(목적)에서 이법은 당사자 간의 합의로 사법상의 분쟁을 법원의 판결에 의하지 아니하고 중재인의 판정에 의하여 신속하게 해결함으로 목적으로 함

나. 상사중재제도의 장 · 단점

1) 상사중재의 장점

- 자유 합의에 의한 분쟁 해결제도임
- 비공개적인 절차로 평화적 분위기 속에서 진행되며, 결과는 비공개됨
- 법원의 소송보다 신속히 해결되고, 단심제로 해결됨
- 신속성으로 인하여 비용이 저렴함
- 각계의 전문가들이 판단하기 때문에 거래실정에 맞는 분쟁 해결이 가능함

- New York 협약에 의거 국제적으로도 판정의 승인과 강제집행이 보장됨

2) 상사중재의 단점

- 중재인은 전문분야가 아닌 법률문제를 판정하여야 하기 때문에 판정 결과의 불완전을 초래할 수 있다고 사기 사건과 같은 고도의 전문적인 법적 논쟁이 개입되는 경우에는 더욱 큰 문제를 발생시킬 수 있음
- 중재는 인간성에 기초를 둔 객관적인 정의나 형평의 원칙 및 조리에 근거를 두고 있음
- 중재인의 자의나 주관에 의하여 좌우될 위험성이 내포되므로 판정의 공정성 문제가 내포됨
- 중재는 동종의 사건도 중재인에 따라 다른 판정 가능성이 존재하기 때문에 법적 안정성이 결여된 제도라고 할 수 있음
- 중재의 경우는 판정을 취소할 만한 중대한 결함이 없는 한 중재판정에 대한 불복종 신청이 인정되지 않음
 - 이러한 단심 제도에 의한 최종 판결은 중재에 회부하는 당사자에게는 막대한 심적인 부담을 주게 됨

다. 중재계약

1) 중재제도 개념

- 사인 간의 분쟁을 법원의 판결에 의하지 아니하고 당사자의 합의로 중재에 의하여 신속하게 해결함을 목적으로 함
- 당사자의 합의는 중재제도의 기초가 되는 것이며, 계약의 성질을 가지고 있음
- 분쟁을 중재에 의해 해결하기로 하는 합의를 중재계약이라고 함

라. 중재절차

1) 중재계약

- 중재는 중재계약에 대한 합의가 있어야만 가능함

2) 중재신청

- 중재에 의한 분쟁을 해결하려고 할 경우 신청인은 대한 상사중재원의 사무국에 중재를 신청함

3) 중재 장소합의

- 중재 신청 서류가 수리되면 당사자들은 중재 장소를 정함
 - 중재 장소는 당사자들이 신청 접수 후 14일 이내에 결정하며 못할 경우 사무국에서 결정함

4) 중재인 선정

- 당사자의 합의로 중재판정을 내리는 권한이 부여된 제삼자를 말함
 - 대한 상사중재원은 중재인단 명부에서 10명을 선정하여 양당사자에게 보냄
 - 양당사자는 의장중재인과 기타 중재인에 대하여 선호 순서를 표시하여 발송일로부터 국내 중재의 경우 15일, 국제중재일 경우 30일 이내에 사무국에 제출함

5) 심문

- 중재판정부는 심문의 일시, 장소 및 방식을 결정하고 늦어도 국내 중재의 경우 10일, 국제중재 경우 20일 전까지 통지하도록 되어 있음

6) 중재판정

- 중재인이 내리는 최종 판정으로 당사자의 합의 혹은 법률상 달리 정하지 않는 한 심문 종결일로부터 30일 이내에 판정하도록 하고 있음
 - 중재원은 중재 요금 및 비용 예납에 대하여 작성된 정산서와 중재판정부 정보를 당사자에게 발송함
 - 원본은 송달의 증서를 첨부하여 관할법원에 이송하여 보관하게 함으로써 중재절차를 종료함

